الجامعـــــــــة الإســـلاميـة بغـــــزة
عمادة البحـــث العلمي والدراســـات العلـيا
كـليـــــــــــة الشـريعـــة والقـانـــون
مـــاجستير القـــــانـــون العـــــــام

The Islamic University of Gaza
Deanship of Research and Graduate Studies
Faculty of Sharia and Law
Master of Public Law

حصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية والقضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة فيها

Immunity of Offices, Diplomatic Missions and the Judiciary Competent to Hear Crimes Committed Therein

إِعدَادُ البَاحِثِ

رياض وائل رياض لولو

إشراف

الدكتور/ باسم صبحي بشناق

الدكتور/ عبد الرحمن سلمان الداية

قُدمَ هَذا البحثُ اِستِكمَالاً لمُتَطلباتِ الحُصولِ عَلى دَرَجَةِ الْمَاجِستِيرِ
فِي القَانُون العام بِكُليةِ الشريعة والقانون فِي الْجَامِعَةِ الإِسلامِيةِ بِغَزة

رجب /1440هـ – مارس/ 2019م

إقـــــــرار

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل عنوان:

حصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية والقضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة فيها

Immunity of Offices, Diplomatic Missions and the Judiciary Competent to Hear Crimes Committed Therein

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

Declaration

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University's policy on this.

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for any other degree or qualification.

Student's name:	رياض وائل لولو	اسم الطالب:
Signature:		التوقيع:
:Date	2019/03/31م	التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة الإسلامية بغزة
The Islamic University of Gaza
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
هاتف داخلي: 1150

الرقم Ref ..... ج س غ/35/
التاريخ Date 2019/03/31م

نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير

بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الباحث/ **رياض وائل رياض لولو** لنيل درجة الماجستير في كلية **الشريعة والقانون**/ برنامج **القانون العام** وموضوعها:

حصانة المقرات والبعثات الدبلوماسية والقضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة فيها

Immunity of offices, diplomatic missions and the judiciary competent to hear crimes committed therein

وبعد المناقشة التي تمت اليوم **الاحد 24 رجب 1440هـ** الموافق **2019/03/31م** الساعة **الواحدة والنصف مساءً**، في **قاعة اجتماعات كلية الشريعة والقانون** اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من:

د. باسم صبحي بشناق	**مشرفاً ورئيساً**	.....
د. عبد الرحمن سلمان الداية	**مشرفاً**	.....
د. سالم عبد الله أبو مخدة	**مناقشاً داخلياً**	.....
د. محمد عبد الكريم عزيز	**مناقشاً خارجياً**	.....

وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في **كلية الشريعة والقانون/برنامج القانون العام.**

واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه.

والله ولي التوفيق،،،

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

أ. د. مازن إسماعيل هنية

التاريخ: ١٥/ ٤/ 2019م | الرقم العام للنسخة | 3107397 | اللغة | ع | ☒ ماجستير ☐ دكتوراه

الموضوع/ استلام النسخة الإلكترونية لرسالة علمية

قامت إدارة المكتبات بالجامعة الإسلامية باستلام **النسخة الإلكترونية** من رسالة

للطالب/ رياهم وائل رياهم لولو

رقم جامعي: 12071796 قسم: القانون العام كلية: الشريعة والقانون

وتم الاطلاع عليها، ومطابقتها بالنسخة الورقية للرسالة نفسها، ضمن المحددات المبينة أدناه:

- تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة.
- تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية.
- تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين.
- وجود جميع فصول الرسالة مجمَّعة في ملف (WORD) وآخر (PDF).
- وجود فهرس الرسالة، والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (PDF +WORD)
- تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية.
- تطابق التنسيق في جميع الصفحات (نوع وحجم الخط) بين النسخة الورقية والإلكترونية.

173

ملاحظة: ستقوم إدارة المكتبات بنشر هذه الرسالة كاملة بصيغة (PDF) على موقع المكتبة الإلكتروني.

والله ولي التوفيق،

توقيع الطالب

إدارة المكتبة المركزية

ملخص الدراسة

لقد شهد العالم في الفترة الأخيرة تطوراً هائلاً وملحوظاً في انتشار الجريمة الدولية على أوسع نطاق، ومن هذه الجرائم، الجرائم المرتكبة في المقرات الدبلوماسية، ومن أفراد البعثة الدبلوماسية أو غيرها، من هنا كانت نقطة الانطلاق للبحث في هذا الموضوع، وتهدف الدراسة بشكل أساسي للكشف عن ماهية التكييف القانوني للبعثات والمقرات الدبلوماسية، ثم إسقاط هذا التكييف على الأعمال التي تمارسها، ثم توضيح الأساس القانوني لمنح الحصانات الدبلوماسية سواء للمقرات أو البعثات، والتنظيم القانوني لها، وبيان القضاء المختص بنظر المنازعات التي تحصل داخل أروقة المقرات الدبلوماسية ومن أفراد البعثات نفسها، وكذلك، سيتم البحث في أفضل الطرق والأساليب القانونية لملاحقة هؤلاء المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب وتطبيقها عليهم، كي ينعم المجتمع الدولي بالراحة والاستقرار التي يتطلع إليها، وقام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي بقصد وصف ورصد هذه الجرائم عن كثب وتتبع أحوالها وطبيعتها، مع إعطاء صورة واضحة لمفهومها وأركانها وخصائصها، واستعان الباحث في هذه المرحلة بخبراء أكاديميين و دوليين، وكذلك لا بد من إدراج المنهج المقارن بين النظم الوضعية في هذا المجال مع الوقوف على أحكام الشريعة الإسلامية وبيان موقفها من هذه الجرائم وطرق محاربتها بنظرة متفحصة حديثة إن شاء الله، وذلك لما للمنهج المقارن من فوائد عظيمة وجمة.

Abstract

The world has recently witnessed a remarkable growth in the spread of international crime on a large scale. These crimes include crimes committed at diplomatic premises by diplomatic personnel or others. This was the starting point for searching on this subject. The study aims mainly to reveal the legal adaptation for diplomatic missions and premises, and then matches this adaptation with its carried out works, after that, clarifies the legal basis for the granting of diplomatic immunities for premises or missions, its Legal regulation, and the competent court to consider disputes within the corridors of diplomatic offices and the members of the missions themselves, as well as, searches for the best legal methods to prosecute these criminals and ensure that they do not escape punishment. So that the international community will enjoy the comfort and stability it aspires to The researcher followed the analytical descriptive method to describe and monitor these crimes closely, follow its conditions and nature, and give a clear picture to its concept, elements, and characteristics. At this stage, we used academic and international experts if it facilitated. It is also necessary to include the comparative approach between the Positive laws in this area with consideration of the provisions of the Islamic Sharia to determine its position towards these crimes and ways to combat them with a modern look, In'Sha Allah, because of the great benefits of the comparative approach.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلعِلمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

[الإسراء: 85]

صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ

الإهـــــداء

إلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء، إلى الذي لم يبخل عليَ بشيء من أجل دفعي في طريق الرقي و النجاح، الذي علمني أن أرتقي سُلَّمَ الحياةِ بحكمةٍ وصبرٍ، أبي حفظه الله ورعاه،

وجزاه عني كل خير...

*** *** * * *

إلى الينبوع المعطاء، إلى التي رسمت لي طريق الأمان، وغمرتني بفيض من حنان، إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها الحاني، إلى الغالية أمي حفظها الله ورعاها،

وجزاها عني كل خير...

*** *** * * *

إلى من أحبوني ودعموني ووقفوا بجانبي دوماً وأبداً.. أسرتي وعائلتي فردا فردا...

*** *** * * *

إلى من حبهم يجري في عروقي، ويلهج بذكراهم فؤادي، عنوان العطاء وكل الوفاء، إلى من عشت معهم أجمل اللحظات، ومنهم أستلهم العزيمة والإصرار على هذا الطريق، إخواني وأصدقائي وزملائي الأعزاء...

*** *** * * *

إلى من ضحوا بأرواحهم الزكية، ورووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين، إلى من كانت دماؤهم مدادا ونورا لنا، الأكرم منا جميعا، الشهداء الأبطال...

*** *** * * *

إلى الذي يسكنني بأمله وألمه، وطني فلسطين...

شكر وعرفان

الحمدُ لله الذي بنعمته تتمُ الصالحاتِ، الحمدُ لله الذي منَّ علينا بنعمةِ العلمِ على يدِ معلمِ البشريةِ الأولِ حبيبنا وقدوتنا رسولِنا محمدٍﷺ ، وعلى آله وصحبِه أجمعين، ومن سار على هديهِ واقتفى أثره بإحسانٍ إلى يوم الدين.

أحمدُك ربي حمداً كثيراً طيباً مباركاً يليقُ بجلالِ وجهِك وعظيمِ سلطانِك على توفيقك لي ومنحكَ إيايَ الصبرَ والاجتهادَ لإتمامِ هذه الدراسة المتواضعة.

وانطلاقاً من قول الله ﷻ **﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾** {النمل:40} فإنني أتقدمُ في بدايةِ بحثي بأسمى آيات الشُكرِ والعرفانِ، معترفاً لأهل الفضلِ بفضلِهم لأُستاذي **الدكتور/ باسم صبحي بشناق، والدكتور/ عبدالرحمن سلمان الداية** الذين تكرما علي بالإشراف على هذه الدراسة، والذين علماني الكثير الكثير لأستفيد منه في الحياة، وذللاَ لي الكثيرَ من الصعاب وغمراني بالنصح والإرشاد، **وكذلك الدكتور/ سالم أبومخدة، والدكتور/ محمد عزيز**، الذين تفضلا بمناقشة هذه الرسالة، وإضفاء الملاحظات القيمة عليها

والشُكر موصولٌ إلى منارةِ العلمِ والعُلماءِ والشهداءِ، الجامعة الإسلامية بغزة، وإلى عمادة كلية الشريعة والقانون، كُلية العُظماء، ونخُص بالذكر قسمَ الشريعة والقانون.

كما وأشكُر كل من أعانني بفائدةٍ أو نصيحةٍ أو توجيهٍ أو تصحيحٍ، مما ساهم في إثراءِ البحث، وهم كثر لا يتسع المقام لذكرهم، فلهم مني كل التقدير والإجلال، كل باسمه ولقبه.

وأخيراً: وقبل أن أسطر صفحات هذا البحث أستحضر قول القاضي الفاضل ابن البيساني، في جواب له على رسالة للعماد الأصفهاني: **(إنّي رأيتُ أنّه ما كَتَبَ أحَدُهُم في يَومِهِ كِتاباً إلا قالَ في غَدِهِ، لو غُيّرَ هذا لَكانَ أَحسن، ولَو زُيِّدَ ذاكَ لَكانَ يُستَحسن، ولَو قُدِّمَ هذا لكانَ أفضل، ولو تُرِكَ ذاكَ لَكانَ أجمل)**

وهذا مِن أعظَمِ العِبر، وهو دَليلٌ على استيلاءِ النّقْصِ على جُملَةِ البَشر، فأسأل الله التوفيق والسداد، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

الباحث

رياض وائل لولو

فهرس المحتويات

إقـــــــرار .....أ

نتيجة الحكم.....ب

ملخص الدراسة.....ت

Abstract.....ث

اقتباس ..... ج

الإهـــــداء ..... ح

شكر وعرفان ..... خ

فهرس المحتويات.....د

المقدمة.....1

أهمية البحث: 2

مشكلة البحث: 2

فرضية البحث: 3

هدف البحث: 4

منهجية البحث: 4

الدراسات السابقة:.....5

هيكلية البحث: 6

الفصل التمهيدي ماهية المقرات والبعثات الدبلوماسية، والسلطان المكاني للقواعد التجريمية.....7

المبحث الأول ماهية بالمقرات والبعثات الدبلوماسية 9

المطلب الأول: مفهوم المقرات والبعثات الدبلوماسية.....9

الفرع الأول: المقصود بالمقرات والبعثات الدبلوماسية 9

الفرع الثاني: وظائف المقرات والبعثات الدبلوماسية 10

المطلب الثاني: الحصانة الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية..... 11
الفرع الأول: القانون الدبلوماسي الإسلامي 11
الفرع الثاني: تطبيقات عملية للدبلوماسية في الإسلام..... 12
المطلب الثالث: فلسفة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية..... 14
الفرع الأول: نظرية الامتداد الإقليمي..... 15
الفرع الثاني: نظرية الصفة التمثيلية (النيابية)..... 16
الفرع الثالث: نظرية مقتضيات الوظيفة (العمل الدبلوماسي) 17
الفرع الرابع: أساس منح الحصانة للمبعوث الدبلوماسي في الإسلام 19
المبحث الثاني السلطان المكاني للقواعد التجريمية 22
المطلب الأول: المبادئ العامة التي تحكم السلطان المكاني للقواعد التجريمية في التشريع الوضعي..... 22
الفرع الأول: مبدأ إقليمية القواعد التجريمية..... 22
الفرع الثاني: مبدأ عينية القواعد التجريمية 24
الفرع الثالث: مبدأ شخصية القواعد التجريمية 25
الفرع الرابع: مبدأ عالمية القواعد التجريمية..... 26
المطلب الثاني: السلطان المكاني للقواعد التجريمية في الشريعة الإسلامية..... 28
الفرع الأول: إقليمية القواعد التجريمية في الشريعة الإسلامية..... 29
الفرع الثاني: مبدأ شخصية القواعد التجريمية في الشريعة الإسلامية..... 30
الفصل الأول الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية وأنواع الحصانات التي يتمتعون بها..... 33
المبحث الأول الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية..... 35
المطلب الأول: البعثات الدبلوماسية والمعينون فيها..... 35
الفرع الأول: الأشخاص الذين تشملهم الحصانات والامتيازات الدبلوماسية..... 35

الفرع الثاني: شروط تعيين البعثات الدبلوماسية 37
الفرع الثالث: المرأة والوظائف الدبلوماسية 38
الفرع الرابع: رعوية من يعينون في الوظائف الدبلوماسية 38
الفرع الخامس: مهمات وواجبات البعثات الدبلوماسية 39
المطلب الثاني: انتهاء الوظيفة الدبلوماسية وأسبابها وآثارها 43
الفرع الأول: انتهاء الوظيفة الدبلوماسية وأسبابها 43
الفرع الثاني: الأثار والنتائج المترتبة على انتهاء البعثة الدبلوماسية 45
المبحث الثاني الإطار المفاهيمي للحصانات الدبلوماسية وأنواعها 48
المطلب الأول: مفهوم الحصانات الدبلوماسية 48
المطلب الثاني: الحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية وموقف الشريعة الإسلامية منها 49
الفرع الأول: الحصانة الشخصية 49
الفرع الثاني: الحصانات القضائية الجزائية 51
الفرع الثالث: الحصانات القضائية الإدارية والمدنية 52
المطلب الثالث: سيادة الدولة وأمنها القومي مقابل حصانة البعثات الدبلوماسية 54
الفرع الأول: مفهوم الأمن القومي 54
الفرع الثاني: العلاقة بين سيادة الدولة وأمنها القومي 55
الفرع الثالث: المتغيرات والأسباب التي أدت إلى تغيير الحصانات الدبلوماسية استنادا إلى مبررات الأمن القومي 56
الفرع الرابع: الأمن القومي كاستثناء من الحصانات الدبلوماسية 59
المطلب الرابع: التنازل عن الحصانة القضائية 63
الفرع الأول: شروط التنازل عن الحصانة القضائية 64
الفرع الثاني: آثار التنازل عن الحصانة القضائية 65

الفصل الثاني القضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة في المقرات والبعثات الدبلوماسية 67
المبحث الأول اللجوء إلى محاكم الدولة المرسلة أو دولة المقر 69
المطلب الأول: مدى اختصاص دولة المقر في المحاكمة..... 69
الفرع الأول: مبدأ التسليم أو المحاكمة..... 69
الفرع الثاني: أساس قيام الولاية القضائية الوطنية..... 71
الفرع الثالث: عالمية الشريعة الإسلامية وتسليم المجرمين 73
المطلب الثاني: اللجوء إلى محاكم الدولة المرسلة..... 77
الفرع الأول: اختلاف التشريعات الوطنية..... 78
الفرع الثاني: الأعمال السيادية وحدودها في القانون الوطني 79
المطلب الثالث: الطرق الدبلوماسية لمساءلة المبعوث الدبلوماسي..... 81
المبحث الثاني المحكمة الجنائية الدولية كجهة اختصاص بمحاكمة الدبلوماسيين..... 83
المطلب الأول: الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية..... 84
الفرع الأول: جرائم الإبادة الجماعية 84
الفرع الثاني: الجرائم ضد الإنسانية 85
الفرع الثالث: جرائم الحرب..... 86
الفرع الرابع: جريمة العدوان 87
المطلب الثاني: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الأشخاص وتأثير ذلك على الحصانة الدبلوماسية 89
الفرع الأول: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الأشخاص 89
الفرع الثاني: تأثير اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الحصانات الدبلوماسية 91
المطلب الثالث: مدى التزام الدولة المعتمد لديها بالقبض على الدبلوماسي..... 96
الفرع الأول: صلاحية القبض على المتهمين الدبلوماسيين..... 96
الفرع الثاني: إجراءات القبض على الدبلوماسي..... 97

المطلب الرابع: الجهات المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ضد المبعوثين الدبلوماسيين 100
خاتمة 104
أولا: النتائج:..... 104
ثانيا: التوصيات:-..... 107
المصادر والمراجع..... 108
أولاً: المراجع العربية..... 109
ثانياً: المراجع الأجنبية: 117
ثالثاً: القوانين والقرارات: 117

المقدمة

خلق الله –سبحانه وتعالى– الإنسان واستخلفه في الأرض، بقصد عمارة الكون والسعي في إنمائه وازدهاره وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لخيراته وثرواته، مقابل ذلك، وضع له منهاجاً ونظاماً يسير عليهما من أجل كبح جماح شهواته، والحفاظ على مكانته كمستخلف في الأرض، وحتى لا تطغى عليه نزعة الأنانية التي جبلت عليها النفوس البشرية بتقديم وتفضيل مصالحه الشخصية على حساب مصالح الآخرين، أو حتى على حساب المصالح الجماعية التي تهم سائر أشخاص المجتمع ككل.

غير أن الواقع يثبت غير ذلك، ويظهر لنا كيف أن الإنسان زاغ عن الطريق الذي وضع لأجله وتنكر للحق من زمن ابني آدم عليه السلام وحتى الآن، فصار يفسد في الأرض علواً واستكباراً، بإتيانه الباطل وعدم الالتزام بطاعة الله –عز وجل– ورسوله(صلى الله عليه وسلم)، وأولي الأمر، فظهرت بذلك الجريمة التي تعد من أقدم الظواهر الاجتماعية، والتي ارتبط ظهورها بظهور الإنسان ووجودها بوجوده.

وفي ظل زيادة تطلعات الإنسان لإحداث تغيرات جذرية في نمط معيشته وعلاقته الاجتماعية التي ينسجها–كما كل واحد منا– ظهرت تطورات وتغيرات مهمة، امتدت لتشمل كافة مناحي الحياة في نقلة نوعية تركت بصماتها الواضحة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للدول، بشكل لم يكن متوقعاً في السابق، فازدهرت بذلك التجارة ووسائل الاتصال والمواصلات، وتم طي بعد المسافات بين الدول، إلى درجة أن العالم اليوم بدأ يظهر وكأنه قرية صغيرة مترابطة عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت).

ولا شك أن التغيرات قد طالت الفكر والسلوك البشري أيضاً، فمع تقدم الشعوب وتكاثر أفرادها وتزايد حاجات كل منها، اتسع نطاق المعاملات فيما بينها، وكلما سارت الشعوب بهذا الاتجاه زاد شعورها بضرورة ربط الجسور وتقوية الأواصر فيما بينها على أساس المصالح المشتركة وإرسائها على أساس متين لا على أساس ركيك، كيف لا وقد أثبتت الأجيال على مر السنين أن التعاون والتفاهم بينها أجدى وأنفع في أغلب الأوقات لصيانة مصالحها وتحقيق مآربها من التباعد والجفاء وتغليب القوة عند الاقتضاء.

وقد أصبح الاتصال بين الدول في المجتمع الدولي الحديث أمراً لا غنى عنه للاحتفاظ بكيانها وتعزيز مركزها في المجتمع الدولي، فأنشت لهذا الغرض المقرات والبعثات الدبلوماسية، وظهر المبعوثون الدوليون الذين يشكلون حلقة الوصل بين الدولة المضيفة

ودولة المقر، فبهذا يشكل القانون الدبلوماسي ظاهرة بالغة الأهمية كونه يتقاطع مع سائر موضوعات القانون الدولي والعلاقات الدولية، ومن الناحية العملية فالدول الحديثة والنامية لا غنى لها عن العلاقات الدبلوماسية التي تلعب دوراً أساسياً في نمو وازدهار القطاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وغيرها من مجالات الحياة الأخرى.

ولكن ثمة ما يهدد هذه العلاقة ويزعزع المجتمع الدولي تجاها، لما يتمتع به أصحاب هذه الصفة من حصانات عديدة تمنع مساءلتهم عن أفعالهم الجرمية في محاكم الدولة المستضيفة وإعفائهم من العقاب أحيانا، وكذلك حرمة السفارات في دولة المقر من الرقابة والتفتيش في حال ارتكبت جرائم داخلها، متذرعين بأنها جزء من إقليم الدولة المضيفة، و ممارسة الإجراءات السابقة وغيرها إعتداء على سيادتها، فأين ذهبت سيادة دولة المقر؟ وهل الحصانة الدبلوماسية تجيز الملاحقة القضائية أم أنها إفلات من العقاب لحاملها؟ من هنا كانت الانطلاقة لإجراء هذه الدراسة.

بالرغم من وجود قاعدة رئيسية تقرها كافة الدساتير هي مبدأ المساواة بين المواطنين كافة في الحقوق والواجبات، وتعني هذه القاعدة في نطاقها التشريعي ضرورة التسوية فيما بينهم بالحقوق والواجبات أو بالسلطات والضمانات الإجرائية، ولا شك أن لكل قاعدة جزائية بداية ونهاية، وقيود على تطبيقها سواء أكانت زمنية تتعلق بالوقت الذي يسري فيه التشريع ويصبح نافذا، أم مكانيا تتعلق بالمجال المكاني الذي يقتصر عليه تطبيق التشريع.

أهمية البحث:

تكمن أهمية الدراسة في التشخيص القانوني السليم لطبيعة الجرائم المرتكبة في المقرات والبعثات الدبلوماسية والتكييف القانوني لهذه الجرائم، وبيان الأساس القانوني لتمتع الأشخاص والمقرات الدبلوماسية بالحصانات، إضافة الى أن هذه الدراسة من المؤمل أن تكون نواة خير لما بعدها من الدراسات المتخصصة، كونها ستخدم المختصين من الطلبة والعاملين بمجال السلك الدبلوماسي بما سنصل إليه من نتائج وتوصيات عملية إن شاء الله.

مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة الدراسة في استيضاح حقيقة المسؤولية الجنائية الدولية المترتبة على مرتكبي الجرائم التي تقع في المقرات والبعثات الدبلوماسية، وكشف اللبس عن القضاء المختص بنظر هذه الجرائم، هل هو القضاء الوطني أم الأجنبي أم الدولي في ضوء نصوص اتفاقية فيينا للبعثات الدبلوماسية عام1961م والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكيفية

التعامل مع الحصانات هل هي ملاحقة قضائية أم إفلات من العقاب؟ وصولاً إلى إيجاد آليات وطرق عملية من شأنها ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومقاضاتهم، وكذلك إيجاد كل الطرق والوسائل التي من شأنها القضاء والتقليل قدر الإمكان من مبدأ الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم الدولية، إذ تظل هذه هي الخطوة الرئيسية التي لا بد من تكريسها على المستوى الدولي ومن منطلق أن قضايا حقوق الإنسان هي أسمى القضايا الدولية أهمية، وبذلك وجب مساءلة مرتكبي هذه الجرائم، **ومن هذه المشكلة تتفرع عدة تساؤلات بحثية يفترض الإجابة عليها بعد هذا البحث، منها:**

- من القضاء المختص بنظر الجرائم التي ترتكب في المقرات والبعثات الدبلوماسية؟
- ما الطبيعة القانونية للمقرات والبعثات الدبلوماسية؟
- ماهية الحصانات الدبلوماسية ولمن تمنح؟
- بيان الأساس القانوني الذي تمنح عليه الحصانات سواء للمقرات أم للأشخاص؟
- هل الحصانات الدبلوماسية تساعد في الملاحقة القضائية أم هي وسيلة للدبلوماسيين للإفلات من المساءلة القانونية والعقاب ؟
- ماهية الطرق والآليات القانونية الدولية المختصة بمحاكمة المبعوث الدبلوماسي عن جرائمه الدولية، وأي منها يجدي نفعا أو لا، وأكثر هذه الطرق فعالية؟
- ما مدى انطباق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الانتهاكات الواقعة في شتى أقاليم العالم، وخاصة في المقرات الدبلوماسية؟
- كذلك هل يوجد فعالية جادة للمحكمة الجنائية الدولية كقضاء جنائي دولي مختص في التصدي ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، أم أن هناك اعتبارات أخرى تسيطر على المحكمة؟

فرضية البحث:

القضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة في المقرات والبعثات الدبلوماسية هو القضاء الوطني مالم يتم حل القضية بشكل سياسي بعيدا عن أروقة القضاء.

هدف البحث:

يهدف البحث بشكل أساسي للكشف عن ماهية التكييف القانوني للبعثات والمقرات الدبلوماسية، ثم اسقاط هذا التكييف على الأعمال التي تمارسها، ثم توضيح الأساس القانوني لمنح الحصانات الدبلوماسية سواء للمقرات أو البعثات، والتنظيم القانوني لها، وبيان القضاء المختص بنظر المنازعات التي تحصل داخل أروقة المقرات الدبلوماسية ومن أفراد البعثات نفسها، وكذلك، سيتم البحث في أفضل الطرق والأساليب القانونية لملاحقة هؤلاء المجرمين وعدم إفلاتهم من العقاب وتطبيقها عليهم، كي ينعم المجتمع الدولي بالراحة والاستقرار التي يتطلع إليها.

منهجية البحث:

يرى الباحث ضرورة اتباع المنهج الوصفي التحليلي والقانوني بقصد وصف ورصد هذه الجرائم عن كثب وتتبع أحوالها وطبيعتها، مع إعطاء صورة واضحة لمفهومها وأركانها وخصائصها، ويمكن الاستعانة في هذه المرحلة بخبراء أكاديميين و دوليين إن يسر لنا ذلك، وكذلك لا بد من تسليط الضوء على أحكام الشريعة الإسلامية وبيان موقفها من هذه الجرائم وطرق محاربتها بنظرة متفحصة حديثة إن شاء الله، وذلك لما لهذا المنهج من فوائد عظيمة وجمة.

الدراسات السابقة:

1- **فريجه محمد هشام(2014م)، بعنوان: دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية-وهي أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دولي جنائي، جامعة محمد خيضر بالجزائر.**

وقد تحدث الباحث في هذه الدراسة عن ماهية الجريمة الدولية بشكل عام ومظاهر ارتكابها، وكيف يسعى القضاء الدولي الجنائي لمكافحتها، وتحدث أيضا عن مدى انطباق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الانتهاكات الواقعة في شتى أقاليم العالم، وما مدى فعالية هذه المحكمة في التصدي للجريمة الدولية، وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج الهامة منها ظهور مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية بعد الحرب العالمية الثانية بصورة حقيقة، كما تم الاعتراف بهذا المبدأ بعد مناداة العديد من فقهاء القانون الدولي، وكذلك اقتصار الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية على محاكمة الأشخاص الطبيعيين، وبذلك يخرج عن ولايتها الأشخاص الاعتبارية، الأمر الذي يعد خطوة أساسية في تاريخ القضاء الدولي الجنائي من أجل الابتعاد عن ظاهرة إفلات المجرمين الدوليين من العقاب.

2- **شادي عدنان الشديفات(2016م)، بعنوان: حصانة المبعوث الدبلوماسي-الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب- وهو بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية في جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.**

وقد تحدث الباحث حول اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والحصانات الخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين، هل تساعد في ملاحقتهم القضائية أم هي وسيلة للإفلات من العقاب، وقد أشار الى دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المتهمين الدبلوماسيين ومدى انعقاد الاختصاص لها بذلك، وقد توصل الى العديد من النتائج منها، ضرورة التمييز بين أعمال المبعوث الدبلوماسي الرسمية وبين أعماله الخاصة، وأن العمل الدولي يميل نحو تفضيل اعتبارات الأمن القومي والسيادة على مقتضيات الحصانة القضائية ومقاضاة المبعوث الدبلوماسي، وكذلك فإن الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بمقدرات ضخمة ما يجعلها بمنأى عن المساءلة والعقاب من المجتمع الدولي.

هيكلية البحث:

الفصل التمهيدي

ماهية المقرات والبعثات الدبلوماسية، والسلطان المكاني للقواعد التجريمية

المبحث الأول: ماهية بالمقرات والبعثات الدبلوماسية

المبحث الثاني: السلطان المكاني للقواعد التجريمية

الفصل الأول

الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية وأنواع الحصانات التي يتمتعون بها

المبحث الأول: الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية

المبحث الثاني: الإطار المفاهيمي للحصانات الدبلوماسية وأنواعها

الفصل الثاني

القضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة في المقرات والبعثات الدبلوماسية

المبحث الأول: اللجوء إلى محاكم الدولة المرسلة

المبحث الثاني: المحكمة الجنائية الدولية كجهة اختصاص بمحاكمة الدبلوماسيين

خاتمة: نتائج وتوصيات

الفصل التمهيدي

ماهية المقرات والبعثات الدبلوماسية، والسلطان المكاني للقواعد التجريمية

الفصل التمهيدي

ماهية المقرات والبعثات الدبلوماسية، والسلطان المكاني للقواعد التجريمية

تمهيد:

لم تكن المجموعات البشرية قديما وحديثا لتعيش بمعزل عن بعضها البعض فكان لا بد من التعاون والتماس الاتصال والتواصل بين الشعوب من أجل الاستمرار في البقاء ومواكبة الحياة، في هذا الفصل سيتحدث الباحث عن ماهية المقرات والبعثات الدبلوماسية والوظائف الأساسية التي أنشأت من أجلها المقرات والبعثات الدبلوماسية والحصانة التي تتمتع بها، ثم سيتطرق الباحث للحديث عن السلطان المكاني للقواعد التجريمية، لذلك يرى الباحث أن يقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي:

المبحث الأول: التعريف بالمقرات والبعثات الدبلوماسية

المبحث الثاني: السلطان المكاني للقواعد التجريمية

المبحث الأول

ماهية بالمقرات والبعثات الدبلوماسية

إن التعريف بالمقرات والبعثات الدبلوماسية يقتضي تقسيم الدراسة إلى عدة مطالب، الأول يتحدث عن ماهية المقرات والبعثات الدبلوماسية، والثاني يتحدث عن فلسفة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

المطلب الأول: مفهوم المقرات والبعثات الدبلوماسية

من خلال هذا المطلب سيتم بيان كل من المقصود بالمقرات والبعثات الدبلوماسية ووظائفها على النحو التالي:

الفرع الأول: المقصود بالمقرات والبعثات الدبلوماسية

لقد تعددت التعريفات لمصطلح المقرات الدبلوماسية ، ولكنها رغم تعددها لا تكاد تخرج عن نفس العناصر المشتركة لكل تعريف، فقد عرفت المباني والمقرات الدبلوماسية بأنها " هي تلك المباني والمساكن التي تخصصها الدولة الموفدة لاستعمال البعثة، وتباشر فيها البعثة الدبلوماسية أعمالها في إقليم الدولة المعتمدة لديها، والذي تحتفظ فيه بالوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بها، وتعد دار السفير أو رئيس البعثة جزءا من مباني البعثة الدبلوماسية، كما تعد كذلك الحديقة وموقف السيارات ووسائل النقل التي تملكها أو تستأجرها البعثة، وممتلكات البعثة كالأثاث ووسائل النقل والحساب المصرفي وغيرها، فهذه الممتلكات لها حرمة، فلا يجوز تفتيشها أو الحجز عليها أو الاستيلاء أو التنفيذ عليها [1]".

وبالتالي نجد أن مقر البعثة يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها بغض النظر عن مالكها طالما تستعمل لغرض البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة.

في حين تعرف البعثة الدبلوماسية بأنها "مجموعة من الأفراد ترسلهم الدولة لتمثيلها والتحدث والتفاوض باسمها مع دولة أخرى، وتعد البعثة الدبلوماسية أداة الاتصال بين الدولة الموفدة لها والدولة الموفد لديها"[2]. ويرأس المجموعة الموفدة شخص مسؤول يعتبر الممثل الأصيل للدولة لدى الدولة الموفد إليها، ويقوم بإدارة المجموعة وتوزيع العمل بين أعضائها،

---

(1) القانون الدولي العام، الدقاق، ص 340.

(2) القانون الدبلوماسي، أبو هيف، ص99.

والحقيقة أنه ليس هناك عدد محدد لأفراد البعثة، وإنما يعتمد عدد أفراد البعثة على المصالح والوظائف التي تربط الدولة بالدولة الموفدة إليها.

الفرع الثاني: وظائف المقرات والبعثات الدبلوماسية

تلعب البعثة الدبلوماسية دورا كبيرا وهاما على الصعيد الدولي والإقليمي في تعزيز العلاقات الودية بين الدول وإنمائها، والمساهمة في توطيد الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى حفظ الاستقرار وتحقيق النمو والازدهار، ومن هذا المنطلق خولت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م في المادة (41) منها البعثة الدبلوماسية القيام بوظائف معينة، ويستخلص من هذه المادة أن وظائف البعثة الدبلوماسية تتمثل فيما يلي[1]:

1. تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.
2. حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح مواطنيها في الدولة المعتمد لديها، ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي.
3. التفاوض وتبادل وجهات النظر مع حكومة الدولة المعتمد لديها.
4. استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل المشروعة، وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى حكومة الدولة المعتمدة.
5. تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها، وإنماء علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والعلمية.

هذه بعض الوظائف الرسمية التي يجب على أفراد البعثة الدبلوماسية القيام بها، ولكن تجدر الإشارة هنا أنه ثمة أمور[2] يجب على أفراد البعثة الدبلوماسية أخذها بعين الاعتبار عند قيامهم بممارسة وظائفهم منها[3]:

1. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الموفد إليها.
2. احترام قوانين الدولة الموفد إليها.
3. احترام دستور الدولة المبعوث إليها وقوانينها ونظام الحكم فيها.

---

(1) مبادئ القانون الدولي العام، يادكار، ص250.

(2) انظر المادة(41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

(3) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، المغاريز، ص48-49.

4. الامتناع عن القيام بإثارة الاضطرابات والقلائل أو المساعدة على إثارتها.

5. عدم التصرف على وجه يمكن أن يصدم أو يجرح شعور الشعب وعقائده.

ويتضح من الفقرة السابقة أنه يقع على كاهل أفراد البعثة الدبلوماسية الكثير من الواجبات والالتزامات التي يتعين عليهم القيام بها واحترامها، لأنهم بالدرجة الأولى يمثلون دولهم لا أشخاصهم، فيجب على الدولة أن تختار أفراد البعثات الدبلوماسية بحذر وعناية فائقة، وأن يكونوا على مستوى عال من الأخلاق واللباقة في التعامل.

المطلب الثاني: الحصانة الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية

عرفت الدولة الاسلامية الحصانة الدبلوماسية وطبقتها، واستمدت مصادرها من الشريعة الاسلامية الغراء، نوضحها على النحو التالي:

الفرع الأول: القانون الدبلوماسي الإسلامي

وكما عودتنا الشريعة الإسلامية أن يكون لها فضل السبق في شتى المجالات، فإن العلاقات الدبلوماسية تحتل مركزاً مرموقاً في التاريخ الإسلامي، بسبب طبيعة الدعوة الإسلامية الممتدة، وسرعان انتشارها وامتدادها إلى كافة الأقاليم والأقطار الجغرافية والسياسية، والتي تتطلب الاتصال بالشعوب الأخرى بواسطة الرسل، بهدف نشر الإسلام وتوثيق الروابط السياسية والاجتماعية والعلمية مع تلك الشعوب[1]، قال تعالى:- ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا﴾[2]، والحقيقة أن الدبلوماسية الإسلامية إن صح التعبير لا تختلف كثيرا عن الدبلوماسية بشكل عام بمفهومها الحديث، ولكنها دبلوماسية ذات خصوصية ومرجعية إسلامية، تستمد أفكارها من المبادئ الأصيلة لروح الشريعة الإسلامية وقيمها النبيلة، وأهدافها الإنسانية السامية التي تتحرك في إطارها لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي، ولترسيخ قواعد الحوار البناء والعيش بتعاون بين الأمم والشعوب.

وبشكل عام يمكن تعريف اصطلاح القانون الدبلوماسي الإسلامي بأنه " مجموعة القواعد التي تحكم تبادل السفراء والرسل والمبعوثين الدبلوماسيين بين الدولة الإسلامية

---

(1) السفارات الإسلامية إلى أوروبا الوسطى، العدوي، ص13.

(2) [سبأ: 28].

والدول الأخرى، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وكذلك تلك التي تحدد الوضع القانوني للسفراء والرسل من حيث ما يتمتعون به من حصانات وامتيازات وما يقع عليهم من واجبات "[1]

ولعل من أبرز العوامل التي أثرت في نمو الدبلوماسية الإسلامية وتطورها، هو حضورها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك الاتصال بالدول الأجنبية ورعاياها منذ بداية بزوغ الفجر الإسلامي الساطع.

ويبدو أن التاريخ برمته لم يحفظ لنا شخصية دبلوماسية أعظم ولا أذكى ولا أنبغ من الرسول محمد بن عبد الله ﷺ، كشخصية قيادية، فقد استطاع ﷺ، بفعل شخصيته الدبلوماسية أن يكسب ثقة جميع من حوله سواء أكان من أنصاره أم من أعدائه[2].

الفرع الثاني: تطبيقات عملية للدبلوماسية في الإسلام

في الواقع إن المتتبع لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليجد أنه طبق مفهوم الدبلوماسية منذ بداية الدولة الإسلامية واستقراره في المدينة المنورة، وإنه بممارسته هذه يكون هو مؤسس الدبلوماسية الإسلامية وواضع لبنتها الأولىﷺ[3]، فقد اقتضت طبيعة الرسالة النبوية الكريمة أن تسلك سبيل الدبلوماسية تمكينا لنشر الدعوة الإسلامية[4] وهذا ثابت من خلال تعامله مع الدول المجاورة من خلال إرسال الرسل والمبعوثين واستقبالهم، لكي يحقق الهدف الأسمى وهو نشر الدين الإسلامي، ولا دليل أفضل من قوله تعالى لرسوله في كتابه الكريم:-﴿ ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ ﴾[5] فأي دبلوماسية أعظم من هذا الخطاب؟

---

(1) القانون الدبلوماسي الإسلامي، محمد، ص8 وما بعدها.

(2) فقه العلاقات السياسية الدولية في الشريعة الإسلامية، أبوعطية، ص83، نقلاعن: حماية البعثات الدبلوماسية في القانون الدولي، الشوا، ص11 .

(3) Diplomacy In The Early Islamic World " A Tenth- Century Treaties On Arab Byzantine Relations, Maria Vaio, P.3.

(4) العلاقات الدولية في الإسلام، أبو زهرة، ص96

(5) [النحل: 125]

-ويمكن استعراض بعض التطبيقات الدبلوماسية في الإسلام على النحو التالي:

1. إيفاد الرسل (السفراء)

يعتبر إيفاد الرسل -أي إرسالهم- قاعدة دولية قديمة، فعندما استقرت الأمور في الدولة الإسلامية، أوفد النبي ﷺ رسله (سفراءه) إلى حكام شبه الجزيرة العربية، وإلى ملوك الدول المجاورة (الروم في الشام، والفرس في العراق، والقبط في مصر، والنجاشي في الحبشة)[1]، فلم يترك النبي ﷺ بقعة في أرجاء المعمورة، إلا أرسل إليها سفراءه بكتاب الدعوة إلى الإسلام.

2. استقبال الرسل (السفراء)

كان النبي ﷺ يستقبل مبعوثي الدول كل يوم جمعة من الأسبوع بالمسجد الكبير في المدينة المنورة، محيطا إياهم بالحفاوة والتكريم، وكان الخليفة أبوبكر الصديق- رضي الله عنه- يقوم بدور مدير المراسم[2].

وقد استقبلت الدولة الإسلامية في عهد النبي ﷺ وفوداً كثيرة في العام التاسع للهجرة تحديدا، والذي سمي ب (عام الوفود)، وذلك لكثرة ما تردد على المدينة المنورة من وفود كانت تأخذ شكل البعثات الدبلوماسية، من هذه الوفود، وفد نجران عندما دعاهم النبيﷺ إلى الإسلام فامتنعوا ورضوا بإعطاء الجزية، وأرسل الرسولﷺ معهم أباعبيدة عامر بن الجراح أمينا عليهم[3].

- أمان السفراء في الدولة الإسلامية

وتتبين صورة أمان الرسل(عقد الأمان) في الفقه الإسلامي، في أنه عقد بموجبه يحصل الرسل على الحماية والرعاية، ويضمن لهم عدم التعرض بالسوء من اعتراض أو مضايقة أو نهب أو قتل أو غيرها[4]، فيعتبر عقد الأمان بمثابة التزام بموجبه يتم التعهد بحماية رعايا دولة أجنبية، وضمان عدم التعرض لهم وتمتعهم بكافة الحقوق الأساسية[5].

---

(1) تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلام، عفيفي، ص72.

(2) الدبلوماسية الإسلامية ومتغيرات العصر، قطان، ص169.

(3) وسائل الإتصال في الدولة الإسلامية ودورها في نشر الوعي الديني، البر، ص27 ومابعدها.

(4) أحكام الرسل والسفراء في الإسلام، نجم، ص115.

(5) تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلام، عفيفي، ص15.

فقد عمل الإسلام جاهدا على كفالة الرسل الذين كانوا يبعثون من الكفار والمشركين (الدول الأخرى)، ولم يهدر دمائهم، بل وأمنهم على أرواحهم، ومن ذلك ما رواه عبدالله بن مسعود قال: " جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي ﷺ، فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال رسول اللهﷺ: " **آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما** " [1]، وفي هذا دليل بين وواضح في أن رسول الله ﷺ قد قرر مضمون الحماية الدبلوماسية للسفراء والرسل في أنه منع قتلهما كونهما رسلا وسفراء لدولهم.

ومما يبرز سمو الشريعة الإسلامية وعلو قدرها في هذا الشأن، أنها توجب على المسلمين إن سألهم أحد المشركين الأمان وطلب الحماية، أن يجيروه ويحموه حتى يغادر حدود الدولة الإسلامية إلى مكان آخر يأمن فيه على نفسه، قال تعالى:- **﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾**[2].

المطلب الثالث: فلسفة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

في الواقع إن أداء وممارسة الدبلوماسي لوظيفته على أكمل وجه، يحتاج إلى توافر قسط من الراحة والحرية في أداء هذه الوظيفة، خاصة وأنها تمارس خارج حدود الدولة الأم، وفكرة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ليست بالفكرة الحديثة، إنما يرجع تاريخها إلى العهود الأولى للعلاقات الدولية، وإن كانت تتم بشكل غير الشكل الذي نراه اليوم، فقد ظل العرف حتى وقت قريب هو مصدرها الوحيد، ومن المبادئ التي أقرتها الأعراف والمواثيق الدولية، أن الدولة تمارس سيادتها على كل من كان داخل إقليمها البري أوالبحري أوالجوي، غير أن هناك استثناء لبعض الأشخاص، وهم الدبلوماسيين، فهم يتمتعون بقدر ملائم من الإعفاءات خاصة القضائية لتسهيل مهامهم، ففي البداية كان هناك بعض التخوف من التوسع

---

(1) مسند الإمام أحمد ابن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مسند عبد الله بن مسعود، 306/6: رقم الحديث 3761.حديث صحيح وانظر: هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، العسقلاني، تحقيق علي بن حسين الحلبي، ص73.

(2) [التوبة: 6]

في منح هذه الحصانات والامتيازات للأجانب، نظرا من الاعتقاد بأنه يسند إليهم بعض المهام التجسسية لصالح الدولة الأم، ولكن لما رأت الدول أن المصالح أكبر من المضار في منح هذه الامتيازات وأنها ستعامل الدول الأخرى وفق مبدأ المعاملة بالمثل، قررت الاعتراف بها والإبقاء عليها، ولقد ثار جدال فقهي كبير حول فكرة الأساس والسند القانوني لمنح هذه الحصانات، فقد ظهرت عدة نظريات تبين فلسفة منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية نعرضها تباعا، لذا يرى الباحث تقسيم هذا المطلب لعدة فروع، وهي كالتالي:

الفرع الأول: نظرية الامتداد الإقليمي

ومفاد هذه النظرية اعتبار المقرات والبعثات الدبلوماسية جزء من إقليم الدولة الموفدة وامتداد لها، وأن وجود المقر أو البعثة الدبلوماسية فوق أراضي الدولة الموفدة إليها يعتبر حكما وكأنهما موجودين فوق إقليم الدولة الموفدة.

وأساس هذه النظرية يقوم على الافتراض بمعنى أن المبعوث الدبلوماسي إذ يعتبر افتراضا ممثلا لشخص رئيس دولته، فإنه يعتبر كذلك عن طريق الافتراض أنه خارج نطاق السلطان الإقليمي للدولة المبعوث إليها، أي كأنه لم يغادر إقليم دولته وأن إقامته في الدولة التي يباشر فيها مهمته هي في حكم امتداد إقامته في موطنه، أو بعبارة أخرى إن مقر البعثة الدبلوماسية يقوم بأعمال وظيفته يعتبر كامتداد لإقليم الدولة التي يمثلها[1].

فيرى أنصار هذه النظرية أن المبعوثين يجب أن يعاملوا كما لو كانوا غير مقيمين بإقليم الدولة المستقبلة، وطبقا لهذه النظرية فإن " الجرائم التي تتم داخل السفارة إنما تعتبر واقعة بإقليم أجنبي، ويحكمها قانون الدولة التي يمثلها السفير، كما أن هذه النظرية تبرر حق الملجأ وعدم السماح للدولة الموفدة إليها باقتحام البعثة "[2].

والحقيقة أن هذه النظرية تعرضت للانتقاد الشديد من قبل الفقهاء والباحثين، ولم يعد لها وجود على أرض الواقع، كونها تتعارض وتتناقض مع الأوضاع الجارية فعلا، فالدبلوماسي في الدولة المستقبلة يحتاج إلى الكثير المعاملات منها الالتزام بالتعليمات البوليسية وكذلك دفع رسوم للسلطات المحلية مقابل خدمات يحصل عليها وكذلك في

---

(1) القانون الدبلوماسي، أبو هيف، ص123، ونفس المعني في: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، سرحان، ص170.

(2) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، المغاريز، ص57.

المعاملات التجارية والعقارية، فالمستقر أنه إن حدث نزاع ما، فمحكمة موطن العقار هي المختصة في حل هذا النزاع، ومن النتائج لتطبيق هذه النظرية أيضا أنه لو وقعت جريمة في مقر البعثة الدبلوماسية فإنها تعتبر هذه الجريمة وقعت في إقليم أجنبي، ووجب إخضاعها دائما لقوانين الدولة صاحبة الاختصاص، ويمتنع على الدولة الموفد إليها التحقيق أو اقتحام السفارة إلا بإذن من الدولة الموفدة، وإن هذا مما يمس مبدأ السيادة المطلقة للدول، فكيف يستقيم كل هذا مع ما تقول به هذه النظرية من اعتبار مقر البعثة هو امتداد لإقليم الدولة الموفدة؟!

الفرع الثاني: نظرية الصفة التمثيلية (النيابية)

وتسمى أيضا بنظرية التمثيل الشخصي، ومؤدى هذه النظرية أن الحصانات الدبلوماسية التي يحظى بها المبعوث الدبلوماسي تستند إلى صفة النيابية على اعتبار أنه يمثل دولته نيابة عن رئيسها[1].

وبمعنى آخر أن الحصانات والمزايا المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين تستند إلى صفتهم النيابية باعتبارهم يمثلون دولتهم نيابة عن رؤسائهم، فهي النظرية الأقدم ولها جذور عميقة في تاريخ الدبلوماسية، فإن امتداد الحصانات والامتيازات للمبعوث الدبلوماسي يرتكز على الصفة التمثيلية له باعتباره وكيلا ينوب عن رئيس الدولة في دولته لدى الدولة الأخرى، فهو يمثل رئيس دولته ويمثل دولته، ولذلك فهو يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية، فقد قضت التقاليد أن يتولى المبعوث الدبلوماسي التحدث باسم شخص الدولة، وأن يقوم بإجراء المفاوضات وتقرير ما يراه مناسبا لتعزيز أواصر العلاقات بين الدول والأقاليم[2].

وقد تعرضت هذه النظرية كسابقتها للنقد الشديد، وذلك للأسباب التالية:

أ- تضيق عن تفسير كثير من الأوضاع الجاري عليها العمل فعلا، كالحصانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي أثناء وجوده في دولة ثالثة[3].

---

(1) Source Book On Public International Law, Hillier, P.315

(2) الدبلوماسية، شباط، ، ص211.

(3) القانون الدبلوماسي، أبو هيف، ص124.

ب- إذا كان الدبلوماسي يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية لكونه ممثلا شخصيا للملك وللدولة أو نائبا عنهما، فلماذا يجب أن تتمتع عائلته بهذه المزايا الدبلوماسية، وهي لا تتمتع بأي صفة تمثيلية[1]؟!

ت- كذلك وقفت عاجزة عن حل إشكالية تمتع المنظمات الدولية بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية وامتدادها خارج حدود الدول وهي لا تعد دول أصلا.

ث- إن هذه النظرية تمحورت حول الصفة التمثيلية، دون تحديد دقيق للشخص الواجب تمثيله، فتارة تتعلق صفة التمثيل بشخص رئيس الدولة، وتارة تتعلق الصفة بالدولة وسيادتها، مما يوقع في ازدواجية الصفة التمثيلية للمبعوث، فيستفيد من نوعي الحصانات، إذ أن حصانات رئيس الدولة تتحدد على مستوى المجاملة الدولية أكثر مما تقع على مستوى مفهوم السيادة، بينما حصانات الدولة تقع على مستوى السيادة والاستقلال[2].

الفرع الثالث: نظرية مقتضيات الوظيفة (العمل الدبلوماسي)

ومقتضى هذه النظرية إلى أن الأساس في منح الحصانات والامتيازات للمقرات والبعثات الدبلوماسية هو طبيعة العمل والوظيفة التي يباشرها أفراد البعثة الدبلوماسية التي أرسلوا من أجلها.

فهذه النظرية تقضي بتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانات والامتيازات، أمر تحتمه ضرورة تمكينه من ممارسة وظيفته بشكل فعال وميسر، أي أن الحصانات المقررة لمصلحة الوظيفة وليس لفائدة الممثل الدبلوماسي الشخصية، وهذا ما قررته لجنة القانون الدولي، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث ترتكز هذه النظرية على مبدأ متطلبات الوظيفة، والضرورات العملية لأداء الوظائف الدبلوماسية على أكمل وجه وأتمه، فالحصانات والمزايا التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، ضرورة يقتضيها قيامهم بمهام وظائفهم في جو من الطمأنينة، بعيدا عن مختلف المؤثرات في الدول المعتمدين لديها[3]، حيث أن مقومات وضرورات الوظيفة تمنح الحصانات والامتيازات من أجل تسهيل عمل أو وظائف البعثة

---

(1) العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تاريخها وقوانينها وأصولها مع دراسة معمقة لإمتيازات وحصانات الموظفين الدوليين الرضا، ص112، نقلا عن: القانون الدبلوماسي، حمودة، ص50.

(2) العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تاريخها وقوانينها وأصولها، الرضا، ص112.

(3) القانون الدبلوماسي، أبوهيف، ص125.

ممثلة لشخص القانون الدولي كانت دولة أو منظمة دولية، وبهدف تحقيق مبدأ المساواة في السيادة و رفض مبدأ الخضوع والإذعان الذي يجب أن لا يسود في العلاقات الدبلوماسية، وهذا التعايش يتسع لثلاثة معايير هي المعيار الوظيفي، ومعيار السيادة، ومعيار المعاملة، وبالتالي تصبح هذه المعايير المترابطة مع بعضها البعض أساساً صالحاً لتفسير جميع أشكال الحصانات والامتيازات التي تمنح لأشخاص يمارسون العمل الدبلوماسي وهم من خارج السلك الدائم مثل رؤساء الدول و وزرائها[1].

فهذه النظرية تعتبر أكثر منطقية مع الاتجاهات الحديثة في أسس النظم القانونية، وذلك لأن حاجة العمل الدبلوماسي تفرض أن يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحرية المطلقة والحماية الكاملة ضد أي ملاحقات قضائية أو قانونية، حتى يتمكن من التحرك والتصرف والتفاوض والقيام بمجمل مهامه وواجباته بعيدا عن أي إعاقات مادية أو معنوية[2].

ومن مزايا هذه النظرية أنها تعمل على الحد من الامتيازات والحصانات التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي بالقدر الذي لا يتعارض مع أداء وظيفته بشكل أمثل.

فعلى سبيل المثال تميزت هذه النظرية في أنها لا تستند إلى حيلة قانونية، كما بررت أسباب تمتع أسرة المبعوث بالحصانة، إذ لا يستطيع المبعوث الدبلوماسي أن يمارس عمله بحرية إذا ما تعرضت أسرته لإجراءات العنف، كما بررت أيضا هذه النظرية منح موظفي (المنظمات الدولية) الحصانات والامتيازات وذلك بالنظر إلى الغاية من وظائفهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها ويؤدونها[3].

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد أخذت بهذه النظرية، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:

أ- نص تقرير أعمال معهد القانون الدولي دورة فيينا عام 1934م على " إن أساس الحصانات الدبلوماسية تكمن في المصلحة الوظيفية ".

ب- نصت مقدمة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م" إن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية إذا تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد وإنما

---

(1) تاريخ الدبلوماسية- حصانة الدولة بين الإشكالية والمعايير، اخميس، ص70.

(2) الدبلوماسية والقانون الدبلوماسي، الشيخ، ص318.

(3) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، المغاريز، ص61

تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام بمهامها على وجه مجدٍ " ، وكذلك ورد في نفس الاتفاقية أنه " مقصد الامتيازات والحصانات ليس إفادة الأفراد بل ضمان الأداء الفاعل لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول ".

ت- كما ونصت المادة(13) من اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1976م على أنه " لا تمنح الحصانات والامتيازات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة، ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم في إدارة أعمالهم لدى المنظمة ".

وعلى الرغم من التأييد الواسع لهذه النظرية ومزاياها الجمة إلا أنه ثمة بعض الملاحظات إزاء هذه النظرية، منها: أنها جاءت غامضة نوعا ما، فهي لم تحدد إلى أي مدى تمنح هذه الحصانات، فالدول الموفد إليها يمكن أن تتذرع بعدم المساس بالأمن القومي إذا رأت أن نشاط المبعوث الدبلوماسي لا يعجبها، وبطبيعة الحال فإن أمن الدول الموفد إليها واستقرارها مقدم على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

وبالرجوع إلى النظريات القانونية السابق ذكرها والمقارنة فيما بينها وبين هذه النظرية، نجد أن نظرية مقتضيات الوظيفة قد تلافت الكثير من العيوب في النظريات السابقة، ووضعت حلا لها، لذلك يجد الباحث ورغم بعض الملاحظات على هذه النظرية إلا أنها هي الأولى بالتطبيق والأكثر قبولا بين الدول والمنظمات الإقليمية والاتفاقيات الدولية.

الفرع الرابع: أساس منح الحصانة للمبعوث الدبلوماسي في الإسلام

لقد كفل الإسلام الحنيف للرسل والسفراء مختلف أنواع الحماية والرعاية والحصانة والتكريم ليتمكنوا من أداء مهامهم ويحققوا الخير والسلام للعالم[1].

ويرى البعض أن أساس حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي في الإسلام هو عقد الأمان، فيصبح به المستأمن كالذمي في الأمان، فالأمان يمنع التعرض لشخص الرسول السياسي وماله وأسرته وحاجاته بل ورسائله السياسية ولا يلزم بدفع ضرائب الدول الداخلية[2].

---

(1) العلاقات الدولية الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديث، الزحيلي، ص152

(2) الأحكام العامة في قانون الأمم، الغنيمي، ص771.

ويعرف عقد الأمان بأنه "رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله، أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما"[1].

وكما هو معلوم بأن عقد الأمان هو تصرف قانوني ذو أهمية كبيرة وينتج عنه آثارا في غاية الأهمية بالنسبة للأجنبي في الدولة الإسلامية هو و أسرته ومعاملاته...الخ

وبطبيعة الحال فهناك عدة شروط عقد الأمان منها[2]:

أ- أن يكون من أعطى الأمان مسلما.

ب- أن يكون بالغا عاقلا.

ت- الاختيار، فلا يصح من من هو مكره.

ث- أن يكون لعدد محصور.

ج- أن يكون من أعطى الأمان عالما بهذا الأمان فلو لم يكن عالما به فلا أمان له.

ح- أن لا يكون " عقد الأمان " ضارا بالمسلمين فالجواسيس والطلائع التي يرسلها العدو لاستكشاف الأرض أمام جيوشه لا يجوز إعطائهم الأمان للضرر الحاصل من ذلك.

من خلال ما سبق يتبين أن أساس حصانة المبعوث الدبلوماسي في الإسلام هو عقد الأمان، ومن الفقهاء من يرى بأن الأمان يعني الحصانة بمعناها المألوف والمعروف.

ولعل من مظاهر حرص الدولة الإسلامية على حفظ أمنها ومصالحها العليا في مجال العلاقات الدبلوماسية، ما تتخذه الدولة الإسلامية من وسائل وقائية نشير إلى أحدها، ألا وهي رد الرسل، ورد الرسل هو تقييد السفراء في الدولة الإسلامية[3] ، ويرادف اليوم اعتبار المبعوث الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه وأمره بمغادرة البلاد.

وهذه الوسيلة هي ذاتها المتبعة في النظم الدولية الحديثة، فقد نصت المادة(9) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م بأن " للدولة الموفد إليها وفي أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة الموفدة أن رئيس بعثتها أو أي عضو من أعضاء بعثتها

---

(1) مغني المحتاج، الشربيني، ج296/4.

(2) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، المغاريز، ص65

(3) الردع في النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية، أبو الوفا، ص120.

الدبلوماسيين أصبح شخصا غير مرغوب فيه" وكذلك ما أشارت إليه المادة(26) من ذات الاتفاقية بأن " الدولة الموفد إليها تكفل حرية الانتقال والسفر في إقليمها لجميع أفراد البعثة مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المنظم أو المحظور دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القومي ".

مما سبق نستنتج أن الإسلام قد قرر للمبعوث الدبلوماسي حصانة شخصية تتعلق بتأمين نفسه وماله وأسرته إن التزم واحترم قوانين وتعاليم الدولة الموفد إليها حتى يلوذ بالمأمن..

مما تقدم يظهر لنا أن الحصانة القضائية للمبعوث للدبلوماسي في الشريعة الإسلامية هي حصانة نسبية ليست مطلقة، وذلك واضح من اختلاف فقهاء الشريعة في شأنها، ولعل الهدف من ذلك هو ما تتطلبه مقتضيات وسبل التوازن بين حصانة المبعوث الدبلوماسي لممارسة وظيفته وحق الدولة الإسلامية في حماية كيانها الأمني.

ولعل فلسفة الشريعة الإسلامية في الحد من من الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي هو عدم إساءة استعمال هذا الحق والتغول فيه، فالمبعوثون الدبلوماسيون وفق الشريعة يجب أن يختاروا من خيرة القوم وأفضلهم وأتقاهم، فإذا ما طبق هذا المبدأ في التعيين والاختيار، فأنى لهؤلاء المبعوثين أن يرتكبوا مخالفات وجرائم تؤثر سلبا عليهم وعلى دولهم.

وبعد استعراض الأساس القانوني لمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية يجد الباحث أن النظرية الثالثة (نظرية مقتضيات الوظيفة) بالنظر إلى مقوماتها وركائزها هي نظرية لا تشتمل على محظور شرعي وبالتالي فهي لا تتعارض والأساس القانوني لمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية ألا وهو عقد الأمان الذي أشارت له النصوص الشرعية والقواعد الفقهية الكلية، هذا من جهة، ومن أخرى فإنه يحقق مصالح شرعية تعود على الأمة الإسلامية في علاقاتها مع الدول الأخرى.

المبحث الثاني

السلطان المكاني للقواعد التجريمية

إن دراسة السلطان المكاني للقواعد التجريمية يقتضي منا تقسيم الدراسة إلى مطلبين، الأول هو المبادئ العامة التي تحكم السلطان المكاني للقواعد التجريمية في التشريع الوضعي، ثم في المطلب الثاني أتكلم عن ماهية المبادئ العامة التي تحكم السلطان المكاني للقواعد التجريمية في الشريعة الإسلامية.

المطلب الأول: المبادئ العامة التي تحكم السلطان المكاني للقواعد التجريمية في التشريع الوضعي

ويتحدد السلطان المكاني للقواعد التجريمية في التشريع الوضعي على أساس أربعة مبادئ، سيتم تناولها من خلال الفرع التالية:

الفرع الأول: مبدأ إقليمية القواعد التجريمية

ويعني مبدأ إقليمية القانون الجنائي أن القانون الجزائي لدولة ما، يشمل الأشخاص الذين يقترفون الجريمة على أرض الدولة مهما كانت جنسياتهم. ويستند هذا المبدأ إلى أن من حقوق الدولة الأساسية، حقها على أرضها، وحقها في صيانة أمنها ونظامها، والدفاع عن سلامة الأشخاص والأموال والأشياء الموجودة ضمن نطاق حدودها الإقليمية، ومن أولى مظاهر استعمال هذه الحقوق، تطبيق القانون الجنائي للدولة على الجرائم التي تقع في إقليمها، ومن ثم افتراض أن محاكمها هي صاحبة الاختصاص في محاكمة مقترفي هذه الجرائم، وهذا المبدأ معمول به في جميع قوانين العالم، لأنه مظهر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، وعنصر من عناصر استقلالها[1].

وبالنسبة للإقليم الفلسطيني فإنه يشمل ثلاثة أجزاء: البري والبحري والجوي، ويتحدد في ضوء مصادر القانون الدولي العام، وخاصة المعاهدات والعرف الدولي[2].

---

(1) شرح قانون العقوبات القسم العام – نظرية الجريمة، السراج، ص64.

(2) مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، جرادة، ص93.

ولقد نص قانون العقوبات الفلسطيني عل هذا المبدأ بقوله: " إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يتناول اختصاص محاكم فلسطين جميع أنحاء فلسطين ومسافة ثلاثة أميال بحرية من شاطئ فلسطين مقيسة من أوطى علامة للجزر "[1].

ولقد وسع المشرع الفلسطيني من حدود مبدأ الإقليمية بالنص على أنه: " إذا ارتكب فعل، بعضه داخل نطاق اختصاص محاكم فلسطين وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرماً ينطبق على أحكام هذا القانون فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم، فكل شخص ارتكب أي قسم من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص محاكم فلسطين يجوز محاكمته ومعاقبته بمقتضى هذا القانون كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم "[2] .

غير أن مبدأ إقليمية القواعد التجريمية ليس على إطلاقه، ويرد عليه استثناءان هما[3]:

أ- أن القانون الجنائي لا يطبق على الجرائم التي تقع في الأماكن التي تتمتع بإعفاءات أو حصانات دبلوماسية: كالسفارات والقنصليات والأماكن التي يقيم فيها رؤساء الدول الأجنبية.

ب- عندما يعترف المشرع الفلسطيني ببعض الإجراءات[4] التي تباشرها سلطات قضائية أجنبية، سواء أكان ذلك بمقتضى نص قانوني أم معاهدة دولية.

وهناك امتداد صوري لإقليم الدولة وذلك لحماية مصالح الدولة وأمنها الخارجي، وعدم إفلات بعض المجرمين من الجزاء، ويتمثل هذا الامتداد في سريان أحكام قانون العقوبات على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الفلسطيني أو في المدى الجوي الذي

---

(1) انظر المادة (6) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م.

(2) انظر المادة (7) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م.

(3) الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، سلامة، ص38.

(4) من الأمثلة عليها:

أ- الاعتراف من قبل المشرع بالحكم الأجنبي الصادر في جريمة أرتكبت في الخارج.

ب- الاعتراف ببعض الإجراءات التي تباشر بمعرفة هيئات قضائية أجنبية عند النظر في طلبات تسليم المجرمين من غير الرعايا الفلسطينيين.

ت- تنظم بعض المعاهدات القضائية الإنابات القضائية.

وتمت الإشارة إليها في: مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، جرادة، ص97.

يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية[1].

الفرع الثاني: مبدأ عينية القواعد التجريمية

ومعنى هذا المبدأ هو تطبيق القانون الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب في الخارج جريمة تمس بالمصالح الأساسية للدولة، بشرط أن يتم القبض عليه في الدولة أو أن تحصل عليه عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة[2].

وبهذا الصدد فقد قرر المشرع الفلسطيني في الضفة الغربية سريان أحكام قانون العقوبات على كل فلسطيني أو أجنبي–فاعلا كان أم شريكا–،محرضا أم متدخلا ارتكب خارج الضفة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية المحلية أو الأجنبية المتداولة قانونا أو تعاملا في الضفة الغربية[3].

ويلاحظ من الفقرة السابقة أن المشرع قد حدد هذه الجرائم على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها، كما يكفي أن يكون معاقبا عليها في قانون العقوبات الفلسطيني دون اشتراط المعاقبة عليها في قانون العقوبات الأجنبي.

وأخيرا لم يشترط التشريع عودة المتهم إلى البلاد لمحاكمته، فتجوز محاكمته والحكم عليه باعتباره متهماً غائباً أو فاراً، متى قامت كافة الشروط التي تخضعه لمبدأ العينية[4].

مع ملاحظة أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة2001م لا يعرف نظام المحاكمات الغيابية في الجنايات، ويقصرها على الجنح والمخالفات، وإن كان قد اعتمد نظام محاكمة المتهم الفار ليسد الخلل الذي اعتراه، ورغم ذلك فإن هذا النظام قاصر ولا يحقق الغاية التي يبتغيها المشرع.

---

(1) انظر المادة(8) من قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960م المطبق في الضفة الغربية.

(2) شرح قانون العقوبات القسم العام، خوري، ص28.

(3) انظر المادة (9) من قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960م المطبق في الضفة الغربية.

(4) شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، السعيد، ص114.

الفرع الثالث: مبدأ شخصية القواعد التجريمية

ومعنى هذا المبدأ هو سريان نطاق القواعد التجريمية على كل الأشخاص الذين يتواجدون داخل الدولة، سواء أكانوا مواطنين أو أجانب أو عديمي الجنسية عى حد سواء، ويحمل هذا المبدأ فرضين هما:

أ- مبدأ الشخصية الجنائية الإيجابية: ومعناه تطبيق قانون العقوبات على كل شخص يحمل جنسية فلسطينية ارتكب جناية أو جنحة في الخارج ثم عاد إلى أرض الوطن، وقد أخذ المشرع في الضفة الغربية بهذا المبدأ[1].

ب- مبدأ الشخصية الجنائية السلبية: ومعناه تطبيق قانون العقوبات على كل شخص أجنبي الجنسية اذا ارتكب جناية أو جنحة بحق فلسطيني (المجني عليه) في الخارج، ويهدف هذا المبدأ هو حماية المواطنين الفلسطينيين في الخارج، وجدير بالذكر أن المشرع الفلسطيني، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2003م قد أخذا بهذا المبدأ.

وتتجلى أهمية هذا المبدأ في أنه مكمل لمبدأ الإقليمية ويؤدي إلى العقاب إذا ارتكبت الجريمة في الخارج، لأنه لو اكتفينا بمبدأ الإقليمية هذا يعني أن كل شخص ارتكب جريمة في الخارج ثم عاد إلى أرض الوطن فإنه لن يعاقب، كما لايجوز للدولة أن تسلم الجاني الذي يحمل جنسيتها إلى الدولة التي وقعت فيها الجريمة[2]. وقد نص مشروع قانون العقوبات الفلسطيني[3] على أن: " كل فلسطيني ارتكب وهو خارج البلاد فعلا يعد جناية أو جنحة في القوانين الفلسطينية يعاقب بمقتضى أحكامها إذا عاد إلى فلسطين مادام الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه ". وبالتالي يشترط لتطبيق أحكام هذا المبدأ الشروط التالية[4]:-

1. أن يكون المتهم فلسطينيا.
2. ارتكاب جناية أو جنحة.
3. ازدواجية التجريم في التشريع الفلسطيني والأجنبي.
4. عودة المتهم الفلسطيني.

---

(1) انظر المادة (10/1-2-3) من قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960م.
(2) شرح قانون العقوبات القسم العام – نظرية الجريمة، السراج، ص27.
(3) انظر المادة(5) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2003م.
(4) مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، جرادة، ص ص107-108.

إلا هناك بعض الإستثناءات التي ترد على مبدأ شخصية القواعد التجريمية منها[1]:

1) الحصانات المقررة للوطنيين

يتمتع بعض مسؤولي السلطة الوطنية بالحصانة، وذلك رغبة من المشرع في أن يحفظ لهم استقلالهم في قيامهم بأعمالهم الوظيفية على أكمل وجه دون أي ضغوطات أو ابتزاز من السلطة التنفيذية، وهذا لا يمنع من مساءلتهم، بل خضوعهم لقواعد خاصة بهم، وهذه الحصانات هي: الحصانة التنفيذية والقضائية والتشريعية.

2) الحصانات المقررة للأجانب

ويقرر المشرع في الضفة الغربية عدم سريان قواعد قانون العقوبات على الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك الخارجي والقناصل والأجانب في الضفة، ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام[2].

وإن الرؤساء وملوك وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجانب يتمتعون بحصانة عامة تشمل كل سلوك يصدر عنهم وتمتد إلى أفراد أسرهم وحاشيتهم، كونهم يمثلون دولا ومملكات ذات سيادة، فلا يخضعون للسيادة الوطنية، لأن إخضاعهم لها ينطوي على مساس بسيادة الدولة أو المملكة التي يمثلونها، وبالتالي فالحصانة التي يتمتعون بها هي مجرد حصانة وظيفية لا تمتد إلى ما يقومون به في حياتهم الخاصة.

الفرع الرابع: مبدأ عالمية القواعد التجريمية

ويعني هذا المبدأ الاحتياطي الذي تأخذ به بعض التشريعات وليس جلها سريان التشريع الوطني على الجرائم التي ترتكب في الخارج ثم يعود أو يدخل بعدها الجاني إلى الإقليم المحلي.

ولا شك أن مثل هذا الاختصاص ضرورة ملحة وجادة للمجتمع الدولي لاستئصال شأفة وأصل الإجرام العالمي المنظم، فإنه مع التطور الهائل في وسائل الاتصال وكذلك المواصلات أدى إلى فتح الحدود والسدود أمام الجناة وإفلاتهم في كثير من الأحيان من العقاب والجزاء المقرر لهم.

---

(1) مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، جرادة، ص108 ومابعدها.

(2) انظر المادة(11) من قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960م المطبق في الضفة الغربية.

ولذا فقد قرر المشرع الفلسطيني في الضفة الغربية سريان أحكام قانون العقوبات على كل أجنبي مقيم في الضفة الغربية، فاعلاً كان أم شريكاً، محرضا ًأم متدخلاً، ارتكب خارج الضفة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون، إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل[1].

وقد أحسن المشرع الفلسطيني صنعا في الضفة الغربية عندما قرر أنه لا يحول دون الملاحقة في الضفة، الأحكام الصادرة في الخارج متى ارتكب الشخص أية جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو زور أوراق أو السندات المصرفية الفلسطينية أو الأجنبية المتداولة قانونا أو تعاملا في الضفة. وكذلك الأحكام الصادرة في الخارج في جريمة اقترفت داخل الضفة. وفي كلتا الحالتين تمتتع الملاحقة في الضفة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على إثر اخبار رسمي من السلطات الفلسطينية. على أن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في الضفة الغربية[2].

- الجرائم التي تقع في السفارات الفلسطينية

كان القانون الدولي العام قديما تسوده نظرية امتداد الإقليم كحيلة قانونية بمقتضاها تعتبر السفارة جزء من إقليم الدولة الممثلة لها واعتبارها خارج اقليم الدولة المعتمدة لديها، إلا أن الفقه الحديث رفض هذه النظرية بوصفها تعتمد على حيلة تشريعية لا تتفق مع الواقع ويمكن أن تؤدي إلى نتائج خاطئة منها[3]:اعتبار الجرائم التي ترتكب في السفارة وكأنها ارتكبت في خارج إقليم الدولة التي بها السفارة بما يتنافى مع الحقيقة والواقع.

ويجمع الفقهاء على أن الأمر يقتصر على منح أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة حصانة دبلوماسية اقتضتها الاعتبارات الدولية وما تفرضه من ضرورة تأكيد استقلال الدبلوماسي وحريته في الدولة التي يعمل فيها[4].

فهي تهدف إلى تمكينه من القيام بأعمال وظيفته بحرية وهدوء وطمأنينة ودون عوائق أو حواجز من السلطات المحلية، وهو ما عبرت عنه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م.

---

(1) انظر المادة (4/10) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المطبق في الضفة الغربية.
(2) انظر المادة (12) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المطبق في الضفة الغربية.
(3) مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، جرادة، ص119.
(4) الوسيط في قانون العقوبات، سرور، ص203-204.

وهذه الحالة تفترض عدة فروض[1]:

أولاً: أن تقع الجريمة داخل السفارة الفلسطينية في الخارج ويكون جميع أطرافها فلسطينيين، الجناة والمجني عليهم.

ثانياً: أن تقع الجريمة داخل السفارة الفلسطينية في الخارج ويكون الجاني فلسطيني ويكون المجني عليه من رعايا الدولة المستضيفة أو أجنبي من دولة ثالثة.

ثالثاً: أن تقع الجريمة داخل السفارة الفلسطينية في الخارج ويكون الجاني من رعايا الدولة المستضيفة أو أجنبي من دولة ثالثة ويكون المجني عليه فلسطيني.

والعبرة في هذه الحالات ليس بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، ولا بالجنسية التي يحملها أي طرف من أطراف الواقعة، ولكن الأمر يتعلق بمن يحمل حصانة دبلوماسية من المتهمين دون الآخرين، بحيث تتولى دولته اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقه، فتعيده إلى الوطن وترفع عنه الحصانة الدبلوماسية وفقا للأصول المرعية، ثم تقدمه للمحاكمة طبقا للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية المحلي وليس طبقا لقانون الدولة المستضيفة، وذلك بشرط تطبيق الشروط المقررة في القانون عند محاكمة شخص ارتكب جريمة في الخارج وهي: أن يكون مواطنا فلسطينيا، وأن تكون الجريمة التي ارتكبت من نوع جناية أو جنحة، وازدواجية التجريم في الدولتين، وعودة المتهم إلى أرض الوطن. أما المتهم الذي يحمل جنسية الدولة المستضيفة أو الدولة الثالثة فتتم محاكمته داخل الدولة المستضيفة طبقا لقانونها الجزائي المحلي[2].

المطلب الثاني: السلطان المكاني للقواعد التجريمية في الشريعة الإسلامية

ويقتضي دراسة هذا المطلب أن نقسمه إلى فرعين الأول نتحدث فيه عن إقليمية القواعد التجريمية في الشريعة الإسلامية بشيء من الإيجاز والثاني نتحدث فيه عن شخصية القواعد التجريمية في الشريعة الإسلامية.

---

(1) مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، جرادة، ص119.

(2) المرجع السابق، ص120.

الفرع الأول: إقليمية القواعد التجريمية في الشريعة الإسلامية

الأصل في الشريعة الإسلامية أنها عالمية لا مكانية فهي تخاطب العالم بأكمله لا بجزء منه، لجميع الناس دون تمييز فيما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو غيرها، فهي تخاطب المسلم وغيره، وساكن البلاد الإسلامية وسواه، لكن لما كان الناس كلهم لا يؤمنون بها ولا يمكن أن تفرض عليهم جبرا، انحصر تطبيق أحكامها في البلاد التي يفرض المسلمون سلطانهم عليها دون غيرها من البلاد الأخرى. إذن فالظروف والضرورة هي التي جعلت من الشريعة الإسلامية إقليمية وإن كانت في أساسها عالمية، ونستنتج مما سبق أن الشريعة الإسلامية في أساسها شريعة عالمية من الناحية العلمية، ولكنها في تطبيقها شريعة إقليمية إذا نظرنا إليها من الوجهة العملية[1].

ويتضح لنا مما سبق بيانه، أن المبدأ الشرعي العام في الشريعة الإسلامية هو سريانها على كافة الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام، أيا كان مرتكبها مسلما أم ذميا، وعلى الجرائم التي ترتكب في دار الحرب من مقيم في دار الإسلام.

ولكن فقهاء القانون اختلفوا في تطبيق هذا المبدأ تبعا للاعتبارات المختلفة التي نظر إليها كل منهم على ثلاثة نظريات، تكاد تكون نفس النظريات التي عرفتها القوانين الوضعية اليوم وهي:-

الأولى/ ومفهوم هذه النظرية بأنها تقضي بتطبيق القانون على من يحملون جنسية الدولة دون غيرهم في الداخل والخارج، وهي تشبه نظرية أبي حنيفة في الفقه الإسلامي التي تعني بتطبيق القانون في إقليم الدولة على رعاياها فقط دون الأجانب، مع الإشارة إلى أن الحنفية يفرقون بين حقوق الله، وحقوق العباد، فحقوق العباد يعاقب عليها وإن كان مرتكبها من غير المسلمين[2]، ولكنها تخالف نظرية أبي حنيفة في أن القانون يتبع الرعايا في الخارج، الأمر غير المقرر عند أبي حنيفة.

---

(1) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة، ص239.

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج131/7 وما بعدها

الثانية/ وهي تقضي بتطبيق القانون على جميع من يقطنون داخل الدولة –الوطنيين والأجانب– على ما يرتكبونه من جرائم داخل إقليم الدولة فقط، أما ما يرتكبونه في الخارج فلا عقاب عليه، وهي نفس نظرية أبي يوسف في الفقه الإسلامي[1].

الثالثة/ ومؤدى هذه النظرية أنها تطبق القانون على كل المقيمين بأرض الدولة –الوطنيين والأجانب–، إذا ما وقع منهم أي جريمة داخل إقليم الدولة، وكذلك تقضي بتطبيق القانون على بعض الجرائم التي ترتكب خارج حدود الدولة، وهذه النظرية هي السائدة حاليا في القوانين الوضعية.ولا فرق بين هذه النظرية ونظرية الأئمة: مالك والشافعي وأحمد، إلا أن نظرية الفقهاء الإسلاميين تجعل العقاب واجبا في بعض الجرائم التي تقع في الخارج، ولا خيار لولي الأمر فيه، وتترك لولي الأمر أن يعاقب على البعض الآخر إن رأى مصلحة في ذلك[2].

ويتبين مما سبق أنه في حال طبقت النظريات الإسلامية وخاصة الأخيرة في أن كل جريمة يرتكبها صاحبها من رعايا الدولة الإسلامية في الداخل أو الخارج يعاقب بالعقوبة المقررة لها في الشريعة الإسلامية، ولا يضير الجاني إن ترك بلاده وهرب إلى بلد إسلامي آخر أن يفلت من العقاب، والسبب الوحيد لهذه النتيجة هو خضوع البلاد الإسلامية جميعها لسلطان واحد وهو(الشريعة الإسلامية)، واعتبار البلاد الإسلامية بكامل أقطارها قطراً واحداً على اختلافها، وكذا اعتبار كل حكومة من حكوماتها ممثلة للأخرى في توقيع العقوبة. ولا شك بأن هذه النتيجة هي عين ما يحلم به فقهاء القانون الجنائي اليوم من توحيد القانون على مستوى العالم، وملاحقة الجناة على أي جرم يرتكبونه في أي بقعة من بقاع الأرض[3].

الفرع الثاني: مبدأ شخصية القواعد التجريمية في الشريعة الإسلامية

إن الشريعة الإسلامية تطبق مبدأ المساواة على أوسع مدى يتصوره العقل البشري، فهي لا تفرق في نصوصها بين الرؤساء والمرؤوسين، ولا بين الحكام والمحكومين، ولا بين ممثلي الدول السياسيين والرعايا العاديين.

---

(1)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ، ج131/7.

(2) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة، ص252.

(2) المرجع السابق، ص253 وما بعدها.

فهي تسوي بينهم في مجال المسؤولية الجنائية، فلا قداسة في الشريعة الإسلامية لأحد على أحد، فإذا ما ارتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أي فرد من أفراد المجتمع، قال تعالى:- ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾[1] وقال جل شأنه أيضا:- ﴿ وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ﴾[2] ولقد كان رسول الله ﷺ وهو يرأس أعلى الهرم في الدولة الإسلامية لا يدعي لنفسه حصانةً ولا امتيازاً، فقد خرج أثناء مرضه الأخير على المنبر أمام الناس وقال: " **أيها الناس.... من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه..**"[3]

وفي تقرير منه ﷺ على عدم تمييز أفراد أسرته عن أفراد المجتمع وكذا عدم تمييز الأقوياء على الضعفاء، ولا الأغنياء عن الفقراء، ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها " أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ؟، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ : (أتشفع في حد من حدود الله؟)، ثم قام فاختطب ثم قال: **(إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها)** "[4].

ولم يدع لنا التاريخ مجالا أن نشكك في هذا المجال، فالأمثلة فيه أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، فقد جرى العمل على محاكمة الخلفاء والملوك والولاة أمام القضاء العادي، وبالطريق العادي، فهذا هو علي بن أبي طالب في خلافته يفقد درعا له، ويجدها مع يهودي يدعي ملكيتها، فيرفع أمره إلى القاضي فيحكم لصالح اليهودي ضد علي[5].

ويقص علينا التاريخ أن المأمون وهو خليفة المسلمين اختصم مع رجل بين يدي يحيى بن أكثم قاضي بغداد، فدخل المأمون إلى مجلس يحيى وخلفه خادم يحمل طنفسة[6]لجلوس

---

(1) [الإسراء: 15]

(2) [الإسراء: 13]

(3) المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، حديث ضعيف، رقم الحديث54، ج280/18.

(4) صحيح البخاري، البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغار، 175/4: رقم الحديث 3475.

(5) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة، ص277.

(6) الطنفسة: البساط، وهو ما يفرش على الأرض للجلوس عليه، المعجم الوسيط، إعداد مجمه اللغة العربية بالقاهرة، بتصرف يسير.

الخليفة، فرفض يحيى أن يميز الخليفة على أحد أفراد رعيته، وقال: يا أمير المؤمنين، لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس دونه، فاستحيا المأمون ودعا للرجل بطنفسة أخرى[1].

ومن هنا يظهر لنا تجلي الشريعة الإسلامية بصورتها البهية وهي تقرر مبدأ المساواة على أوسع نطاق، وبشكل لم يسبق له مثيل من القوانين الوضعية التي أخذت بمبدأ شخصية القواعد التجريمية لكنها لم تفلح في تطبيقه كما الشريعة الإسلامية، وإن ما قررته الشريعة من أحكام في مبدأ المساواة لهو عين الحلم الذي تحلم به البشرية كافة منذ قرون عدة.

(1) الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي دراسة فقهية وافية حول قواعد وأصول علم الإجرام في ميزان الفقه الإسلامي، يونس الشافعي،ص101.

الفصل الأول

الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية وأنواع الحصانات التي يتمتعون بها

الفصل الأول
الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية وأنواع الحصانات التي يتمتعون بها

تمهيد:

بعد أن تعرفنا على ماهية المقرات والبعثات الدبلوماسية والوظائف التي تقوم بها لا بد لنا أن نتطرق لمعرفة الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية وكذلك أنواع الحصانات التي يتمتعون بها، لذلك يرى الباحث تقسيم هذا الفصل الى مبحثين أساسين هما:

المبحث الأول: الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية

المبحث الثاني: الإطار المفاهيمي للحصانات الدبلوماسية وأنواعها

المبحث الأول

الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية

والحديث عن الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية يتطلب منا تقسيم المبحث إلى عدة مطالب كالتالي:

المطلب الأول: البعثات الدبلوماسية والمعينون فيها

إن البعثة الدبلوماسية تحتاج إلى مقرات كي تباشر أعمالها فيها، فما طبيعة هذه الأعمال، ومن الأشخاص الذين يتم تعيينهم كي يقوموا بها، وماهي شروط تعيينهم، كل هذا وغيره، سنحاول الإجابة عليه من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: الأشخاص الذين تشملهم الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

يتطلب العمل الدبلوماسي عددا من المبعوثين الدبلوماسيين، وعدد هؤلاء يختلف من بعثة لأخرى تبعا لقدر وأهمية المصالح بين الدول[1] وذلك لأن الأعمال الدبلوماسية كثيرة بطبيعتها متشعبة بتطبيقها، وهذا التعدد أدى إلى أن الوظيفة الدبلوماسية لا يقوم بها فرد واحد، وإنما مجموعة من الأفراد يشتركون فيما بينهم بسمات محددة، وهذا العدد يختلف من دولة لأخرى حسب اتفاق مبرم بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة كما أسلفنا سابقا.

ولقد بينت المادة(37) من اتفاقية فيينا الأشخاص الذين تشملهم الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ومن خلال هذه المادة نستنتج أن الأشخاص الذين تشملهم الحصانات والامتيازات هم:

1. يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته إن لم يكونوا من مواطني الدولة الموفد إليها بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد (29-36).
2. يتمتع موظفو البعثة الإداريون والفنيون، وكذلك أفرا أسرهم من أهل بيتهم، إن لم يكونوا من مواطني الدولة الموفد إليها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المواد (29-35) بشرط أن لا تمتد الحصانة المنصوص عليها في الفقرة (31/1) فيما يتعلق بالقضاء المدني والإداري للدولة الموفدة إليها إلى الأعمال

---

(1) المبادىء الأولية في القانون الدبلوماسي، خضير، ص43.

التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم، ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها في الفقرة (36/1) بالنسبة الى المواد التي يستوردونها أثناء أول استقرار لهم.

3. يتمتع مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة الموفد إليها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالحصانة بالنسبة للأعمال التي يقومون بها أثناء أدائهم لواجباتهم، وبالإعفاء من الرسوم والضرائب والرواتب التي يتقاضونها لقاء خدمتهم وبالإعفاء المنصوص عليه في المادة(33).

ويشترط لتمتع أسرة المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية مايلي[1]:

- يجب أن يكونوا هؤلاء الأفراد من أهل بيت المبعوث الدبلوماسي.
- يجب ألا يكون أسرة المبعوث الدبلوماسي من رعايا الدولة المستقبلة، وإنما من رعايا الدولة المرسلة أو من رعايا دولة ثالثة.

ويرى الباحث أن التوسع في امتداد الحصانات والامتيازات لأسرة المبعوث الدبلوماسي أمر غير مقبول، إذ الأصل أن القانون الوطني للدولة المستقبلة يسري على كامل إقليمها، وأعضاء البعثة الدبلوماسية مستثنون من هذا الأصل، ولا يجوز التوسع في الاستثناء ولا يجوز القياس عليه كذلك.

وجدير بالذكر أن الدول حاليا لا تنتهج منهجا واحدا أو مستقرا في معاملة الدبلوماسيين، ولوحظ أن هذا الأمر مختلف عليه ما بين دولة وأخرى، وتميل بعض الدول حديثا إلى التشديد والمنع في امتداد الامتيازات والحصانات بسبب المخالفات والانتهاكات التي يرتكبها بعض أعضاء البعثة[2].

ويلاحظ أن وصف أعضاء السلك الدبلوماسي ينطبق على رئيس البعثة والموظفين الدبلوماسيين دون غيرهم[3]،وقد صنفت المادة(14) من اتفاقية فيينا لعام1961م رؤساء البعثات الدبلوماسية، في ثلاث فئات تشمل مايلي:

أ- السفراء والقاصدون الرسوليون،أي سفراء البابا، المعتمدون لدى رؤساء الدول، وكذلك الآخرون ذوي المرتبة المماثلة.

---

(1) انظر المادة (37) من اتفاقية فيينا.

(2) الأساس القانوني لمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الزبن، ص28.

(3) القانون الدولي العام، ملندي، والحموي، ص123.

ب- المبعوثون والوزراء المفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء، المعتمدون لدى رؤساء الدول.

ت- القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية.

الفرع الثاني: شروط تعيين البعثات الدبلوماسية

بداية تنص المادة السابعة من اتفاقية هافانا لسنة 1928م على أن الدول حرة في اختيار موظفيها الدبلوماسيين، فمسألة اختيار المبعوثين الدبلوماسيين تعتبر من المسائل الداخلية للدول، تنظمها كيفما شاءت، وغالبا ما يوجد في كل دولة قوانين خاصة تنظم هذه المسألة، والذي يعنيه هذا أن الدول تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في الوظائف الدبلوماسية[1].

وبالنظر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1964م، نجد أنه نصت غلى بعض الشروط الواجب توافرها في موظفي السلك الدبلوماسي في المادة(22) منها، من هذه الشروط:

أ- يجب أن يحمل الموظفون القنصليين من حيث المبدأ جنسية الدولة الموفدة.

ب- لا يمكن تعيين موظفين قنصليين من بين أشخاص يحملون جنسية الدولة المضيفة إلا بموافقة تلك الدولة الصريحة التي يمكن سحبها في كل وقت.

ت- للدولة المضيفة أن تحتفظ بنفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسو أيضا مواطنين للدولة الموفدة.

وأخيرا نجد أن القانون الفلسطيني للسلك الدبلوماسي رقم(13) لسنة 2005م، نص على عدد من الشروط والمعايير الخاصة التي لا بد منها ليلتحق الموظف بالعمل في السلك الدبلوماسي منها[2]:

1. أن يكون فلسطينيا متمتعا بالأهلية الكاملة.
2. أن يكون حاصلا على الدرجة العلمية الأولى على الأقل.
3. أن يتم تعيينه وفقا لمسابقة عامة تجريها الوزارة لاختيار موظفي السلك ويتم اختيار من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها لهذا الغرض، ويحدد النظام شرط ذلك.

---

(1)الدبلوماسية المعاصرة، صباريني، ص100

(2) انظر المادة (12/11) من قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم 13 لسنة 2005م.

4. ألا يكون محكوما بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5. أن يكون حسن السمعة والسلوك.

الفرع الثالث: المرأة والوظائف الدبلوماسية

ويثار التساؤل في هذا المقام، هل الوظائف الدبلوماسية محصورة في جنس الرجال دون النساء؟ إلى فترة ليس بالبعيدة كانت تعهد هذه الوظائف للرجال فقط دون النساء، كون الرجال أقدر على ممارسة هذه الوظيفة من النساء، وأكثر تحملا لضغوطات العمل والسفر من النساء، هذا من جانب، ومن آخر فإن النساء في غالبيتهن يتأثرن بالعواطف وأكثر عرضة للتأثير عليهن من الرجال، مع أن بعض النساء من ثبت صلاحهن ورشدهن بقدر لا يقل عن الرجال،

إلا أنه في الوقت الحالي لم يعد شرط الجنس على درجة من الأهمية إذا ماقورن بالكفاءة في التعيين لهذه الوظائف، فلم يعد في الوقت تفرقة كبيرة بين الرجال والنساء، إلا أن بعض الدول حاليا لا تجرؤ أن تعهد للنساء بمناصب دبلوماسية رئيسية وخاصة الإسلامية منها–كون هذا الشيء يتعارض وأحكام الشريعة الغراء– ولا تمانع تلك الدول في تعيينهن فيما دون ذلك من هذه المناصب[1].

ولم يجد الباحث في قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم(13) لسنة 2005م، في شروط من يجوز لهم الالتحاق بهذه الوظائف ما يتعلق بشرط الجنس.

الفرع الرابع: رعوية من يعينون في الوظائف الدبلوماسية

يجب أن يكون المعينون في الوظائف الدبلوماسية من رعايا الدولة التي يمثلونها لا من دولة أخرى، وذلك لأن الوظائف الدبلوماسية التي يقومون بها من الوظائف العامة بالمعنى الإداري التي ينحصر التعيين فيها على رعاياها، لأن رعايا الدولة التي تربطهم بدولتهم رابطة الولاء والتبعية، وهم أحرص من غيرهم وأقدر على رعاية مصالحها، فغالبا ما تنص القوانين والتشريعات الداخلية الناظمة للتمثيل الدبلوماسي على أن التمتع برعوية دولة ما شرط أساسي للتعيين في وظائفها التمثيلية[2].

---

(1) القانون الدبلوماسي، أبو هيف، ص123.

(2) المرجع السابق، ص123.

وليس هناك قاعدة دولية إلزامية تنفي بأن تعهد دولة ما لتمثيلها في الخارج لشخص أو أكثر من غير رعاياها لاعتبارات خاصة بها، أو لظروف حرجة كحالة الحرب مثلا، وقطع العلاقات الدبلوماسية، ولكن بصفة مؤقتة، وهذا ما فعلته بعض من دول أمريكا اللاتينية وكذلك الأوربية منها فرنسا[1].

والحقيقة أن هذا الأمر غير مستساغ منطقيا ولا قانونيا حتى، كون هذا الأمر قد يخلق التعارض بين واجبات الممثل الدبلوماسي التي تفرضها عليه صفته، وبين القواعد التي تفرضها عليه رعويته، هذا من ناحية، ومن أخرى بين خضوعه وولائه لدولته وإمكان تمتعه في مواجهتها بالحصانات الدبلوماسية.

وبالنظر إلى اتفاقية فيينا لعام 1961م نجد أنها لم تستبعد هذا الأمر، بشرط موافقة الدولة التي يتبعها العمل المفترض تعيينه لديها، وهذا ما نجده صراحة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقولها " يجب مبدئياً أن يحمل الموظفون الدبلوماسيون جنسية الدولة المعتمدة "[2]، وكذلك نصت في الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه " لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها إلا برضاها، ويجوز لها سحب هذا الرضى في أي وقت " وتضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة بما معناه أن للدولة المعتمدة أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.

والمقصود من هذا النص هو رئيس البعثة والمستشارين والملحقين والسكرتيرين، أما عدا ذلك من أعضاء البعثة كالموظفين الفنيين والإداريين والمستخدمين فيجوز تعيينهم من رعايا الدولة الأخرى بموافقتها[3].

الفرع الخامس: مهمات وواجبات البعثات الدبلوماسية

يقوم المبعوث الدبلوماسي بتمثيل رئيس وحكومة وشعب دولته في إقليم الدولة المستقبلة للبعثة، فهو عين وأذن حكومته في الخارج[4] وتقوم البعثات الدبلوماسية بالعديد من المهمات والوظائف الملقاة على عاتقها، والتي حددتها اتفاقية فيينا عام 1961م في المادة الثالثة منها، ونجمل أهم هذه الواجبات فيما يلي:

---

(1) الأساس القانوني لمنح الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية الزبن، ص31.

(2) انظر المادة (8) من اتفاقية فيينا 1961م.

(3) القانون الدبلوماسي، أبو هيف، ص125.

(4) التنظيم الدبلوماسي والقنصلي، راتب، ص97.

أولاً: تمثيل الدولة المعتمدة

وتعد هذه الوظيفة من الوظائف الرئيسية، إن لم تكن هي الأهم إطلاقا التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي فهو يشكل دور الوسيط بين دولته والدولة المستقبلة، فهو الذي يعبر عن رغبات دولته ويقوم بتبليغ القرارات والتصريحات سواء أكانت كتابية أم شفهية[1]. وتتولى البعثة الدبلوماسية بتمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها، ويقوم بهذه المهمة رئيس البعثة الدبلوماسية أو من يحل محله في حال خلو منصبه، ويعهد إلى هذه البعثة مهمة حضور جميع الدعوات الرسمية والحفلات والندوات والمؤتمرات التي تعقد في الدولة المعتمد لديها[2].

ثانياً: التفاوض

وهذه الوظيفة أيضا هي من أهم الوظائف الرئيسية الملقاة على عاتق المبعوث الدبلوماسي، فهو الذي يتفاوض باسم دولته مع رجال حكومة الدولة المستقبلة، كما يشارك أيضا في المفاوضات التي تهم دولته، وكذلك عقد الاتفاقيات وفض المنازعات التي تقوم بين الدولتين، وكذلك فهو يعبر عن رأي دولته ويقوم بالدفاع عن مصالحها[3].وكذلك التفاوض في الموضوعات السياسية والاقتصادية والإدارية، وتقريب وجهات النظر في المسائل المشتركة[4]. ويلاحظ أن أهمية هذه الوظيفة تضاءلت في الفترة الأخيرة بسبب التطور الهائل في وسائل المواصلات والتكنولوجيا الحديثة، حيث أصبح الكثير من رؤساء الدول ووزراء الخارجية يمارسونها بأنفسهم.

ثالثاً: حماية المصالح الخاصة بدولته ورعايتها في الدولة المستقبلة ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي

يقوم المبعوث الدبلوماسي بالإشراف على مصالح دولته ومواطنيها في الخارج، ويقوم بالاتصال بوزارة خارجية الدولة المستقبلة لهذا الغرض، وذلك في الحدود المقبولة في القانون الدولي كما يقوم المبعوث بتقديم كافة المساعدات لرعايا دولته وحمايتهم والمطالبة

---

(1) الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي، العبيكان، ص193.

(2) القانون الدولي العام حقوق الدول وواجباتها، الفتلاوي وحوامدة، ص243.

(3) الدبلوماسية المعاصرة، صباريني، ص117.

(4) القانون الدولي العام حقوق الدول وواجباتها، الفتلاوي وحوامدة، ص192.

بالتعويض عن الأضرار التي تصيبهم، وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق القانونية لدفع ما لحق بهم من أضرار أمام المؤسسات الرسمية للدولة المستقبلة[1].

رابعاً: المراقبة

ينقل المبعوث الدبلوماسي إلى دواته بكل الطرق المشروعة الأحوال والظروف الموجودة في الدولة المستقبلة من أحداث سياسية واقتصادية وغيرها، ويقوم بإرسال التقارير بصورة منتظمة إلى وزارة الخارجية بدولته، ومن حق المبعوث التعرف على عناصر كل مشكلة من مشاكل البلاد التي اعتمد لديها، لكن هناك حدودا يجب احترامها في ممارسة نشاطه كي لا يصبح عمله يقترب من نشاط التجسس[2]. وإذا ما وجدت البعثة الدبلوماسية أن هناك خللا من قبل مؤسسات الدولة المعتمد لديها في تنفيذ التزاماتها تجاه الدولة المعتمدة فليس للبعثة أن تتصل بالجهات التي أخلت بذلك، وإنما عن طريق وزارة الخارجية التي تتولى الاتصال بصورة مباشرة بالجهات المعنية، وفي هذه الحالة تقوم البعثة بالاتصال بالجهات ذات العلاقة[3].

خامساً: استطلاع الأحوال والتطورات

للبعثة الدبلوماسية أن تقوم باستطلاع الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعملية ونقلها للدولة المعتمدة عن طريق إرسال التقارير، ولهذا فإن لكل بعثة دبلوماسية حق الاتصال بدولتها لنقل الأحوال والتطورات إليها عن طريق أجهزة الاتصال التي يسمح بها لكل بعثة أن تنصبها في داخل مقر البعثة[4]. وقد اشترطت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أن يتم الحصول على هذه المعلومات بالطرق المشروعة، وليس بطريق التجسس[5].

سادساً: تطوير العلاقات الودية

ومن أبرز مهام البعثات الدبلوماسية هو تطوير العلاقات الودية بين الدولتين، وذلك عن طريق تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لنشاط التبادل التجاري والثقافي والعلمي

---

(1) الدبلوماسية المعاصرة، صباريني، ص117، ونفس المعنى عند: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي، العبيكان، ص194.

(2) الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي، العبيكان، ص195.

(3) القانون الدولي العام حقوق الدول وواجباتها، الفتلاوي وحوامدة، ص194.

(4) المرجع السابق، ص193.

(5) انظر المادة(3– د) من اتفاقية فيينا.

والاقتصادي وغيرها من المواضيع المشتركة بين الدولتين[1].وتعمل البعثات الدبلوماسية كذلك على تقريب وجهات النظر المشتركة في موضوع ما بين الدولتين، وتعزيز الروابط والأواصر الاجتماعية بين شعبي الدولتين عن طريق تقديم تسهيلات التبادل الثقافي وتذليل الصعوبات بينهما.

سابعاً: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها واحترام قوانينها

يجب على البعثة الدبلوماسية أن تكون على قدر عالي من الانضباط والمسؤولية كي يخولها ذلك احترام القوانين والتشريعات الداخلية للدولة المعتمد لديها ونظام الحكم في تلك الدولة، ومن صور هذا الاحترام، الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يمس الأعمال السيادية لتلك الدولة، وعدم إثارة البلابل والقلائل أو المساعدة في أي عمل يؤدي إلى العنف، أو إلى إحداث اضطرابات داخلية في البلاد، أو المشاركة في حملات سياسية ضد الحكومة أو النظام الحاكم لتلك البلاد، وكذلك يجب عليه الامتناع عن أي تصرف يمس أو يحرج شعور شعب هذه الدولة. وإن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها، يضمن لجميع الدول حرية اتخاذ القرارات التي تنسجم ورغابتها، ويمنع الدول من فرض إرادتها على الأخرى، وإن احترام هذا المبدأ يعد الركيزة الأساسية في تعزيز مبدأ سيادة الدولة، وإن عدم احترامه قد يؤدي إلى تدهور العلاقات الودية، ولربما تصل إلى مرحلة الحرب[2]. وقد أكد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة[3]. وأخيرا إن لتدخل المبعوث الدبلوماسي في الشؤون الداخلية للدولة المعتمدة لديها، الكثير من الأثار التي لا يحمد عقباها، من ضمنها اعتبار هذا المبعوث شخصا غير مرغوب فيه ما يخول الدولة المستضيفة طرده من على أراضيها.

ويرى الباحث أن هذه الوظيفة للمبعوث الدبلوماسي التي تتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها واحترام قوانينها هي من أهم الواجبات والسلوكيات

---

(1) القانون الدولي العام حقوق الدول وواجباتها، الفتلاوي وحوامدة، ص194.

(2) المرجع السابق، ص195.

(3) لقد نصت المادة(2) من الميثاق، في الفقرة(7) منها على ما يلي " لا يوجد في هذا الميثاق ما يفوض الأمم المتحدة بالتدخل في الأمور التي هي في الأساس ضمن الولاية القضائية المحلية لأي دولة أو تطلب من الأعضاء تقديم مثل هذه الأمور للتسوية بموجب هذا الميثاق؛ ولكن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير الإنفاذ في إطار الفصل الخامس".

الملقاة على عاتقه الشخصي هو وباقي أفراد البعثة أيضا، وذلك لما يترتب على المساس بها وإهمالها من أثار ونتائج خطيرة ذكرناها آنفا. وجدير بالذكر أن هنالك بعض الوظائف الاستثنائية التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية مثل حماية مصالح دولة ثالثة في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين تلك الدولة والدولة المعتمد لديها[1].

المطلب الثاني: انتهاء الوظيفة الدبلوماسية وأسبابها وآثارها

وبعد أن تعرفنا على الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية والأشخاص المعينون بها وشروطهم وواجباتهم وكذلك المهمات التي يقومون بها، لا بد لنا من الحديث عن المصير الأخير لهذه البعثات والمقرات الدبلوماسية، وذلك بالحديث عن انتهاء الوظيفة الدبلوماسية بشكل عام وأسباب انتهائها، ثم الأثار والنتائج على انتهاء الوظيفة الدبلوماسية إن شاء الله.

الفرع الأول: انتهاء الوظيفة الدبلوماسية وأسبابها

إن الحق في إقامة البعثات الدبلوماسية بين الدول وإنشائها هو أمر سيادي للدول فلها كامل الحق في استعماله أو الاستغناء عنه، فالأصل أن نشأة البعثة الدبلوماسية يكون بمعاهدة أو اتفاق بين الدول الأطراف، وهذا الاتفاق لا يتم إلا بالرضا طبعا، ومع ذلك فإن البعثة الدبلوماسية ليست دائمة وتتغير حسب تغير الظروف والأحوال بين البلدين، وهناك أسباب كثيرة لانتهاء البعثة الدبلوماسية فإما أن تكون بناء على أسباب تتعلق بشخصه، أو تنشأ عن إرادة الدولة المعتمدة، أو الدولة المعتمد لديها، وقد تتعلق بأسباب مشتركة بين الدولتين[2]، وبشكل عام فإن الأسباب الرئيسية لانتهاء البعثة الدبلوماسية هي :

أولاً: استدعاء المبعوث الدبلوماسي

حيث تقوم السلطات المختصة لدى الدولة المعتمدة باستدعاء مبعوثها وانتهاء مهمته لعدة أسباب، كتعيينه في منصب آخر مثلا، أو إحالته للتقاعد أو تقديم استقالته أو كعقوبة تأديبية لارتكابه بعض المخالفات في أداء مهامه، أو حتى للتعبير عن احتجاج لسلوك معين اتبعته الدولة المضيفة[3]. وفي هذا الحين يتوجب على الدبلوماسي المنقول- إن كان رئيسا

---

(1) انظر المواد(45-46) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

(2) انتهاء المهام الدبلوماسية، خيرة، ص6.

(3) القانون الدولي العام، ملندي، والحموي، ص137.

للبعثة فقط – أن يقدم لرئيس الدولة المعتمد لديها أو لوزير خارجيتها خطاب استدعائه، ويتسلم عادة من حكومة الدولة المعتمد لديها موافقة على هذا الاستدعاء من خلال كتاب رسمي يقدم إليه، وقد باتت الممارسة الدولية المعاصرة تلجأ إلى أسلوب آخر، هو قيام رئيس البعثة الجديد تسليم خطاب استدعاء سابقه وذلك عندما يقوم بتقديم أوراق الاعتماد الجديدة الخاصة به[1].

ثانياً: طرد المبعوث واعتباره شخصا غير مرغوب فيه

تشترط اتفاقية فيينا لعام 1961م الحصول على الموافقة المسبقة للدواة المضيفة واستمزاج رأيها على تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المعتمدة. ولكن ذلك لا يعتبر إلزاميا بالنسبة لباقي أفراد البعثة والتي تعينهم الدولة المعتمدة بكامل إرادتها، ومع ذلك يجوز للدولة المعتمد لديها تبليغ الدولة الموفدة في أي وقت وبدون إبداء أسباب قرارها بأن رئيس البعثة أو أي عضو فيها يعتبر شخصا غير مرغوب فيه[2]، وهذا إجراء خطير جدا لا يتم اللجوء إلا في ظروف حرجة ومتأزمة بين الدولتين.

ثالثاً: قطع وتعليق العلاقات الدبلوماسية (حالة الحرب كمثال)

وحالة الحرب هي من أشد التدابير الدولية لما يترتب عليها من زوال حالة السلام وحلول حالة العنف بدلا منها[3]، أما قطع العلاقات الدبلوماسية فهو تصرف قد يكون أحادي الجانب أو يتم الاتفاق بشأنه بين الدولتين المعتمدة والمعتمد لديها البعثة الدبلوماسية. وقد تقدم دولة دون أخرى للإقدام على هذا التصرف بصورة قرار على سبيل الاقتصاص أو المعاملة بالمثل، ويعتبر هذا التصرف من التصرفات الخطيرة في العلاقات الدولية، مما يؤدي إلى توتر العلاقات من خلال فرض عقوبات متبادلة أو حتى التورط في نزاع مسلح[4]، وعادة ما يكون هذا القرار ملاذا أخيرا بعد أن ترتأي الدولة أنه لا سبيل لإقامة علاقات ودية مع الدول المعنية[5].

---

(1) أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، الرشدان والموسى، ص145.

(2) القانون الدولي العام، ملندي، والحموي، ص137.

(3) قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، عبدالسلام، ص170.

(4) القانون الدولي العام، ملندي، والحموي، ص138.

(5) Handbook Of International Relations, Anthony Aust, P.198.

رابعاً: تغير شخص الملك

يعد التمثيل الدبلوماسي في النظم الملكية ضربا من التمثيل الشخصي للملك، فإن تغير الملك لأي سبب من الأسباب يجعل الاعتماد منهيا لارتباطه بشخص الملك ويكون المبعوث الدبلوماسي في حال تغير الملك ملزما بتقديم أوراق اعتماد جديدة[1]. وأما في النظم الجمهورية، فإن تغير رئيس الجمهورية لا يؤدي إلى اعتبار الاعتماد منهيا، ويبقى الاعتماد مستمرا وذلك دون حاجة إلى تقديم أوراق اعتماد جديدة.

خامساً: أسباب تتعلق بشخص المبعوث

وذلك إذا تغيرت درجة المبعوث الدبلوماسي وحصل على ترقية معينة، أو قدم استقالته أو تم إحالته إلى التقاعد أو بسبب المرض مثلا أو وفاته، وهي حالات محكومة بقوانين الدولة المعتمدة وبأنظمتها السارية داخل إقليمها[2]. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك بعض المتغيرات لا ترقى لأن تصل إلى مستوى قطع العلاقات الدبلوماسية منها[3] زوال الشخصية القانونية لإحدى الدولتين، أو عدم الاعتراف من قبل الحكومة الجديدة بحكومة الدولة الأخرى، وكذلك انتهاء البعثة الدبلوماسية لمجرد أسباب مالية، أو تعليق نشاط البعثة الدبلوماسية لفترات مؤقتة لأسباب ما.

الفرع الثاني: الآثار والنتائج المترتبة على انتهاء البعثة الدبلوماسية

بداية تقرر المادة (39) من اتفاقية فيينا لعام 1961م بضرورة استمرار سريان الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي المنتهية مهامه لحين مغادرته أراضي الدولة المعتمدة لديها أو بعد انقضاء فترة معقولة لتدبير أمره، وتستمر كذلك حصانته حتى في حالة قيام نزاع مسلح[4].

---

(1) أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، الرشدان والموسى، ص145

(2) وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني(13) لسنة 2005م لم ينص بشكل صريح على هذه الحالات.

(3) أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، الرشدان والموسى، ص142

(4) القانون الدولي العام، ملندي، والحموي، ص138

أما فيما يتعلق بالأثار الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، فإن قطع العلاقات الدبلوماسية يؤدي إلى إغلاق البعثة وسحب أعضائها، لكن الدولة المعتمد لديها تبقى ملزمة بحماية مقار البعثة وموجوداتها وأموالها وسجلاتها، ولا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية على حق الدولتين بإرسال بعثات دبلوماسية خاصة من أجل التفاوض والتشاور في مسائل معينة. وبالنسبة للمعاهدات الدولية بين الدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية بينها، فإن قطع هذه العلاقات لا يرمي بأثاره على هذه المعاهدات أو على أي التزام اتفاقي قائم بين الدول المعينة[1].

ويلاحظ أن اتفاقية فيينا لم تتطرق لموضوع قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل مباشر، بل اكتفت بذكر الآثار المترتبة على ذلك وهي كالتالي:

1. نصت الفقرة(1-2) من المادة (45) من اتفاقية فيينا لعام 1961م على حصانة مقر البعثة وممتلكاتها وأموالها، حيث جاء فيها بما معناه: " في حالة قطع العلاقة الدبلوماسية بين دولتين، أو في حالة استدعاء البعثة نهائيا أو بصفة مؤقتة:

أ- على الدولة المستقبلة أن تحترم وتحمي، حتى في حالة النزاع المسلح، الأمكنة الخاصة بالبعثة والأموال الموجودة بها وكذا محفوظات البعثة.

ب- للدولة المرسلة أن تعهد بحراسة الأمكنة الخاصة بالبعثة مع محتوياتها من أموال ومحفوظات إلى بعثة دولة ثالثة ترتضيها الدولة المستقبلة.

2. نصت المادة(44) على تقديم جميع التسهيلات إلى أعضاء البعثة وأفراد أسرهم لمغادرتهم إقليم الدولة المستقبلة إذ جاء فيها بما معناه: " على الدولة المستقبلة حتى في حالة النزاع المسلح، أن تمنح التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص الذين يستفيدون من الامتيازات والحصانات من غير رعاياها، وكذا أفراد أسر هؤلاء الأشخاص أيا كانت جنسيتهم، من مغادرة إقليمها في أنسب أجل، وعليها بصفة خاصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لهم ولأموالهم".

---

(1) أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، الرشدان والموسى، ص142.

ومع هذه النصوص كلها، إلا أن هذا الأمر يبقى من الناحية التطبيقية خاضعا لاعتبارات سياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى يخضع أيضا لقبول الدولة المرسلة للدولة الثالثة، مما يؤخر ويعيق تطبيق هذا الأمر[1].

(1) ومن الأمثلة العملية على هذا الموضوع، عندما قطعت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والأردن بتاريخ 1972/4/6م ، إذ عهد إلى السفارة المغربية في القاهرة رعاية مصالح المواطنين الأردنيين الموجودين في مصر.

انظر: الدبلوماسية "نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية"، الشامي، ص360.

وقد تصل العلاقة إلى حد كبير من التوتر بين الدولتين، ومن أمثلة ذلك أيضا عندما قطعت العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وتونس بتاريخ 1973/5/17م وذلك لما صرح به الرئيس التونسي- الحبيب بورقيبة- بأن شرقي الأردن هو جزء من فلسطين.

انظر: القانون الدبلوماسي، أبوهيف، ص235.

المبحث الثاني

الإطار المفاهيمي للحصانات الدبلوماسية وأنواعها

وفي هذا المبحث سيتحدث الباحث عن مفهوم الحصانات الدبلوماسية والفرق بينها وبين الامتيازات الدبلوماسية، ثم سيتطرق الباحث للحديث عن أنواع هذه الحصانات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي وكذلك موقف الشريعة الإسلامية منها، وأخيرا عن التنازل عن هذه الحصانات وشروطها وآثارها.

المطلب الأول: مفهوم الحصانات الدبلوماسية

جرت العادة بين الكثير من فقهاء القانون الدولي على استعمال هذين اللفظين –الحصانة والامتياز– دون التفريق بينهما، إلا أن ثمة فارق في المدلول بين الحصانة والامتياز[1].

فالحصانة في اصطلاح القانون الدولي يقصد منها في الأصل منح الحماية للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض له[2]،وتأسس الحصانات وتستمد مباشرة من القانون الدولي العام، وتمثل التزاما قانونيا على الدولة المعتمد لديها لا تستطيع التنكر لها أو التحلل منها[3].

بينما الامتياز فيقصد به تمتع المبعوث الدبلوماسي بإعفاءات وتسهيلات بهدف تأمين وتحقيق أهدافه[4]، والتي غالبا ما تتكون من مزايا مالية واقتصادية تصرف للمساهمة في تسهيل مهمة الدبلوماسي وإعانته، كذلك فإن الامتيازات هي غالبا ذات مصدر وطني، أي مصدرها القانون الوطني للدولة المعتمد لديها[5].

وبشكل عام يمكن تعريف الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بأنها " مبدأ يقضي بعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي للدولة التي يمثل دولته فيها، وتمتعه وداره ودار

---

(1) الوظيفة الدبلوماسية– "نشأتها–قواعدها–قوانينها"، أبو عامر، ص204.

(2) الدبلوماسية "نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية"، الشامي، ص421.

(3) العلاقات الدولية في وقت السلم، إبراهيم، ص 548.

(4) مزايا أعضاء البعثات الدبلوماسية، سكورة، ص12.

(5) العلاقات الدولية في وقت السلم، إبراهيم، ص548.

البعثة الدبلوماسية بالحماية والحرمة، حيث لا يجوز لموظفي الحكومة الدخول إليها إلا بموافقة منهم أو من رئيس الحكومة، بالإضافة إلى تمتعه بطائفة من الامتيازات والإعفاءات المالية"[1].

المطلب الثاني: الحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية وموقف الشريعة الإسلامية منها

لقد أقرت الكثير من الاتفاقيات الدولية حصانات معينة تتمتع بها البعثات الدبلوماسية خلال عملها، فما أنواع هذه الحصانات، وما موقف الشريعة الإسلامية منها، هذا ما سيتناوله الباحث في هذا المطلب من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: الحصانة الشخصية

ويقصد بالحصانة الشخصية في القانون الدبلوماسي الحق في الأمان، والحرية الكاملة دون المساس بشخص المبعوث الدبلوماسي في أي موقف، وقد أشارت إلى هذا المبدأ اتفاقية فيينا لعام 1961م في المادة (29) بقولها: " تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة، ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال، ويجب على الدولة المعتمد لديه معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته ". ومن صور الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي ما يلي:

أ- حرمة الذات(الحرمة الشخصية)

إن ما يميز الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من بين الحصانات الممنوحة له، أنها من أقدم أنواع الحصانات، وأن سائر الحصانات الأخرى تتفرع عنها[2]، والأساس الذي بني عليه هذا النوع من الحصانة القضائية هو مقتضى الوظيفة التي يقوم بها الدبلوماسي بتمثيل دولته لدى الدولة المعتمدة، فيجب على الدولة المعتمدة منع أي اعتداء قد يتعرض له المبعوث الدبلوماسي، ومنع أي تصرف أو عمل يسيء إليه أو يحمل ضررا ماديا أو معنويا بما في ذلك القدح أو الذم الإعلامي الذي يحمل إهانة لشخص المبعوث الدبلوماسي ودولته أيضا[3].

---

(1) معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية، فوق العادة، ص128.

(2) الأمان الدبلوماسي في الإسلام، أبوجريبان، ص623.

(3) حصانة المبعوثين الدبلوماسيين، الحاج، ص49.

وبالرغم من هذه الحماية لشخص المبعوث الدبلوماسي، نجد هناك استثناء عليها يتمثل في حالة (الدفاع عن النفس)، لذلك يجب على المبعوث الدبلوماسي احترام القوانين الداخلية للدولة المعتمد لديها، وألا يقوم بتصرفات تعرض أمنها الوطني للخطر، فإذا ما حاول الدبلوماسي الدخول أو حتى محاولة الدخول إلى منطقة عسكرية ممنوعة أو القيام بعملية التجسس فمن حق الدولة أن تستخدم القوة ضده لمنعه، وتسقط حصانته ويصبح شخص غير مرغوب فيه[1].

ب- حرمة المسكن الخاص بالمبعوث الدبلوماسي ووثائقه ومراسلاته وأمواله

وتنص المادة(30) من اتفاقية فيينا لعام 1961م على ما يلي:

أ- يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة والحماية اللتين تتمتع بهما دار البعثة.

ب- تتمتع كذلك بالحصانة أوراقه ومراسلاته كما تتمتع بها أمواله مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة(3) من المادة(31).

ويستنتج من نصوص تلك المادة بأن حرمة المبعوث الدبلوماسي الشخصية يمتد نطاقها إضافة لمسكنه الخاص لتشمل الأوراق والوثائق وحتى الأموال المودعة في بنوك الدولة المعتمد لديها.

ت- حرية التنقل والاتصال، وحرمة المحفوظات والوثائق

ولقد كفلت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م هذه الحقوق والامتيازات له وذلك بما لا يتعارض بالمس بالأمن القومي لتلك البلاد والسيادة الداخلية والخارجية لها، والابتعاد عن المحظورات القانونية وأعمال التجسس ضد الدولة المعتمد لديها.

وجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية منحت المبعوث الدبلوماسي الحق في ممارسة حريته الشخصية طالما ظلت بعيدة عن حرية الآخرين، وكذلك ألا تتنافى هذه الحرية مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيراعي المبعوث الدبلوماسي خصوصية المجتمعات الإسلامية في طبيعتها الإسلامية المتدينة وتقاليدها المحافظة.

---

(1) الدبلوماسية النظرية والممارسة، خلف، ص274. نقلا عن: حصانة المبعوثين الدبلوماسيين، الحاج، ص49

الفرع الثاني: الحصانات القضائية الجزائية

والمراد بالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي أنه في حالة ارتكابه لجريمة ما، سواء ارتكبها بصفته الشخصية أم بصفته الدبلوماسية الرسمية، فلا يجوز إلقاء القبض عليه أو محاكمته أو إجباره على المثول أمام المحاكم أو إصدار حكم إدانة بحقه عن جريمة ارتكبها، فالحصانة القضائية هي إعفاء أو استثناء أو عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للاختصاص القضائي المحلي للدولة المعتمد لديها[1]، ويلاحظ أن هذا الإعفاء مطلق مالم يرد عليه استثناء كما أشارت إليه المادة(31) من اتفاقية فيينا. ومن هذه الاستثناءات قيام المبعوث الدبلوماسي بالقيام بأعمال تخالف قوانين الدولة المعتمد لديها[2] وتنطوي على عدم احترامها، كأعمال العنف والشغب، فيجوز للدولة المستقبلة حينئذ بناء على حقها في (الدفاع الشرعي) أن تعتبر المبعوث الدبلوماسي شخصا غير مرغوب به، وتأمره بمغادرة البلاد كي يتم محاكمته في بلاده الأصلية.

ولقد تباينت الآراء الفقهية[3] واختلفت حول تحديد الطبيعة القانونية للحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي، فمنهم من قال بأنها تعد استثناء من مبدأ إقليمية القوانين، وقال البعض الآخر أنها تعد مانع من موانع العقاب، في حين قال آخرون بأنها شرط سلبي في القاعدة الجزائية، إلا أن الرأي السائد حديثا في الفقه القانوني الدولي بأنها استثناء من قواعد الاختصاص القضائي[4].

وأما بخصوص بالحصانة القضائية في الشريعة الإسلامية فهي موضع خلاف بين الفقهاء، فيرى البعض منهم خضوعه لجميع أنواع العقوبات المقررة شرعا، بينما يرى فريق آخر ضرورة إخضاعه للعقوبة المقررة على الجرائم التي تشكل اعتداء على حقوق العباد،

---

(1) Ross , rethinking diplomatic immunity : A review of Remedial approaches to address the abuses of diplomatic privilege and immunities, P.178 .

(2) انظر المادة (41) من اتفاقية فيينا 1961م ، والتي تنص على " يجب على جميع المتمتعين بالإمتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين الدولة المعتمد لديها، وأنظمتها، ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية ".

(3) الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي، رحاب، ص60.

(4) سلطات الأمن والحصانات والإمتيازات الدبلوماسية، الملاح، ص186.

أما الفريق الثالث فيعفيه من العقاب إذا ما ارتكب جرائم تمس الحق العام شريطة أن لا يشكل الفعل المرتكب خطرا على أمن الدولة وسلامتها[1].

الفرع الثالث: الحصانات القضائية الإدارية والمدنية

وتعني الحصانة من القضاء الإداري والمدني إعفاء المبعوث الدبلوماسي من جميع الدعاوى المدنية والإدارية التي تقام ضده، فلا يجوز لمحاكم الدولة المعتمد لديها محاكمته أو منعه من مغادرة أراضيها، ولا يمكن إرغامه حتى على المثول أمام المحاكم المحلية.

ويرجع منح المبعوث الدبلوماسي للحصانة من القضاء المدني والإداري واعفائه من المثول أمام المحاكم المحلية إلى سببين رئيسين هما:

الأول: أن إقامته في هذه الدولة مهما طالت مدتها من إقامة عارضة تفرضها عليه مهام وظيفية، وبهذا يعتبر محل إقامته الثابت في الدولة التي يتبعها باعتبارها مقره الأصلي ويجب أن تكون مقاضاته عن أعماله وتصرفاته أمام محاكم هذه الدولة دون غيرها[2].

الثاني: أن طبيعة عمله في الدولة المبعوث لديها وماله من ضرورة احتفاظه باستقلاله في القيام بمهمته والمحافظة على مظهره التمثيلي لدولته يتنافى مع جواز رفع الدعوى عليه ومقاضاته كأي فرد من أفراد الدولة المستقبلة.

وقد استمرت هذه الحصانة بشكل مطلق حتى أواخر القرن الماضي، ثم أخذ الكتاب والفقهاء بعد ذلك يطالبون بتقليص هذه الحصانات والإعفاءات المدنية والإدارية وقصرها على الأعمال الرسمية التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي فقط دون غيرها.

وظل الأمر هكذا، إلى أن جاءت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م وحسمت الأمر في المادة (31) منها والتي تنص على ما يلي: " يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الآتية:

---

(1) نظرات في أحكام الحرب والسلم، اللافي، ص350.

(2) الحصانات القانونية، الأحمد، ص59.

أ- الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها، مالم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامه في أغراض البعثة.

ب- الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

ت- الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائف رسمية.

وبهذا تكون الاتفاقية قد حددت الأعمال التي تتحصن من رقابة القضاء المدني والإداري للمبعوث الدبلوماسي، وهي الأعمال التي يكون فيها ممثلا عن دولته فقط لا غير.

وبالإمكان القول أن اتفاقية فيينا قد نجحت في تحقيق حالة من التوازن بين حماية مصلحة الدولة المعتمد لديها ومواطنيها من جهة وبين الحصانة الدبلوماسية التي تتطلبها طبيعة عمل الدبلوماسي بما يحقق الأمرين دون الإخلال بالمبادئ العامة.

وإذا أردنا أن نتطرق إلى موقف الشريعة الإسلامية من الحصانة القضائية المدنية والإدارية للمبعوث الدبلوماسي، نجد أنه إذا كان موضوع الدعوى المرفوعة ضد المبعوث الدبلوماسي تتعلق بالمعاملات المالية كالقروض والائتمان والإيجارات وغيرها من المعاملات المدنية، فإنه يخضع فيها لقضاء الدولة الإسلامية، وتزول عنه الحصانة بهذا الخصوص[1].

وبذلك يكون الفقه الإسلامي- خلافا لاتفاقية فيينا – قد أكد على المسؤولية المدنية المطلقة للرسل والمبعوثين الدبلوماسيين فيما يتعلق بتصرفاتهم المدنية والمالية لكونهم تحت ولاية القضاء في الدولة الإسلامية، وأن الفقه الإسلامي يعطي الحقوق الخاصة اهتماما كبيرا، ولا يبيح إهدارها إلا في أضيق الحدود لتحقيق مصالح أشمل وأهم منها[2].

---

(1) الحصانات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، الربيع، ص112.

(2) المرجع السابق، ص112.

المطلب الثالث: سيادة الدولة وأمنها القومي مقابل حصانة البعثات الدبلوماسية

ترتبط ظاهرة الأمن القومي بخصائص النظام الدولي الجديد من ناحية وبمقومات أطرافه من ناحية أخرى، ولقد أصبحت قضية الأمن القومي هي القضية الأولى والأكثر أهمية بالنسبة لكل دول العالم في الوقت الحالي.

الفرع الأول: مفهوم الأمن القومي

الحقيقة أنه ليس من السهل وضع تعريف دقيق ومحدد للأمن القومي، فالدولة باعتبار أن لها السيادة على أراضيها في مواجهة الدول الأخرى، فمن الطبيعي أن تجرم أي أفعال عدوانية ضد سلطانها[1] ولكن إذا نظرنا إليه نظرة عامة نجد أنه هو القدرة على حماية الدولة ومصالحها وأفرادها من الأخطار التي تهدد كيانها سواء أكانت داخلية أم خارجية.

فالأمن هو أحد الدوافع القوية التي تتحكم في تصرفات المجتمعات البشرية، وعليه تقوم الأمم وترتقي، كما يتوقف عليه جانب كبير من اعتراف الدولة المجتمع الدولي بوجود الدولة ذاتها، وتحقيق الأمن مشكلة معقدة باتت تؤرق الدول وتزيد من الأعباء الملقاة على كاهلها، وذلك لأن مفهوم الأمن القومي يمتد ليشمل الأمن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري وغيرها وهذا المفهوم يتغير من دولة لأخرى ومن زمان لأخر حسب الظروف المحيطة بكل دولة.

وعلى أية حال هناك عدة عوامل يجب أن تكون حاضرة في الأذهان عند التعرض لمفهوم الأمن القومي منها[2]:

أ- حماية استقلال الدولة وسيادتها على أراضيها.

ب- القدرة على حماية مواطن الدولة من الخطر بما في ذلك التهديد من الخطر أو الخوف منه.

ت- المحافظة على القيم والمبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة في المجتمع.

---

(1) الاستخبارات العسكرية ودورها في تحقيق الأمن القومي للدولة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، زيدان، ص34.

(2) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، المغاريز، ص142.

الفرع الثاني: العلاقة بين سيادة الدولة وأمنها القومي

وتعرف السيادة بأنها المصطلح الدولي الذي يدل على الأهلية القانونية للدولة، ومن ثم فإن السيادة ليست حقا، وإنما هي صفة تتميز بها الدولة عن غيرها من أشخاص القانون الدولي، وغيرها من حقوق السيادة التي اعتبرتها أنها المصالح التي تتمتع بها الدولة لحمايتها بما لها من السيادة[1]

ويعد مبدأ السيادة من أهم المبادئ القانونية التي قام عليها مفهوم الدولة الحديثة والقانون الدولي الحديث، وقد كان هذا المبدأ من مخرجات معاهدة ويستفاليا عام 1684م، وتفاوت الفقه في نظرته لحدود هذا المبدأ، فمنهم من أخذه على إطلاقه ورأى أن تمتع الدولة بالسيادة يجب أن يكون بلا حدود ولا قيود، والبعض رأى تقييده بالإرادة السماوية، والبعض وضعه في إطار معتدل، أي تقيد الدولة أثناء ممارستها لحق السيادة بقواعد القانون الدولي بصفتها قواعد ملزمة تعلو على إرادة الدول[2].

إن السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والسيادي للدولة يعد من أهم الأمور الحيوية والفعالة في الدولة إذ يرتبط مباشرة بالاستقرار الاستراتيجي للدولة، وإن أي إجراء أو تدبير يتعلق بهما من شأنه المساس بكيان الدولة.

ومن ثم فإن الدول اليوم تحرص أشد الحرص على الحفاظ على سلامتها الإقليمية، ولا تقبل بأن تكون الأمور المتعلقة بأمنها وسلامتها الإقليمية موضع نقاش أو جدل، لكننا نجد أنه يوجد ارتباط بين الأمن القومي لدولة مع الأمن القومي لدولة أخرى، وذلك لأسباب عدة، منها: ارتباط الأمن والسلم الدوليين بأمن الدول التي تشكل المجتمع الدولي، وهو يجد سنده في عدة مواثيق وأعراف دولية، ورغم أن حق تقرير المصير أمر ملازم ومكمل لسيادة الدول، فإنه مصدر لتهديد أمنها حينما تؤدي المغالاة في تطبيق هذا المبدأ إلى انفصال أجزاء عن الإقليم، وأنه لمعالجة مشكلات الأمن وحماية كيان الدول، فإن المقام الأول يتطلب تحييد الأخطار التي تواجه الدولة التي تسعى لتأمين نفسها في مواجهتها، ولا شك أن أشدها العدوان[3].

---

(1) الأحكام العامة في قانون الأمم، الغنيمي، ص70

(2) القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، المخزومي، ص87

(3) الأمن الوطني القومي ونظام الأمن الجماعي الدولي، الحاج، ص28.

وترتبط السيادة بمسألة العلاقات الدبلوماسية أساسا من ارتباطها بمسألة حق الدولة بالتمثيل الدبلوماسي، ولتوضيح ذلك أكثر فإن للدبلوماسية وجهين: وجه ايجابي يتمثل في إيفاد مبعوثين يمثلون الدولة إلى الدولة الأخرى، ووجه سلبي يتمثل في قدرة الدولة على قبول مبعوثين دبلوماسيين من الدول الأخرى[1].

ومهما تغيرت النظرة للسيادة فإنها لن تفصل بين السيادة وحقوقها، وبين حق الدولة في الحفاظ على أمنها القومي، لأن التعرض للأمن القومي يعني التعرض لسيادة الدولة بالمعنى العملي، وأن الحفاظ على السيادة وأمنها القومي يؤدي إلى تحديد حصانات البعثة الدبلوماسية ومزاياها أو نشاطاتها غير الداخلة ضمن مفهوم الحصانات والمزايا أو تقييدها[2].

وأخيرا، يمكن القول بأن السيادة قد تكون محددا من محددات الحصانات والامتيازات الدبلوماسية الممنوحة لمقر البعثة الدبلوماسية، وفي حين آخر يمكن أن تكون المحرك والباعث الرئيس لفكرة الأمن القومي التي تحدد تلك الحصانات والامتيازات، وسواء تم التعامل معها بهذه النظرة أوتلك، فإنها تعمل على الحد من الحصانة المطلقة للبعثات والمقرات الدبلوماسية.

الفرع الثالث: المتغيرات والأسباب التي أدت إلى تغيير الحصانات الدبلوماسية استنادا إلى مبررات الأمن القومي

تلعب المتغيرات الدولية دورا بارزا في رسم إطار الحصانات والامتيازات الدبلوماسية منذ الحرب العالمية الثانية، ومن البديهي أن تتخذ الدول من الأمن القومي مبررا للتعديل في قواعد مستقرة في شأن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتطويعها لاعتبارات أمنية[3]، ولا تعد هذه الأسباب أو المتغيرات منظومة سببية للحد من العلاقات الدبلوماسية فحسب، وإنما تشكل اعتبارات رئيسية تتفاعل لتشكيل الحصانات والامتيازات في الوقت الراهن.

ولعل من أبرز هذه الأسباب التي أدت إلى ذلك ما يلي:

---

(1) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الملاح، ص73.

(2) الحصانات الخاصة لمقر البعثة الدبلوماسية والاستثناءات الواردة عليها في ضوء اتفاقية فيينا، حبيب، ص80.

(3) سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي، رحيمة، ص 245.

أولاً: ازدياد الدول حديثة الاستقلال

إن الكثير من الدول نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، وقد كان عدد أعضاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945م إحدى وخمسين دولة، ثم ارتفع عدد هذه الدول ليصل إلى مئة وأربع وعشرون دولة في عام 1968م، وظل هذا العدد آخذ في الازدياد إلى أن وصل إلى مئة واثنتان وتسعون دولة في مطلع القرن الحالي عام 2000م.

ولا شك أن انفتاح المجتمع الدولي للدول حديثة الاستقلال، ضم إلى هذا المجتمع الكثير من الدول التي لا تحمل الثقة والإيمان بما تقرره الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بسبب حداثة استقلالها وعدم استقرار تقاليدها، فقد لوحظ أن هذه الدول لا تطبق من الحصانات والامتيازات إلا ما يتماشى مع مصالحها الوطنية دون غيرها[1].

كما أن بعض هذه الدول وعلى وجه الخصوص الدول الأفريقية التي حصلت على استقلالها عام 1961م شديدة الحرص على أمنها القومي من وجهة نظر زيادة الشك في السفراء المعتمدين لديها، هذا فضلا عن أن كثيرا من الدول الصغيرة انعكست عدم خبرتها بقواعد الحصانات والامتيازات الدبلوماسية على سلوك ممثليها في الدول الكبرى المعتمدين لديها[2].

ثانياً: ازدياد عدد المبعوثين الدبلوماسيين

إن زيادة عدد أعضاء المجتمع الدولي نتيجة حركة الاستقلال التي شهدها العالم كله، أدى بدوره إلى زيادة تداخل علاقات الدول بعضها مع بعض لتأمين حاجات الاتصال والتعاون وغيرها.

ويلاحظ في السنوات الأخيرة الماضية ازدياد عدد البعثات الدبلوماسية وحجمها، ويعد هذا الأمر كما أسلفنا سابقا ناتجا عن ازدياد أعداد الدول المستقلة، وهذا الأمر ترتب عليه خلق القيود والحدود على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتزداد هذه القيود بازدياد أعداد هؤلاء المبعوثين[3].

---

(1) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، المغاريز، ص148.

(2) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الملاح، ص43

(3) الأحكام العامة في قانون الأمم، الغنيمي، ص967.

وبشكل عام يرجع ازدياد أعداد البعثات الدبلوماسية إلى سببين هما[1]:

أ- السبب الظاهر: وهو تعدد النشاطات ومظاهر العلاقات الدولية والتعامل الدولي والتعاون في العديد من المجالات.

ب- السبب الخفي: وهو ممارسة الأعمال الاستخبارية السرية، مع استقرار المفهوم الضمني أن البعثات الدبلوماسية ما هي إلا (عمليات تجسس مرخصة).

ثالثاً: ازدياد عدد المنظمات الدولية

لا يخفى على الكثير منا أن العالم شهد في الآونة الأخيرة ازدياد ملحوظ وغير مسبق في أعداد المنظمات الدولية، وذلك تبعا لازدياد أعضاء المجتمع الدولي وتشابك الخيوط وتداخل المصالح المشتركة فيما بينها، وكذلك فإن هذه المنظمات والعاملون بها يتمتعون بحصانات وامتيازات دبلوماسية يرجع ذلك لطبيعة الأعمال والمهام التي يمارسونها والتي تعد عابرة للقارات في بعض الأحيان، وقد يرتكب العاملون في هذه المنظمات بعض المخالفات والانتهاكات بحق القوانين الوطنية وحتى الدولية، كل ذلك حتما سيؤدي إلى أن تقوم الدول بفرض المزيد من الحدود والقيود على الحصانات والامتيازات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين.

رابعاً: الحرب الباردة بين المعسكرين (الشرقي والغربي)

وهذه الحالة هي ظاهرة أطلقت على فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إثر انهيار المعسكر الشرقي الشيوعي، وقد كانت هذه الحرب بين المعسكرين (روسيا والولايات المتحدة)، ويظهر أثر هذه الحرب في مجال دراستنا من خلال أن كل من الطرفين ينظر لدبلوماسي الطرف الآخر على أنهم جواسيس، الأمر الذي جعل كل طرف أن يفكر مليا بمسألة الأمن القومي لديه[2]. **ويرى الباحث** أن هذه الظاهرة سرعان ما انتشرت في الآونة الأخيرة بين الكثير من دول العالم، ولم تعد قاصرة على روسيا والولايات المتحدة فقط.

---

(1) الحصانات الخاصة لمقر البعثة الدبلوماسية والاستثناءات الواردة عليها في ضوء اتفاقية فيينا، حبيب، ص73.

(2) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، المغاريز، ص147.

الفرع الرابع: الأمن القومي كاستثناء من الحصانات الدبلوماسية

إن التطور الهائل الحاصل في العلاقات الدولية ، دفع الكثير من الدول إلى الاهتمام أكثر فأكثر بأمنها القومي، وإذا أردنا أن نبحث في أشد الحدود التي تفرض على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والامتيازات المقررة له بناء على ما جاء في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م، وما أكدته الأعراف والتقاليد الدولية نجده الأمن القومي للدولة المعتمد لديها. وسوف يتم الحديث في هذا الفرع عن أثر الأمن القومي على الحصانة الشخصية، ثم أثر الأمن القومي على الحصانة القضائية، وأخيرا أثر الأمن القومي على حصانة مقر البعثة.

أولاً: أثر الأمن القومي على الحصانة الشخصية

إن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي تعتبر الأساس الجوهري والأصيل الذي تفرعت عنه باقي أنواع ومختلف الحصانات والامتيازات الأخرى، ومؤدى هذه الحصانة كما أسلف الباحث سابقا[1] أن ذات المبعوث مصونة ولا يجوز إخضاعه لأي من إجراءات القبض والحجز، لكن ما هو الحكم إذا ما ارتكب المبعوث الدبلوماسي بعض الأفعال أو التصرفات التي من شأنها تهديد الأمن القومي للدولة المعتمد لديها؟!

الواقع أن تصرف المبعوث الدبلوماسي على وجه يتنافى مع واجباته ومع قوانين ونظم الدولة المعتمد لديها وارتكابه أفعالا غير مشروعة يبيح التصرف ضده على الفور بما تفرضه الظروف، ولا غرابة في ذلك إذ أن الأمن القومي للدولة يمثل كيانها وتحرص كافة الدول على حمايته بشتى الطرق[2].

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لحالات عديدة لجأت فيها الدول إلى تجاهل حصانة المبعوث الدبلوماسي، واتخذت ضده الإجراءات اللازمة حماية لأمنها القومي[3].

---

(1) انظر الصفحة رقم (50) من هذا البحث.

(2) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الملاح، ص316.

(3) من هذه الأمثلة على ذلك، أنه بتاريخ 1964/9/28م انتهكت مجموعة من القوات السوفيتية المسلحة غرفة في فندق سياحي كان يوجد بها مساعد الملحق العسكري الأمريكي والملحق الأمريكي نفسه، ومساعد الملحق الجوي الأمريكي، ومساعد الملحق الجوي البريطاني كذلك، وبرغم اعتراضهم ، فإن القوات السوفيتية قد عبثت بمحتويات الغرفة، وصادرت مجموعة من الأجهزة الخاصة بهم مثل =

وبهذا يمكن القول أن قاعدة عدم جواز القبض على المبعوث الدبلوماسي أو حجزه قد فقدت مضمونها المطلق إلا أن تقيد بالشروط والاستثناءات السابقة، ولكن يجب التنويه أنه لا يمكن الاعتداء على حرمة الدبلوماسي لأي سبب كان، بل لابد من أسباب جدية تدعو لذلك، وبطرق ووسائل تجعلها بمنأى عن انتهاك الأعراف والتقاليد الدولية، كاعتبار شخص المبعوث الدبلوماسي شخص غير مرغوب وطرده من البلاد.

ثانياً: أثر الأمن القومي على الحصانة القضائية

إن الحصانة الجنائية تشمل إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الإجراءات الجزائية، وإن هذه الحصانة لا تعني أن من حق الدبلوماسي أن ينتهك قانون الدولة المعتمد لديها بل عليه أن يحترم ذلك القانون ويلتزم بمقتضيات النظام العام لتلك الدولة. لكن تجاهل الدول لهذه الحصانة في واقع العمل بلغ من الكثرة وأفقدها ما كان لها من صفة تقليدية مطلقة لاسيما عندما يمثل السلوك الدبلوماسي تهديدا لأمن الدولة المعتمد لديها[1].

وقد تأكد تطور هذا المبدأ في حقل الحصانات والامتيازات الدبلوماسية منذ الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وقد أثارت توقعات الدمار الذي قذف الرعب في الدول، وأصبح من المؤكد أن يعطي لأمن الدولة الأسبقية عن ضمان الحصانات لدولة أخرى. وهكذا نجد أن قاعدة استثناء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لقضاء الدولة المعتمد لديها لا تعني تمتعه بحصانة مطلقة طالما أن المبعوث يمكن التحفظ عليه إذا ارتكب ما يهدد أمن الدولة المعتمد لديها[2].

ومن الجرائم التي أثارت جدلا بالنسبة للحصانة الجنائية، جرائم الحرب، فهناك اتجاها في بعض الدول إلى عدم الإقرار للمبعوث الدبلوماسي بالحصانة الجنائية إذا اتهم

= كاميرات التصوير وبعض الأفلام. وقد احتجت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على إثر هذا الانتهاك السافر لمبدأ حصانة المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب طبقا لما قررته المادة(29) من اتفاقية فيينا، وردت السلطات السوفيتية بأنه قد تم اعتقالهم بتهمة التجسس بعد أن ضبط معهم مجموعة من الصور تصل إلى 900 صورة تعتبر أدلة ضدهم

انظر: الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسية–دراسة للأعمال الموجهة ضد المبعوثين الدبلوماسيين في ضوء أحكام القانون الدولي والاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، أطلس، ص189.

(1) سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي، رحيمة، ص252.

(2) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الملاح، ص321.

بجريمة من جرائم الحرب. وقد أصدرت المحاكم الفرنسية حكما مماثلا في قضية (Abets) سفير ألمانيا في فرنسا، إذ حكمت عليه إحدى المحاكم الفرنسية العسكرية في 1949/7/13م بالحبس لمدة عشرون عاما لاتهامه بارتكاب جريمة حرب طبقا للقانون الصادر في 1944/8/18م بشأن جرائم الحرب[1].

ثالثاً: أثر الأمن القومي على حصانة مقر البعثة الدبلوماسية

إن الأصل في دخول دار البعثة ما قررته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م في المادة (22) منها والتي تنص على ما يلي:

أ- تكون حرمة دار البعثة مصونة، ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضى رئيس البعثة.

ب- يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي اخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها.

ت- تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الاخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من اجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.

وتضمن هذه الحرمة شقين، الأول يتمثل بعدم جواز دخول مقر البعثة وامتناع الدولة المضيفة عن أي تصرف ضد مبنى البعثة، وتبقى هذه المسألة قائمة حتى بعد انتهاء العلاقات الدبلوماسية. ومن جانب آخر عليها العمل على حمايتها وحراستها[2].

ومن الحالات التي ظهر فيها ضرورة الطلب من القائمين على البعثة اقتحام قوة صاعقة سودانية بتاريخ 1988/11/9م، لسفارة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم بناء على طلب الإمارات العربية المتحدة وأطلقت سراح السفير والقنصل وعدد من موظفي وموظفات السفارة بعد أن تم احتجازهم من قبل أحد المسلحين الذي اقتحم السفارة طالبا من السفير تمكينه من الاتصال برئيس دولة الإمارات المتحدة لوجود مطالب له يريد تحقيقها[3].

---

(1) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الملاح، ص330.

(2) الدبلوماسية الثنائية المعهد الدبلوماسي، الجندي، ص57

(3) المرجع السابق، ص58.

وإذا أتينا إلى أثر الأمن القومي على حصانة مقر البعثة الدبلوماسية بشكل مباشر، نجد أن لها حرمة بحيث لا يجوز المساس بها، وبالمقابل فإن للدولة المستقبلة سيادتها التي لا يجوز انتقاصها أو الاعتداء عليها، ولها حق الدفاع عن نفسها ودرء الأخطار عنها، لذا فإن على القائمين على البعثة احترام التزاماتهم، والتقيد بمقتضيات الأمن القومي للدولة المستقبلة[1].

إلا أن هناك أعمالاً وأخطاءً جسيمة قد يرتكبها القائمون على البعثة الدبلوماسية، ولعل أخطر هذه الأفعال التجسس، إذ أن غالبية المبعوثين يمارسون هذه الأعمال لصالح دولهم[2].

وإن هذا النشاط يمثل خطرا وتهديدا للأمن القومي خاصة إذا ما انطوى الأمر على مؤامرات تهدد أمن الدولة المستقبلة وسلامتها، وبالتالي يظهر أن ذلك يتعارض ويتقاطع مع الأمن القومي ولا يمكن تبريره بحصانة مقر البعثة الدبلوماسية[3].

ومن واقع العمل والتطبيق الدولي نجد بعض الأمثلة ومنها قيام وزير خارجية باكستان عام 1973م باستدعاء السفير العراقي في باكستان وإبلاغه عن وجود معلومات عن توافر كميات من الأسلحة في السفارة العراقية وأن المعلومات تشير إلى نية السفارة توزيعها على المخربين في باكستان، حيث رفض السفير العراقي ذلك فقامت السلطات الباكستانية بمحاصرة السفارة العراقية وتفتيشها وضبط كميات كبيرة من الأسلحة[4].

ومن الممارسات الخاطئة كذلك التي مارستها بعض السفارات تجاوزت فيها حدود الأمن القومي للدولة المضيفة قيام السفارة الليبية في الهند بتاريخ 1986/4/11م بفتح أبوابها أمام تجنيد الهنود الذين يرغبون بالانضمام للجيش الليبي لمقارعة الإمبريالية[5].

---

(1) الحصانات الخاصة لمقر البعثة الدبلوماسية والاستثناءات الواردة عليها في ضوء اتفاقية فيينا، حبيب، ص98.

(2) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الملاح، ص418.

(3) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، المغاريز، ص88-89.

(4) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الملاح، ص613.

(5) الدبلوماسية الثنائية المعهد الدبلوماسي، الجندي، ص57.

المطلب الرابع: التنازل عن الحصانة القضائية

إن الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ليس امتيازا شخصيا يتمتع به فحسب، بل إن هذه الحصانات والامتيازات قررت لصالح الدولة المرسلة، والتنازل عن هذه الحصانة القضائية وخضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد لديها يثير كثيرا من الإشكاليات، إذ أن الحصانة القضائية المقررة للمبعوث الدبلوماسي مستمدة من حصانة الدولة وسيادتها، ولا يجوز للدبلوماسي التنازل عن حصانته إلا بعد الرجوع لدولته وأخذ الموافقة الصريحة بذلك.

ونجد أن المبعوث الدبلوماسي كقاعدة عامة لا يخضع لسلطة قضاء الدولة المعتمد لديها، وهو بهذه الصفة يتمتع بحصانة قضائية مطلقة في المسائل الجنائية سواء أكانت أثناء ممارسته لوظائفه أو خارجها، وهذه الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تستند إلى المفهوم الوظيفي لضمان الأداء الفعال لوظائف البعثة، وتجنبا للصعوبات التي يجدها المتضرر باللجوء إلى قضاء الدولة المعتمدة، اتجه الفقه والقضاء الدوليين إلى اقرار مبدأ التنازل عن الحصانة القضائية كإمكانية وليس كواجب يفرض على الدول[1].

والتنازل عن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي، هي من مؤيدات التوازن بين مقتضيات أمن الدولة المعتمد لديها وبين حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي، ووسيلة التنازل عن الحصانة القضائية كما بين الباحث أعلاه هي وسيلة قانونية للدولة المعتمد لديها من خلالها يمكن رفع الحصانة القضائية عن المبعوث والسير في إجراءات محاكمته كشخص عادي ، وتسري عليه القوانين الداخلية، وبذلك تصبح الدولة المستقبلة المبعوث في حل من حصانته كعقبة تقف أمام سلطتها القضائية[2].

لذلك يرى الباحث في خضم الحديث عن التنازل عن الحصانة القضائية تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

أ- شروط التنازل عن الحصانة القضائية.

ب- آثار التنازل عن الحصانة القضائية.

---

(1) الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي، رحاب، ص212.

(2) العلاقات الدبلوماسية، الناصر، ص258.

الفرع الأول: شروط التنازل عن الحصانة القضائية

لا بد من وجود بعض الشروط لكي يكون هذا التنازل صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، وتتمثل هذه الشروط في:

أولاً: اشتراط صدور التنازل عن الحصانة القضائية ممن يملك الحق في اصداره

بما أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي إنما هي مقررة أصلا لصالح دولته لا لصالحه الخاص، فإن القاعدة العامة والرئيسة هي أن دولة المبعوث هي صاحبة الحق في التنازل عن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي من عدمه بصدد حالة معينة. وإن المبعوث الدبلوماسي لا يملك حق التنازل عن حصانته القضائية، وبالتالي الخضوع للقضاء الإقليمي إلا بموافقة دولته، وقد تكون هذه الموافقة سابقة على أي نزاع أو دعوى يكون المبعوث طرفا فيها بناء على تعليمات عامة أو نص تشريعي يسمح للمبعوث بقبول اختصاص القضاء الإقليمي في حالات معينة[1].

ولما لم تكن الحصانات مقررة لصالح الأفراد بصفتهم الشخصية، وإنما من أجل القيام بوظائف البعثة الدبلوماسية بشكل أمثل، فتوجب على المبعوث الدبلوماسي احترام القوانين الوطنية، فالحصانة القضائية لا تعني إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لقانون الدولة المعتمد لديها، بل هي إحدى موانع اتخاذ إجراءات المحاكمة في حقه.

وتجدر الإشارة هنا إلى إن إقدام الدول على رفع الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي يأتي بعد دراسة متأنية وجدية للدوافع والأسباب التي توجب اتخاذ مثل هذا القرار، لاسيما وأن هذا التنازل لا يضر بمصلحة المبعوث فحسب، وإنما يضر بمصداقية الدولة ونظامها الدبلوماسي[2].

ثانياً: اشتراط أن يكون التنازل عن الحصانة القضائية صريحاً

يجب أن يكون التنازل عن الحصانة القضائية خطيا، وإبراز هذا التنازل إلى المحكمة ذات العلاقة من أجل البت في الدعوى المقامة عليه، وعندما يتم التنازل عن الحصانة القضائية يظل ساريا في جميع مراحل الدعوى حتى يتم الفصل بها نهائيا، وهذا ما نصت عليه المادة(32) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بما معناه: " إذا أقام المبعوث

---

(1) سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الملاح، ص206.

(2) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق المغاريز، ص121

الدبلوماسي أو الشخص المتمتع بالحصانة القضائية بموجب المادة(37) دعوى، فلا يمكنه الادعاء بالحصانة القضائية بشأن أي دعوى اعتراضية تتصل اتصالا مباشرا بالدعوى الأساسية "[1].

إلا أنه لو نظرنا إلى الممارسة الدولية في هذا الشأن فنجد أن الدول متباينة حول ما إذا كان التنازل عن الحصانة القضائية يجب أن يكون صريحا أو ضمنيا فبعض الدول اعتبرت هذا الأمر داخليا بين الدولتين، ولا يحتاج إلى إثبات أمام المحاكم المحلية، في حين نجد أن بعض الدول اتجهت إلى اقرار مبدأ الموافقة الصريحة من الدولة المعتمدة بصورة مباشرة منها أو من رئيس البعثة.

وبناء على ما سبق يمكن القول أنه يفترض على الدولة الموفدة أن تسقط الحصانة عن المبعوث الدبلوماسي لاحترام الاستحقاقات المدنية للدائنين في إقليم الدولة المعتمد لديها عندما لا يشكل ذلك إعاقة للعمل الوظيفي له.

ويظهر لنا مما تقدم من الشروط، أن موضوع التنازل عن الحصانة أمرا متعلقا بالدولة حتى ولو كان المبعوث الدبلوماسي هو المدعي، وسبب هذا أنه عندما يتقدم أحد المبعوثين الدبلوماسيين بدعوى ضد الغير جزائية كانت أم مدنية، فمن الممكن أن يخسر الدعوى وتنقلب ضده، مما قد يسيء إليه ولسمعة دولته[2] .

ويرى الباحث أن رفع الحصانة بالتنازل عنها يشكل وسيلة ردع لمواجهة كل أنواع المخالفات والجرائم التي يرتكبها المبعوثين الدبلوماسيين، إلى حين إعادة النظر لبعض النصوص في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تحتاج إلى مزيدا من الصرامة والحزم، ذلك لأن المتغيرات في المجتمع الدولي مازالت في تنامي وحدية مستمرة.

الفرع الثاني: آثار التنازل عن الحصانة القضائية

إذا كانت الحصانة القضائية تشكل قيدا على سلطان القضاء الوطني في مواجهة صاحب الحصانة، فإن وسيلة التنازل عنها يعيد للقضاء الوطني كامل صلاحيته وسلطانه، ويخاطب بجوهر القانون الداخلي للدولة المعتمد لديها ويخضع لإجراءاته. فضلا عن أن التنازل لا ينصرف أثره إلا في حدود الدعوى التي تم التنازل عنها، ويجب أن يكون صريحا

---

(1) انظر المادة (37) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م

(2) الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي، رحاب، ص215.

ومحددا بقضية بعينها، وبالمقابل فإن هذا التنازل يشمل جميع درجات التقاضي في نفس المحاكمة[1].

وتنازل المبعوث الدبلوماسي عن حصانته القضائية وخضوعه للقضاء الوطني سواء كمدعي أو مدعى عليه لا يتبعه اتخاذ اجراءات تنفيذية ضده، فعندما يخسر المبعوث الدبلوماسي الدعوى التي صدر التنازل عن حصانته القضائية بسببها، وصدر الحكم في غير صالحه، لا يمكن تنفيذ هذا الحكم إلا بعد صدور تنازل خاص بتنفيذ الحكم، ومن هنا جاءت القاعدة بضرورة وجود تنازل منفصل لتنفيذ الحكم رغم صدور التنازل في الدعوى الأصلية[2]، مرد ذلك أن تنفيذ الحكم في حق المبعوث الدبلوماسي من شأنه المساس بحرمته الشخصية وينال من هيبته وكرامته.

(1) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، المغاريز، ص122

(2) أبو هيف، القانون الدبلوماسي، ص190-195، والعلاقات الدبلوماسية، الناصر، ص260.

الفصل الثاني

القضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة في المقرات والبعثات الدبلوماسية

الفصل الثاني

القضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة في المقرات والبعثات الدبلوماسية

تمهيد:

بعد أن تعرفنا على الطبيعة القانونية لأعمال البعثات والمقرات الدبلوماسية وماهية النشاطات والأعمال التي يقومون بها وتمتعهم بالحصانات الدبلوماسية أثناء ممارستهم لهذه الأعمال لتسهيلها، وفق مقتضيات نظرية الوظيفة التي يقومون بها، فمن المتوقع أن تحصل منهم تجاوزات وأفعال مخالفة للقانون مستغلين هذه الحصانات، فمن هو القضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة في المقرات والبعثات الدبلوماسية فيما إذا ارتكبت، في هذا الفصل سنحاول الإجابة على هذا التساؤل بشيء من التفصيل على النحو التالي:

المبحث الأول: اللجوء إلى محاكم الدولة المرسلة أو دولة المقر.

المبحث الثاني: المحكمة الجنائية الدولية كجهة اختصاص بمحاكمة الدبلوماسيين.

المبحث الأول

اللجوء إلى محاكم الدولة المرسلة أو دولة المقر

والحديث حول هذا العنوان يتطلب منا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، أحدهما عن مدى اختصاص دولة المقر في المحاكمة، والثاني عن اللجوء إلى محاكم الدولة المرسلة.

المطلب الأول: مدى اختصاص دولة المقر في المحاكمة

وإن الحديث عن مدى اختصاص دولة المقر في المحاكمة التي تعد قضاء أجنبيا بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي من الممكن أن يبنى على مبدأ التسليم أو المحاكمة، وذلك يقتضي من الباحث أن يتكلم عن مفهوم مبدأ التسليم أو المحاكمة في فرع، والثاني عن الأساس القانوني لقيام الولاية القضائية الوطنية.

الفرع الأول: مبدأ التسليم أو المحاكمة

ويقصد بقاعدة (التسليم أو المحاكمة) أنه إذا لم تقم الدولة المطلوب منها التسليم، بتسليم الشخص أو المجرم المطلوب تسليمه بسبب كونه أحد رعاياها، يكون عليها أن تتولى بديلا عن ذلك، وهذا البديل يكون عن طريق مباشرة إجراءات ملاحقته بهدف محاكمته عن الجريمة التي كان التسليم مطلوبا لأجلها، فهو خيار من خيارين (التزامين) يتعلقان بمعاملة مجرم ما، وهي عبارة نجدها قد وردت في عدد من المعاهدات متعددة الأطراف، والتي تهدف إلى ضمان التعاون والتآزر الدولي من أجل قمع بعض أنواع السلوك الإجرامي[1]. فهي تهدف إلى محاكمته ومقاضاته أو على الأقل متابعة المتهم بارتكاب جريمة دولية خطيرة كي لا يلوذ بالفرار، فهذه قاعدة تفرض التزام عام على الدول بمحاكمة المشتبه فيه في حالة رفض التسليم أو في حالة عدم وجود طلب تسليم، وإن كان الباحث سيتحدث في هذا المطلب عن الشق الثاني من المبدأ وهو اختصاص دولة المقر في المحاكمة، فسيتحدث في المطلب الثاني عن الشق الآخر من المبدأ وهو التسليم إلى الدولة المرسلة.

---

(1) التقرير الأولي عن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، جيسلاف، ص2.

ويعتبر الاختصاص القضائي خيار التصرف الذي تملكه سلطة من سلطات الدولة أو هيئة من هيئاتها القضائية قصد إتمام اتخاذ قرار تدبير النظر في دعوى من الدعاوي أي تطبيق القانون عن طريق القضاء[1].

وإن شرط الاختصاص القضائي لهو من أهم الشروط التي ترتبط بمضمون ومبادئ التسليم، ويختص بحق الدولة في ممارسة صلاحياتها القضائية من ملاحقة الجاني لتوقيع العقاب عليه، وهو وجه من أوجه السيادة وأداتها التنفيذية، والسيادة هي حق الدولة في ممارسة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بحرية تامة بعيدا عن أي تأثيرات خارجية، ويرتبط الاختصاص كشرط ضروري بنظام التسليم للنظر في الجريمة ذاتها، وإذا تم التسليم دون مراعاة هذا الشرط فهو باطل أساسا، كما يرتبط الشرط بالمحاكمة فلا يمكن قيامها بدون توافر شرط الاختصاص القضائي في مجال تطبيق القانون الجنائي في المكان إلا بالأخذ بأحد مبادئ الاختصاص المكاني الأربعة المتعارف عليها طبقا للتشريع الداخلي وكذا المصالح السياسية لكل دولة وهي (الإقليمية والعينية والشخصية والعالمية)[2]

والالتزام بالتسليم أو المحاكمة فكرة تنطبق على الدولة التي يوجد في إقليمها الفرد الذي يدعى أنه ارتكب الجريمة، وتستخدم هذه العبارة للإشارة إلى متهم ما بعينه على أساس معلومات ووقائع وليس افتراضات، والملاحظ أنه في السنوات الأخيرة تم إدراج هذا المبدأ في معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ونظام تسليم المجرمين يعكس تبلور هذا المبدأ الذي يقضي بضرورة التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة، وذلك عن طريق التأكيد على المجرم أنه لن يجد مكانا في الأرض يعصمه من العقوبة التي يستحقها بالرغم من تطور وسائل المواصلات والاتصالات وما خلفه ذلك من زيادة فرص إفلات الجناة والمجرمين من الملاحقة عبر الدول[3].

وإن نظام تسليم المجرمين يحقق مصلحة المجتمع الدولي ويساهم في منع الجرائم، ويحقق الأمن في العالم بأرجائه المختلفة، ويضمن للدولة التي وقعت الجريمة في أراضيها تطبيق قانونها الداخلي على جميع الجرائم التي وقعت في اقليمها مما يحقق أحد مظاهر سيادتها الإقليمية ويحمي هيبة نظامها القانوني، كما نجد أن نظام تسليم المجرمين يحقق

---

(1) مبدأ التسليم أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي، سعاد، ص43.

(2) تسليم المجرمين في نطاق المعاهدات الدولية والتشريع الجزائري، عبلاوي، ص234.

(3) مبدأ التسليم أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي، سعاد، ص16

مصلحة الدولة التي تقوم بالتسليم في التخلص من خطورة المجرم المطلوب تسليمه إلى الدولة التي تطلب ذلك واستئصال شأفته[1].

وبعد ذلك تطور هذا المبدأ ليصبح (إما التسليم أو المحاكمة) باعتبار أن الهدف الأسمى له هو مواجهة السلوك المعاقب عليه قانونا من خلال ردع مرتكبيه ومحاكمتهم وتوقيع الجزاء المناسب عليهم، طالما أن الهدف الأساسي حسب مصطلح " العقاب " لا يؤدي لعقاب كل من اتهم بخرق القواعد القانونية الجنائية، فإنه من الضروري استبداله باصطلاح "المحاكمة"، كمبرر منطقي وطبيعي للملاحقة الجنائية، وحقيقة فإن تطور هذا المبدأ يساير ويواكب مراحل تطور العلاقات الدولية والموازنة بين فكرة السيادة الإقليمية للدول، بحيث لا تلزم الدول بالعقاب وإنما يمكن إلزامها بالمحاكمة فقط لتحديد مدى صحة اتهام الشخص المطلوب تسليمه أو براءته، كما أن اعتناق الدول لمبدأ التسليم أو المحاكمة وتطويره سيؤدي إلى تحقيق الكثير من صور التعاون المثمر في مجال تسليم المجرمين بإزالته للعديد من العقبات التي قد تحول دون تنفيذ التسليم بالصورة المرجوة للخروج من مأزق قصور نصوص بعض المعاهدات أو تنفيذه[2].

ويتسم مبدأ المحاكمة أو التسليم بتعدد وتنوع مصادره وعلى رأسها الاتفاقيات الدولية وكذا العرف الدولي، إلى جانب مصادر حديثة تتمثل في التشريعات الوطنية والممارسات القضائية للدول[3].

الفرع الثاني: أساس قيام الولاية القضائية الوطنية

أ- **مبدأ الإقليمية:** ويتحدد الاختصاص القضائي الجنائي الوطني وفق هذا المبدأ على كل شخص ارتكب جريمة في إقليم الدولة تطبيقا لفكرة السيادة المطلقة للدولة على إقليمها.

ب- **مبدأ العينية:** وطبقا لهذا المبدأ فإنه يسمح للدول بمباشرة إجراءات المتابعة والملاحقة الجزائية ضد المتهم بارتكاب جرائم تهدد أو تمس الأمن الداخلي أو الخارجي أو السلامة الإقليمية لهذه الدولة مكان القبض على المتهم، وحتى وإن ارتكبت هذه الجريمة خارج إقليمها.

---

(1) التعريف بنظام تسليم المجرمين، طه، ص12.

(2) المرجع السابق، ص18.

(3) مبدأ التسليم أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي، سعاد، ص20.

ت- مبدأ الشخصية: يمتد نطاق تطبيق القانون الجنائي الوطني إلى خارج إقليمها فيما يخص رعاياها عند ارتكابهم جرائم في الخارج ولو يحاكموا عنها وهذا يعتمد على أساس جنسية الجاني أو جنسية المجني عليه.

فحين يتعلق سريان القانون الجنائي على الجرائم المرتكبة خارج الإقليم لجنسية مرتكب الجريمة توصف بمبدأ الشخصية الإيجابية، وحين يتعلق الأمر بجنسية المجني عليه (الضحية) توصف بمبدأ الشخصية السلبية.

وإن التطور الهائل والسريع الحاصل والمستطرد في الحياة الدولية للمجتمع الدولي خاصة في المجال التكنولوجي والعلمي ساهم في تطور ونمو العالم على مختلف الأصعدة والميادين، كما ساهم أيضا في جلب الويلات والفظائع بحق البشرية وساعد على ارتكاب أبشع المجازر اللاإنسانية بحق الإنسانية وزاد من عددها ونطاق ارتكابها وذلك من خلال الوسائل والأدوات العلمية والتقنية المتاحة للمجرمين والتي تمكنهم من اختراق الحدود والسدود وتنفيذ جرائمهم بسهولة ويسر وحتى تمكنهم في بعض الأحيان من الإفلات من قوانين الدولة التي لها علاقة بالمجرم أو بالجريمة، أضف إلى ذلك كثرة النزاعات الدولية الداخلية والخارجية وما ينتج عنها من انتهاكات خطيرة من قبل حكومات بعض الدول على مواطنيها، كل ذلك وغيره الكثير أدى ودفع بالمجتمع الدولي إلى تبني مبدأ قضائي جديد ألا وهو مبدأ الاختصاص العالمي كأداة قانونية لقمع ومحاربة بعض الجرائم الخطيرة، ومن هنا تبلورت فكرة أو مبدأ المحاكمة أو التسليم والتي تهدف إلى ضمان محاكمة أو على الأقل متابعة المتهم بارتكاب جريمة دولية مهما كانت جنسيته أو جنسية ضحاياه وفي أي مكان ارتكبت فيه هذه الجريمة، فقاعدة التسليم أو المحاكمة تظهر وكأنها المرادف- كما يقول بعض الفقهاء[1]- لممارسة مبدأ الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائية الداخلية.

ويعرف نظام القمع العالمي بأنه ذلك النظام الذي يمنح المحاكم الوطنية لجميع الدول الحق في ممارسة ولايتها القضائية في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتهم بارتكاب جريمة دولية بصرف النظر عن جنسية مرتكبيها وضحاياها ومكان ارتكابها.

ومن هنا يتضح وفقا لهذا المبدأ أنه لجميع الدول الحق في طلب تسليم المتهم من أجل محاكمته إذا تنازلت الدولة الأخرى عن حقها في المحاكمة، وإن مبدأ الولاية القضائية العالمية

---

(1) مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، دخلافي، ص6.

أو الاختصاص العالمي يلعب دورا كبيرا وهاما في تكريس مبدأ التسليم أو المحاكمة، بغض النظر عن اشتراط بعض الدول ازدواجية التجريم لإعمال هذا المبدأ، وهذا مما لا يؤيده الباحث.

الفرع الثالث: عالمية الشريعة الإسلامية وتسليم المجرمين

ذكرنا فيما سبق أن الأصل في الشريعة الإسلامية أنها عالمية لا مكانية فهي تخاطب العالم بأكمله لا بجزء منه، لكل البشر دون تمييز فيما بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو غيرها، فهي تخاطب المسلم وغيره، وقاطن الدولة الإسلامية وسواه، لكن لما كان كل الناس لا يؤمنون بها، ولا يمكن أن تفرض عليهم جبرا عنهم، كل ذلك كان سببا في انحصار تطبيق أحكامها في البلاد التي يفرض المسلمون سلطانهم عليها دون غيرها من البلاد الأخرى. إذن نجد أن الظروف والضرورة هي التي حالت دون أن تكون الشريعة الإسلامية عالمية في تطبيقها وظل تطبيقها إقليميا، ونستنتج مما سبق أن الشريعة الإسلامية في أساسها شريعة عالمية من الناحية العلمية، ولكنها في تطبيقها شريعة إقليمية إذا نظرنا إليها من الوجهة العملية والتطبيقية.[1].

ولكن الفقهاء اختلفوا في تطبيق هذا المبدأ تبعا للإجراءات التي نظر إليها كل منهم على ثلاثة أقوال[2] ، وعند الحديث عن الاستثناء من ذلك وهو تسليم المجرمين فبالإمكان القول إن محاكمة الجاني على جريمته في محل وقوعها ومكانها أفضل وأجدى من محاكمته عليها في غير هذا المحل، وأدعى إلى تحقيق و ضمان العدالة والزجر عن الإجرام، لأن الموطن الذي وقعت فيه الجريمة يتيسر فيه إقامة الأدلة ومناقشتها، لوجود الشهود به، وإمكان مشاهدة آثار الجريمة وأدواتها، والإحاطة بكل ظروفها وملابساتها، كما أن عقاب المجرمين على جرائمهم في محل ارتكابها يحفظ للعقوبة قيمتها كاملة، فالعقوبة مقصود بها تأديب المجرم وزجر وردع غيره ممن شهدوا الجريمة أو علموا بها، والعقوبة التي تقام في غير مكان الجريمة إذا أدت لتأديب المجرم فإنها لا تؤدي وظيفتها كاملة من حيث الزجر والردع[3].

---

(1) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة، ص239.

(2) انظر الصفحة رقم (29) وما بعدها من هذا البحث.

(3) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة، ص258.

ولكن من الممكن القول أيضا إن تسليم الجاني الذي ينتمي إلى دولة معينة إلى دولة أخرى لمحاكمته على جريمة ارتكبها في أرض الدولة الأخيرة قد يعرض الجاني للخطر من حيث عدم التمكن من الدفاع عن نفسه بين قوم لا يعرفهم ولا يتصل بهم بصلة الجنس أو اللغة، وقد يؤدي التسليم لظلمه والإضرار به وإهدار حقوقه[1].

وعلى هذا الأساس فرقت الشريعة الإسلامية بين تسليم المجرمين إلى دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية على النحو التالي:

أولا: التسليم لدولة إسلامية

في هذه النقطة نفرق بين أمرين، الأول وهو إذا ارتكب المسلم جريمة في أحد الأقاليم الإسلامية ثم فر إلى إقليم آخر، فإنه بلا شك يجب أن يقام عليه العقاب الذي يكون جزاءً لما ارتكبه من جرائم إذا استوفيت الشروط لإنزال العقاب في البلد الذي فر إليه[2].

وأما الأمر الثاني، فهو إذا ما حكم عليه في بلده، ففر من وجه العدالة إلى بلد إسلامي آخر، وأرادوا تسليمه إلى حكومة بلده لتنفيذ الحكم الذي حكم به، أو طلبت إليها أن تنفذ هي هذا الحكم، كأن ارتكب ما يوجب القصاص وحكم عليه ففر، فطلبت حكومة الإقليم الذي تظله أن تسلمه الحكومة الأخرى، أو طلبت أن تنفذ هي الحكم، فبالنسبة للأمر الأول، فإنه إذا كان الحكم فيه تنفيذا لأحكام الشريعة من غير مجاوزةً لحدودها، فإنه كما يظهر من الفقه الإسلامي يجب تسليمه، لأنه تعاون على البر والتقوى وليس تعاون على الإثم والعدوان، أما إذا كانت الحكومة لا تطالب بتسليمه ولكنها تطالب بتنفيذ الحكم الذي حكم به قاضيها فيه، فلا شك في أنها لا تنفذه إلا إذا كان متفقا والشريعة والإسلامية[3]

ولا يوجد في الشريعة ما يمنع من تسليم أية دولة إسلامية لأية دولة إسلامية أخرى أي مسلم أو ذمي أو مستأمن ارتكب في أرض إحدى الدولتين جريمة ما والتجأ إلى أرض الأخرى، ما لم تكن هذه الدولة الأخرى قد حاكمته فعلاً على هذه الجريمة طبقاً لنصوص الشريعة، فإن لها أن تمتنع عن تسليمه؛ لأنه لا يجوز طبقاً للشريعة والقوانين الوضعية أيضا أن يعاقب على الفعل الواحد مرتين، فإن كانت المحاكمة التي ليس على أساس الشريعة فليس

---

(1) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة ، ص258.

(2) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، أبو زهرة، ص266

(3) المرجع السابق، ص266.

للدولة أن تمتنع عن التسليم، إذا كانت الدولة طالبة التسليم تنوي أن تحاكم الجاني طبقاً لنصوص الشريعة، لأنه لاعبرة بالعقوبة التي وقعت على الجاني على خلاف الشريعة، ولا قيمة للمحاكمة التي انتهت بهذه العقوبة، لأنها محاكمة باطلة لقيامها على نصوص باطلة لا تعترف بها الشريعة، وكما هو معلوم أن ما بني على باطل فهو باطل، وحينها يكون للدولة المطلوب منها التسليم أن تمتنع عن التسليم إذا كانت تنوي أن تحاكم الجاني وتطبق عليه نصوص الشريعة، وكانت الدولة طالبة التسليم لا تطبق نصوص الشريعة، أو لا تنوي تطبيقها، وهذا طبعاً لا يكون إلا في الجرائم ذات العقوبات المقدرة حدا؛ أي في جرائم الحدود والقصاص. والعلة من جواز التسليم أو منعه واحدة، وهي أن كل بلد إسلامي يعتبر جزءاً من دار الإسلام، وأن كل الدول الإسلامية تعتبر ممثلة للإسلام وتعتبر دارا إسلامية واحدة، وعلى كل منها أن تقيم حدوده، وتنفذ أحكامه، ففي حالة التسليم لدولة إسلامية لا يسلم الجاني إلى دولة غريبة عنه، ولا يحاكم بشريعة يجهلها، ولا يعرضه التسليم لظلم أو ضرر، والتسليم لا يقصد منه إلا ضمان تحقيق العدالة والزجر عن الإجرام، وفي حالة الامتناع عن التسليم لدولة إسلامية أيضا لا يكون الامتناع إلا لإقامة نصوص الشريعة ولتحقيق العدالة والزجر عن الجريمة والإجرام[1].

ثانيا: التسليم لدولة غير إسلامية

لا تجيز الشريعة الإسلامية لدولة إسلامية ما أن تسلم رعاياها مسلمين كانوا أو ذميين ليحاكموا في دار الحرب عن جرائم ارتكبوها في تلك الدار، ولا يجوز لدولة إسلامية أن تسلم أيضاً رعايا أية دولة إسلامية أخرى لدولة غير إسلامية، لأن هؤلاء في حكم الدولة الإسلامية رعاياها من الوجهة الشرعية. ولا تجيز الشريعة لدولة إسلامية أن تسلم مسلماً منتمياً لدولة محاربة إذا هاجر من دار الحرب لدار الإسلام، و حتى لو طلبته الدولة التي كان يقيم في أرضها، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الدولتين على التسليم، قال تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴾[2] فإن كان هناك اتفاق سابق وجب الوفاء بشروطه إلا الباطل منها. ويعتبر الاتفاق على التسليم باطلاً إذا كان يسري بأثر رجعي، أي إذا أريد به تسليم المسلمين اللاجئين لدار الإسلام قبل الاتفاق، ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي بتسليم النساء المسلمات اللاجئات إلى دار الإسلام سواء لجأن لدار الإسلام قبل الاتفاق أو بعده، فالمرأة المسلمة لا

(1) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة ، ص259.

(2) [الإسراء: 34]

يجوز تسليمها بأية حال لدولة غير إسلامية ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾[1]، وحتى لو كانت من رعاياها أصلاً، أو كان لها زوج وأولاد وأهل يطلبونها في دار الحرب[2].

وقد اختلف في صحة شرط تسليم الرجال المسلمين بعد الاتفاق، فرأي الإمام أحمد وبعض فقهاء مذهب الإمام مالك يرون أنه صحيح ويجب الوفاء به[3] أما رأي أبو حنيفة وبعض الفقهاء في مذهب الإمام مالك في شرط التسليم بعد الاتفاق أنه باطل، حيث لا يجيزون تسليط وتمكين غير المسلم على المسلم بأي حال[4]. ويفرق الشافعية بين من له عشيرة تحميه في دار الحرب، وبين من ليس له عشيرة تحميه، فيرون جواز تسليم الأول دون الثاني، والأساس في منع التسليم عندهم هو خشية الفتنة[5].

ويلاحظ أن من أسلم من دار الحرب ولجأ إلى دار الإسلام يعتبر بدخوله دار الإسلام من أهل هذه الدار، وأحد رعايا الدولة الإسلامية التي دخل في أرضها، ومن ثم فإن الدولة حين تمتنع عن تسليمه إنما تمتنع عن تسليم أحد رعاياها، وهذا تطبيق لقاعدة الشريعة العامة التي لا تجيز أصلا للدولة الإسلامية أن تسلم رعاياها لدولة غير إسلامية، ولا يعتبر تسليم الرعايا لدولة إسلامية أخرى خروجاً عن هذه القاعدة العامة، لأن أراضي الدول الإسلامية كلها تعتبر داراً للإسلام واحدة، وتخضع لشريعة واحدة هي الشريعة الإسلامية، ولأن كل دولة إسلامية تمثل النظام الإسلامي في العالم كله. ويجوز لأي دولة إسلامية أن تسلم المستأمن للدولة التي يتبعها إذا طلبته لتعاقبه على جريمة ارتكبها في بلده بشرط أن يكون هناك اتفاق سابق يقضي بذلك، ولكن ليس لها أن تسلمه إلى دولة أخرى غير دولته، لأن هذا يتنافى مع عقد الأمان الذي أعطي له، فأمن بمقتضاه على نفسه، إلا أن يكون هناك عهد بين الدولة الإسلامية وبين الدولة طالبة التسليم يقضي بالتسليم فيعتبر الأمان قائماً على أساس التقيد بهذا العهد، ويجوز التسليم لهذه الدولة وفاء بالعهد[6]، لأن الوفاء بالعهد أولى.

---

(1) [الممتحنة:10]

(2) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة، ص260.

(3) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الرعيني، ج386/3

(4) المرجع السابق، ج386/3.

(5) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، السنيكي، ج277/4

(6) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة، ص261.

وقاعدة الشريعة التي تقضي بأن لا تسلم الدولة رعاياها هي القاعدة التي تأخذ بها أكثر الدول اليوم، ولكن بعض الدول كإنجلترا وأمريكا تجيز تسليم رعاياها دون اشتراط المثل، وهو مبدأ لا تأخذ به الشريعة إلا فيما بين الدول الإسلامية فقط. فالمبدئان المعمول بهما اليوم في العالم هما مبدئان أتت بهما الشريعة الإسلامية، ولكن الشريعة تطبق كلاً منهما في حالات معينة، وليس على إطلاقهما، بينما الدول اليوم تأخذ بأحد المبدأين دون الآخر، ولا تجمع بينهما كما فعلت الشريعة. والدول الحديثة اليوم متفقة على أن لا تسلم من يكون خاضعاً لقضائها في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ولو كان الجاني أجنبياً. وهذا تطبيق لمبادئ الشريعة، لأن الدولة إن كانت مختصة بالمحاكمة على جريمة ما فعليها أن تعاقب الجاني، وإذا عاقبته فلا معنى لتسليمه بعد ذلك[1].

المطلب الثاني: اللجوء إلى محاكم الدولة المرسلة

إن انتهاك المبعوث الدبلوماسي لقوانين الدولة المستقبلة وارتكابه للجرائم الجنائية فيها يتنافى مع المقاصد العامة للأمم المتحدة التي بنيت عليها العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961م ، حيث أكدت على المساواة بين الدول في السيادة الوطنية، وصيانة الأمن والسلم الدوليين وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم[2].

وللحيلولة دون تمادي المبعوث الدبلوماسي فيما منح له من حصانة في المادة (1/31) التي نصت على أنه " يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها.. "، فقد أكد المشرع الدولي في المادة نفسها في الفقرة الرابعة على " تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة " ليبين أن الحصانة الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي لا تعفيه أو تحميه من قضاء دولته وأن خضوعه لقضائها مرهون بسلوكه في الدولة المستقبلة ومدى التزامه بأنظمتها وقوانينها السائدة واحترامها، حيث نصت المادة (1/41) على أنه " يجب على المتمتعين بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها، ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية " ليكون واضحا

---

(1)التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودة، ص 261.

(2) حيث جاء في مقدمة اتفاقية فيينا لعام 1961م (وإذ تذكر مقاصد ومبادىء الأمم المتحدة بشأن المساواة في السيادة بين الدول، وصيانة السلم والأمن الدوليين، وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم).

لديه أن القصد من هذه الحصانة والهدف هو تسهيل مهمته لدى الدولة المستقبلة وليس انتهاك قوانينها أو التمرد عليها، أو الإخلال بأمنها أو التدخل في شؤونها الداخلية[1]، فهذا من شأنه أن يوتر العلاقات الدبلوماسية.

إلا أن التسليم والقول بالطابع الإلزامي لنصوص اتفاقية فيينا لا يمكن الأخذ به والرضوخ له، مالم تشرع الدول في تشريعاتها الداخلية ما يفيد ولاية نصوص الاتفاقية وتحديدا المادة (2/51) من الاتفاقية نفسها نصت على أنه " تنفذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها " فضمنت الدول الموقعة على الاتفاقية ما يفيد ذلك، إلا أن التطبيق العملي يتعارض في بعض القضايا مع الافتراض النظري لهذه الاتفاقية، مما أدى إلى توجيه الانتقادات إلى مبدأ إقامة الدعوى في محاكم دولة المبعوث الدبلوماسي، ويتفرع عن هذا الموضوع نقطتين أساسيتين هما:

الفرع الأول: اختلاف التشريعات الوطنية

إن الاختلاف في التشريعات الوطنية الداخلية بين الدول يقود إلى عدم مقدرة القضاء الوطني للنظر في الدعاوى المرفوعة من الدولة المستقبلة، وذلك لعدة أسباب منها[2]:

أولاً: قد يحدث في بعض الأحيان أن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد المبعوث الدبلوماسي في الدولة المستقبلة، لا ينظر إليها بموجب قوانين الدولة المرسلة ولا يتعامل معها على أنها دعوى جنائية بالمعنى الحقيقي، كما قد يتعذر على القاضي الوطني النظر في بعض الدعاوى أو إصدار الأحكام بشأنها، إذا لم يكن قانون دولة المبعوث الدبلوماسي قد تعرض للحالة التي نشأ فيها النزاع كونها قضية جنائية.

ثانياً: إن اختلاف التشريعات الوطنية للدول قد يدفع الدول بعدم النظر في بعض الدعاوى مما يدعو إلى حمل تلك الدول إلى تعديل تشريعاتها الداخلية بما يتلاءم والدعاوى المعروضة بالطريقة التي تؤدي إلى إنصاف المدعي، وهذا الاختلاف في التشريعات الداخلية ليس من السهولة تعديله أو إزالة التعارض بينه وبين الاتفاقيات الدولية.

ثالثاً: إن لتشدد بعض الدول في تطبيق مبدأ إقليمية النص الجنائي وعدم الأخذ بمبدأ (الشخصية الإيجابية) مما يتيح للمبعوث الدبلوماسي الإفلات من القضاء.

---

(1) حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، الشديفات، ص393.

(2) المرجع السابق، ص394.

رابعاً: قد تطلب دولة المبعوث الدبلوماسي منه القيام بأعمال وتصرفات لا تعتبر مخالفة وفق أحكام قوانين الدولة المرسلة، فتترتب على تلك الأعمال مسؤولية جنائية وفق قوانين الدولة المستقبلة، فينجم عن ذلك تعارض وصعوبات عملية عند محاكمته وفق أحكام وقوانين دولته.

خامساً: إن تعسف بعض الدول في استخدام حقها قد يدفع دولا أخرى إلى استخدام مبدأ المعاملة بالمثل الذي لم تعترض عليه اتفاقية فيينا حيث نصت في مادتها (47/2/أ) على أنه "لا يعتبر من قبيل التمييز، إذا طبقت الدول المعتمد لديها أحد أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا ضيقا بسبب تطبيقه الضيق على بعثتها في الدولة المعتمدة " ولما كانت الدول قد اختلفت في بعض تشريعاتها الجنائية، فإن هذا يدفع إلى تطبيق هذه الفقرة تطبيقا غير منصف تجاه المبعوث الدبلوماسي وعلى اعتبارات سياسية بعيدة عن الاعتبارات القانونية.

ويرى الباحث أنه من الممكن أن تقوم الدولة المستقبلة باستعارة قوانين الدولة المرسلة (بتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص) فيما يخص بالواقعة الجرمية المرتكبة من قبل المبعوث الدبلوماسي على أرض الدولة المستقبلة، وتطبيقها عليه، إلا في الحالة التي تكون الأفعال التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي غير مجرمة في قوانين دولته، فحينها يمكن محاكمته بقوانين الدولة المستقبلة وفق مبدأ التسليم أو المحاكمة، إن أرادت أن تضمن محاكمته وعدم إفلاته من العقاب وفي ذلك إرضاء للطرفين.

الفرع الثاني: الأعمال السيادية وحدودها في القانون الوطني

ويقصد بالأعمال السيادية هي تلك الأعمال والاختصاصات التي تنفرد بها الحكومة في مواجهة الأفراد وتجعل منها سلطة آمرة لها القدرة على فرض قراراتها وإلزام الأفراد وكافة المؤسسات بها. من غير أن يكون للأفراد والمؤسسات إرادة مقابلة أو رضا عن تلك الأعمال، ويختص القضاء الإداري في الدولة بالفصل في المنازعات الناشئة عن طبيعة هذه الأعمال.

وتتصل الأعمال السيادية بصورة عامة بسلامة الدولة الخارجية وكيانها الداخلي وبكل ما يتعلق بالصلات والروابط مع الدول الأجنبية فيما يتعلق بإبرام المعاهدات وإنشاء التحالفات المختلفة مع الدول الأخرى، وتدخل العلاقات الدولية الدبلوماسية تحت مفهوم أعمال السيادة وما يترتب على ذلك من التزامات، وقد ذهب البعض إلى أن أعمال السيادة تتمتع بالحصانة القضائية في الدولة المستقبلة، فلا يجوز مقاضاة المبعوث الدبلوماسي عن الأعمال والتصرفات التي يقوم بها في الخارج والتي تعد من أعمال السيادة، وعلى هذا الأساس فإن

حصانة المبعوث الدبلوماسي فيما يتعلق بممارسته لهذه الأعمال ليست لصفته الدبلوماسية، وإنما لطبيعة الأعمال السيادية التي يقوم بها، فقد يتمتع بهذه الحصانة شخص آخر من الذين لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، أما عندما يقوم المبعوث الدبلوماسي بمباشرة الأعمال السيادية ويتم رفع الحصانة عنه لمقاضاته أمام محاكم دولته على دعوى قد أقيمت ضده من شخص وطني أو أجنبي تضرر من أعمال السيادة التي مارسها المبعوث الدبلوماسي في الخارج[1]، فإنه لا يكفي المبعوث الدبلوماسي أن يدفع المبعوث بحصانته الدبلوماسية في إقليم دولته، لأنها أصلا تقررت له لمقتضيات ممارسة مهامه في إقليم الدولة المستقبلة، كما أنه لا يكفي أن يدفع بأن العمل الذي قام به يتعلق بأعمال السيادة، إنما على المحكمة أن تبين أن العمل يدخل ضمن أعمال السيادة، وعليها أن تحكم بعدم اختصاصها تلقائيا دون الدفع بأعمال السيادة باعتبارها من قواعد النظام العام وفق القانون الوطني متى ما تبين للقاضي الوطني أن موضوع الدعوى المقامة يتعلق بأعمال السيادة[2].

وهناك بعض الإشكاليات التي تثيرها نظرية الأعمال السيادية للدولة تكمن في ما يلي:

أولا: موقف اتفاقية فيينا من الأعمال السيادية

لقد نصت الفقرة (4) من المادة (31) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على وجوب خضوع المبعوث الدبلوماسي لاختصاص محاكم دولته، ولم تفرق بين الأعمال التي تتصل بالسيادة في مهام المبعوث الدبلوماسي بناء على رغبة دولته، وبين الأعمال الأخرى، ومن هنا ينشأ التعارض بين حصانة المبعوث الدبلوماسي فيما يتعلق بطبيعة العملين التي يقوم بهما، وبين نص الفقرة (4) من المادة (31) من اتفاقية فيينا التي توجب محاكمته أمام دولته كما أسلفت سابقا.

---

(1) حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، الشديفات، ص396.

(2) تجدر الإشارة إلى أن فقهاء القانون الدولي قد حصروا الأعمال السيادية بالأعمال التي تنظم علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، وكذلك الأعمال التي تنظم العلاقات الدولية والدبلوماسية وبعض إجراءات الأمن الداخلي والأعمال الحربية. نقلا عن: المرجع السابق، ص396.

ثانيا: موقف المبعوث الدبلوماسي إزاء محاكم دولته

تنشأ الإشكالية هنا عندما يخضع المبعوث الدبلوماسي لاختصاص محاكم دولته عن الأعمال التي يقوم بها بناء على طلب من دولته، وخاصة الأعمال التي صنفت على أنها أعمال سيادية، فرفضه للقيام بهذه الأعمال قد يعرضه لعقوبات تفرضها عليه دولته لعدم تنفيذه لأوامرها، وفي حالة قيامه بتلك الأعمال في إقليم الدولة المستقبلة فإن هذه الدولة ستطلب محاكمته ومقاضاته أمام دولته، متى رأت أن تلك الأعمال تشكل تهديدا لأمنها أو اختراقا لقوانيها، وفي هذه الحالة قد يخضع لاختصاص تلك المحاكم بموجب اتفاقية فيينا[1]

المطلب الثالث: الطرق الدبلوماسية لمساءلة المبعوث الدبلوماسي

إن الأساس الذي تقوم عليه الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي هو تمكينه من أداء وظائفه في إقليم الدولة المستقبلة، وذلك يتطلب عدم خضوعه للإجراءات التحقيقية والقضائية التي قد تعرضه للابتزاز والمضايقة[2]، ولكي لا يطمئن المبعوث الدبلوماسي بأنه بعيدا عن أي حساب في إقليم الدولة المستقبلة على أي جريمة قد يرتكبها، فقد أقرت اتفاقية فيينا في نصوصها ما يلزم محاكمة المبعوث الدبلوماسي في إقليم دولته، وإن الهدف من ذلك هو الموازنة بين صيانة شخص المبعوث الدبلوماسي وعدم تعرضه لأي اجراء يمس كرامته أو يسيء إلى سمعته ودولته، وبين حصول المضرور على حقوقه[3].

وعلى الرغم من أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م وكذلك اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لعام 1969م لم يرد فيهما ما ينص على حل المنازعات بين ذوي العلاقة والمبعوث الدبلوماسي بالطرق الدبلوماسية إلا أن العرف سبق تلك المعاهدات وأخذ بذلك[4].

وقد تأخذ الدول بهذا الأسلوب (العرف) في حل المنازعات إلا أنه ليس ملزما بالنسبة للبعثة الدبلوماسية في إقليم الدولة المستقبلة لأن هذا الطلب لا يحمل صفة الإلزام، إلا أن العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة وحسن علاقاتها قد تؤدي إلى اللجوء لمثل هذه التسويات من أجل المحافظة على تلك العلاقات، بل قد يؤدي حرص

---

(1) Rousseau, Droit International Public, P. 202.
(2) Sawer, The Legal Theory of Law Reform, P.183.
(3) الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، الفتلاوي، ص213.
(4) الحصانة الدبلوماسية، الفتلاوي، ص296.

الدول على علاقاتها إلى غلق مثل تلك الملفات حفاظا على العلاقات الودية بينها مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين المصلحة العامة للدولة وبين المصلحة الخاصة للفرد المتضرر[1].

ومن الجدير ذكره، أنه لا يمكن حل جميع القضايا بالطرق الدبلوماسية، فالقضايا المتعلقة بأعمال السيادة مثلا لا يمكن أن تخضع للطرق الدبلوماسية في الحل، لأن أعمال السيادة تتمتع بالحصانة في إقليم الدولة المرسلة، ويضاف إلى ذلك القضايا التي تتنازل فيها دولة المبعوث عن حصانته الدبلوماسية في إقليم الدولة المستقبلة كما أن الصعوبات الناجمة عن سفر المتضرر إلى إقليم الدولة المرسلة لم تعد قائمة، وتنازل دولة المبعوث الدبلوماسي عن حصانته ينفي قيام الحل الرضائي مادام القضاء في الدولة المستقبلة قد تبنى الحكم في موضوع الدعوى، وإن رضا دولة المبعوث بقضاء الدولة المستقبلة يمنع متابعة الدعوى في محاكم دولة المبعوث الدبلوماسي[2].

(1) القانون الدولي العام حقوق الدول وواجباتها، الفتلاوي وحوامدة، ص297.

(2) حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، الشديفات، ص398.

المبحث الثاني

المحكمة الجنائية الدولية كجهة اختصاص بمحاكمة الدبلوماسيين

بداية يمكن القول بأنه ليس كل الجرائم التي يرتكبها الدبلوماسي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وإن كانت تلك الجرائم من الجرائم الدولية، كجرائم الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة وجرائم المخدرات والرق وغيرها، وإنما يخضع لأربع أنواع من الجرائم التي وردت على سبيل الحصر في نظام روما[1]. ومن الثابت فقها وقانونا أن القضايا الجنائية على غرار غيرها من القضايا تحكمها قاعدة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص "، وهذا يعني أن الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وحدها التي لا يتمتع الدبلوماسي بالحصانة القضائية إذا ارتكب أيا منها[2].

وتعمل المحكمة الجنائية الدولية وفق نظام المسؤولية الجنائية الفردية بغض النظر عن الصفة التي يحملها هذا الفرد[3].

وقد يثار التساؤل عن كيفية اتهام الدبلوماسي بجرائم حرب، وهو شخص دبلوماسي يعمل بهدوء وبعيدا عن العنف، فكيف يرتكب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان وجرائم حرب؟

وقد يرتكب الدبلوماسي تلك الجرائم من خلال[4]:

1. قد تكون الجرائم المتهم فيها الدبلوماسي قد ارتكبت قبل تعيينه في السرك الدبلوماسي، وقد يكون ارتكب هذه الجرائم أثناء خدمته بالقوة المسلحة، فالكثير من الدبلوماسيين كانوا يعملون في القوات المسلحة، ومن ثم تم تسريحهم للعمل في السلك الدبلوماسي.
2. تقوم الهيئات الدبلوماسية في أغلب الحروب الأهلية بتغذية أطرافها، وقد يساعد هؤلاء الدبلوماسيين على ارتكاب جرائم حرب.

---

(1) انظر المادة رقم (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية–(نظام روما).

(2) الحصانة الدبلوماسية في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بداري، ص64.

(3) الموائمات الدستورية والتشريعية، عتلم، ص41.

(4) انظر المادة (23) من اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لعام 1969م.

وبناء على ذلك فإن ما يسمون بالدبلوماسيين ويعملون تحت غطائها هم من أكثر الأشخاص الذين يرتكبون ويحرضون على جرائم الحرب الأهلية، لذلك فإن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لم يستثني الدبلوماسيين من اختصاص المحكمة.

ولذلك يرى الباحث أنه من الضروري التعرض لهذه الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بشيء من التفصيل، بالتعرف على مفهوم هذه الجرائم وبيان أركانها مع ذكر بعض الأمثلة لكل جريمة على حدة.

المطلب الأول: الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

لم تكن المحكمة الجنائية الدولية لأن تكون مختصة بنظر كل الجرائم التي ترتكب في العالم كما يتصور البعض، وإنما جاء اختصاصها بأشد أنواع الجرائم خطورة والتي تتمثل فيما يلي:

الفرع الأول: جرائم الإبادة الجماعية

وتعرف جريمة الإبادة الجماعية بأنها أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا[1].

ولم يكن هناك إشكالية في إدراج جريمة الإبادة الجماعية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لما خلفته هذه الجريمة من ويلات يعجز الحال عن وصفها[2]، ولكي تقوم هذه الجريمة لا بد من توافر الركن المعنوي كما جاء في التعريف، إضافة إلى الركن المادي الذي يتمثل في ارتكاب أيا من الأفعال التالية المكونة للجريمة:

---

(1) انظر المادة (6) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

(2) وكصور على هذه الجرائم ما وقع بحق الشعب الفلسطيني مثل: مذبحة دير ياسين عام 1948م، ومذبحة كفر قاسم عام 1956م ، التي قامت بها القوات الصهيونية المتطرفة. كما أن مجزرة (مخيم جنين) في مارس 2002م كأحد أحداث الانتفاضة الثانية للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه الأساسية لخير دليل ومثال على ذلك، حيث تم تسوية المخيم بالأرض بشتى أنواع القاذفات والقنابل، ودفن االناس الأحياء تحت المباني، وتم قتل كل من يتحرك فوق الأرض بعد قصف متواصل من الأرض والجو استمر لأكثر من أسبوعين، ولم يحرك المجتمع الدولي يومها ساكنا سوى الشجب والاستنكار لهذه الأفعال. انظر: المحكمة الجنائية الدولية، حجازي، ص390.

أ- قتل أفراد الجماعة.

ب- إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

ت- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.

ث- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

ج- نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى.

الفرع الثاني: الجرائم ضد الإنسانية

ما يميز الجرائم ضد الإنسانية عن الجرائم الأخرى، أن الجرائم ضد الإنسانية كالقتل والتعذيب يجب أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي[1]، ويجب أن يكون هذا الهجوم موجها ضد مجموعة من السكان المدنيين العزل، بحيث لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلى الأفعال الفردية أو المتفرقة التي لا تكاد ترقى إلى حد جرائم ضد الإنسانية.

وبهذا جاء نظام روما لينص على خطورة الجرائم ضد الإنسانية على المجتمع الدولي، وعلى وجوب تضمينها في قائمة الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، وكان حينها أول مرة في التاريخ قد جرى تعريف محدد للجرائم ضد الإنسانية في معاهدة دولية اعتمدتها غالبية الدول[2].

وتعرف الجرائم ضد الإنسانية بأنها أي فعل من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، وهذه الأفعال هي[3]:

أ- القتل العمد.

ب- الإبادة.

ت- الاسترقاق.

---

(1) غير أن كلمة (هجوم) لا تعني مجرد هجمة عسكرية وفقط، بل يمكن أن تشمل القوانين والتدابير الإدارية مثل الترحيل والنزوح القسري. انظر: دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، فريجة، ص254.

(2) المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي، بسيوني، ص155.

(3) انظر المادة (7) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

ث- إبعاد السكان أو النقل القصري للسكان.

ج- السجن أو الحرمان الشديد على نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

ح- التعذيب.

خ- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

د- اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المتعلق بالفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة[1].

ذ- الاختفاء القسري للأشخاص.

ر- جريمة الفصل العنصري.

ز- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تسببت عمدا في معاناة شديدة أو أي أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية[2].

الفرع الثالث: جرائم الحرب

لقد نصت المادة (1/8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي " يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم "[3].

---

(1) ومن الأمثلة على هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية الصراع العربي الإسرائيلي الدائم لحتى الآن، الذي هو صراع ديني عرقي قومي، فدولة إسرائيل دولة تقوم على أساس الديانة اليهودية كفكر وكدستور، وتتصارع مع العرب والمسلمين بعد أن زرعت زرعا في المنطقة العربية، وتحاول جاهدة إبادة الشعب العربي المسلم والمسيحي في فلسطين حتى تبقى فلسطين المحتلة خالصة لها، ولن يتم لها ذلك ان شاء الله. انظر: المحكمة الجنائية الدولية، حجازي، ص618.

(2) وهنا لابد من ملاحظة أنه يجب أن تتوافر الأركان التالية لقيام هذه الجريمة:

أ- الركن المادي، ويتمثل في في ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة آنفا.

ب- الركن المعنوي، ويتمثل في توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص.

(3) انظر المادة (8) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وحسب المادة (8) فتعرف جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة ب 1949/8/12م، وأي الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقيات جنيف ذات الصلة[1]. وأيضا " الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في نطاق القانون الدولي، ومن بين الانتهاكات قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين الأصليين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد كل سكان الأرض المحتلة أو نقلهم أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها "[2].وبهذا الوصف أصبح الاستيطان أو إبعاد السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم حرب[3].

ومن الأمثلة على جرائم الحرب الواردة في المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي كثيرة جدا، نذكر منها ما يلي:

أ- جريمة القتل العمد بتحقق أركانها كاملة.

ب- جريمة التعذيب بتحقق أركانها كاملة.

ت- جريمة المعاملة غير الإنسانية بتحقق أركانها كاملة.

ث- جريمة إجراء التجارب البيولوجية بتحقق أركانها كاملة.

الفرع الرابع: جريمة العدوان

بعدما تضمنت الفقرة (1) من المادة (5) من نظام روما الأساسي تحديد الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فقد عرفت جريمة العدوان حسب النظام بأنها " قيام شخص ما في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواني، كاستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة

---

(1) القانون الدولي الجنائي، القهوجي، ص106.

(2) انظر المادة (8/ب/8) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

(3) ومن ذلك ما قام به الكيان الإسرائيلي ولا يزال من إقصاء الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية بالقوة، كما أنها تجبر سكانا من غير مواطنيها على اللجوء إليها جبرا ودون موافقة من البلد المضيف، وهو إجراء خطير عمدت إليه إسرائيل في ظل انتفاضة الشعب الفلسطيني الثانية عام 2000م وحتى الآن، خاص في مدينة القدس المحتلة وضواحيها. انظر: المحكمة الجنائية الدولية، حجازي، ص732.

أخرى من شأنها، وبحكم خصائصها وخطورتها ونطاقها، تعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة "[1]، وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية سواء بإعلان حالة حرب أو بدونه.

وعدد قرار الجمعية العامة الحالات التي تعد عدوانا وهي:

أ- الغزو بواسطة القوات المسلحة لدولة ما لإقليم دولة أخرى.

ب- إلقاء القنابل بواسطة القوات المسلحة لدولة ما ضد إقليم دولة أخرى.

ت- ضرب حصار على موانئ أو سواحل دولة ما بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى.

ث- هجوم القوات المسلحة لدولة ما على قوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطول البحري أو الجوي لدولة أخرى.

ج- استعمال القوة المسلحة لدولة ما موجودة في إقليم دولة أخرى.

ح- تصرف الدولة في السماح بوضع إقليمها تحت تصرف دولة أخرى ليستخدم من قبل تلك الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.

خ- إرسال عصابات مسلحة أو مجاميع أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل الدولة أو باسمها والتي تقوم بأعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المدونة في أعلاه. أو تورط الدولة بصورة حقيقة في ذلك.

د- لمجلس الأمن أن يحدد أية أفعال أخرى تشكل عدوانا.

أما الجرائم الأخرى التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي غير المنصوص عليها في نظام روما الأساسي وملحقاته (أركان الجرائم)، فإنها لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

---

(1) والجدير بالذكر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يضع تعريفا محددا لجريمة العدوان، تاركا ذلك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمرقم ب (3314)، والمؤرخ في 14 كانون الثاني 1974م الذي حدد الأعمال التي تعد عدوانا.

المطلب الثاني: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الأشخاص وتأثير ذلك على الحصانة الدبلوماسية

تتميز الحصانة القضائية الجنائية للمبعوث الدبلوماسي سواء في البعثات الدائمة أو المؤقتة بأنها حصانة مطلقة في إقليم الدولة المستقبلة، ولكننا سنتناول في هذا المطلب موقف المحكمة الجنائية الدولية من الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي الممنوحة له من خلال عرض نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة في الموضوع، وذلك من خلال فرعين أساسيين هما:

الفرع الأول: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الأشخاص

لم يفرق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بين الصفة الرسمية والصفة الشخصية للأفراد الذين يخضعون لأحكامه في الجرائم المنصوص عليها سواء أكانوا أفرادا عاديين أم رسميين، فقد نصت المادة (1/27) من النظام على أن " يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص سواء أكان رئيسا للدولة أو الحكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة ".

ولم يفرق هذا النظام بين شخص القانون الدولي والقانون الداخلي[1]، فمن المعروف أن الدولة تعتبر شخص معنوي وأنها هي الجهة المخاطبة بموجب أحكام القانون الدولي، وسريان أحكام مواد ونصوص النظام الأساسي للمحكمة على الأشخاص المعنويين في الدولة والممثلين لسيادتها من خلال التركيز على أشخاصهم الطبيعية بوصفهم المخاطبين بحكم القاعدة القانونية التي تحكم نظام روما الأساسي[2]،وإن محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون سيادة الدولة يعد انتهاكا قد يعرض سيادة الدولة للإنتهاك تحت ذريعة محاكمة الشخصيات السيادية في الدولة لاعتباراتهم الشخصية لا السياسية، وإن إمكانية حدوث ذلك ممكن وخاصة إذا ما انحرفت المحكمة من خلال تبنيها لمواقف تتسم بالطابع السياسي أكثر من الطابع القانوني[3].كما أنه من الشروط المسبقة للممارسة الاختصاص أن يكون الشخص

---

(1)Davied, Cases and Materials on International Law, P.894.

(2) أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول، محيدلي، ص185.

(3) حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، الشديفات، ص402.

المتهم بالجريمة أحد رعايا الدول الأعضاء في النظام التي تروم المحكمة ممارسة اختصاصها ضده[1]

ومن خلال تجربة المجتمع الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية يتضح من مواقفها وأحكامها أنها تأثرت بمواقف الدول الأكثر نفوذا وسيطرة على الساحة الدولية، فكانت توجهات المحكمة السياسية تعلو على توجهاتها القضائية خدمة لمصالح تلك الدول، الأمر الذي يتنافى مع قواعد المساواة والعدالة التي بنيت عليها أحكام القانون الدولي، حيث بدت فيها معايير العدالة ثانوية وغير أساسية بالمقارنة مع النفوذ السياسي المطبق لصالح الأطراف الأقوى.

ومن المفترض وبناء على نصوص مواد النظام نفسه أن المحكمة لا تستطيع أن تفرض ولايتها على أي دولة ليست عضوا في نظامها الأساسي دون موافقة تلك الدولة[2] ، إلا أنه ومن جانب آخر نجد أن مجلس الأمن وبموجب المادة(13) من نظام روما الأساسي يستطيع أن يفرض إرادته على المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها الجنائي في القضايا التي يحيلها إليها، وبناء على ذلك فإنه يعود للمحكمة مباشرة اختصاصها في الحالة التي يحيل فيها مجلس الأمن دعوى ما تدخل ضمن اختصاصها إلى المدعي العام للمحكمة متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز في هذه الحالة أن تمارس المحكمة اختصاصا عاما بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، وجنسية المتهم دون حاجة لأي موافقة مسبقة أو لقبول اختصاصها[3].

وبذلك يرى الباحث أن لمجلس الأمن أحقية كاملة في أن يحيل قضية برمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (13/ب) من هذا النظام، حتى لو كانت دولة المتهم لم تصادق على هذا الميثاق، وحينها يكون للمحكمة ولاية عالمية، ويستطيع أيضا مجلس الأمن أن يطلب من المحكمة إرجاء التحقيق أو المقاضاة في قضية ما لمدة اثني عشر شهرا، ويستطيع تجديد هذا الطلب. مما تقدم نستطيع الوصول إلى نتيجة مفادها أن المحكمة وإن كانت مستقلة قضائيا إلا أنها غير مستقلة من الناحية السياسية بحكم هيمنة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي يمكن أن تفرض سيطرتها على المحكمة من خلال استخدام

---

(1)Arrest Warrant of 1 April 2000 (Democratic of the Congo v. Belgium-(Judgment-ICJ Reports).

(2) انظر المادة (12) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(3) حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، الشديفات، ص404.

حق الفيتو متى شاءت، وعدم استخدامه في مواجهة الدول الضعيفة التي لا تمتلك نفوذا سياسيا كبيرا، مما يؤثر سلبا على عمل المحكمة وعلى سلطاتها التقديرية في ممارسة عملها القضائي.

الفرع الثاني: تأثير اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الحصانات الدبلوماسية

تشمل كلمة المبعوث الدبلوماسي الأشخاص الذين أوكلت لهم بلدانهم مسؤولية تمثيلها في بعثاتها الدبلوماسية الدائمة والخاصة، ويتم بموجب هذا التمثيل واستنادا إلى الاتفاقات والقوانين الدولية ذات العلاقة، منحهم حصانات جنائية تحول دون مقاضاتهم على جرائمهم المرتكبة داخل إقليم الدولة المعتمدين لديها[1]، وإن هذه الحصانات منحت للمبعوث الدبلوماسي بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لمنع توجيه التهم إليه، وبما أن القانون الدولي هو الذي منحه الحصانة، فإنه هو الذي ينتزعها منه عندما يخالفه بارتكابه لجرائم محظورة، وللإجابة على الإشكالية التي تدور حول الحصانة الدبلوماسية، هل تحول دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها في مقاضاته؟ لا بد للعودة إلى نصوص ومواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

نجد أن المواد (5-9) قد حددت الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وعليه فإن ما سوى هذه الجرائم لا يدخل ضمن اختصاصها، وعليه فإن المبعوث الدبلوماسي يبقى بعيدا عن سلطان المحكمة طالما أنه لم يرتكب جريمة منصوص عليها في هذا النظام، ثم بينت المادة (2/27) بقولها "لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص ".

إلا أن المشرع في نظام روما عاد من جديد لينص في المادة (1/98) على أنه " لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم[2] أو مساعدة تقضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن

---

(1) ذكر المستشار شريف علتم: أن الحصانة تتجلى في تمكين المستفيد منها من أداء مهامه دون عائق، فالغرض منها ليس ضمان الإفلات من المعاقبة على جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، ذلك لأن مثل هذه الجرائم لا تدخل ضمن الوظائف الرسمية لذلك تخرج من نطاق الحصانة. انظر: المواءمات الدستورية والتشريعية علتم، ص299.

(2) والمقصود من التقديم حسب نص المادة (102) من نظام روما الأساسي: هو نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة عملا بهذا النظام الأساسي.

تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، مالم تستطيع أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة "، ولكن يمكن للمحكمة الطلب من الدولة المرسلة التنازل عن حصانة المبعوث الدبلوماسي من القبض عليه[1]، فإذا ما وافقت على ذلك، فيمكن للدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (93).

ويبدو أن المشرع في نظام المحكمة الجنائية الدولية قد حاول مراعاة العلاقات الدولية وأن لا يكون تدخل المحكمة سببا في خلق جو من التوتر في العلاقات بين الدول[2]، إلا أنه لم يتعامل مع الحصانات الداخلية بنفس المستوى في المادة (1/98) على الرغم من أن الحصانات الداخلية تتعلق بالأشخاص الاعتباريين في الدولة من ذوي المناصب الحساسة التي تعلو في أهميتها منصب المبعوث الدبلوماسي في البعثة الدائمة كرؤساء الدول ورؤساء الوزارات وغيرهم، ذلك لأن تجريدهم من حصاناتهم الداخلية وتعامل المحكمة الجنائية الدولية معهم بصفتهم الشخصية لا ينفي عنهم أنهم يمثلون سيادة دولهم، مما يعد تدخلا في شؤون الدول الداخلية[3].

وفي ظل هذه الأوضاع فإن التزامات الدول أصبحت متعارضة فهي تارة ملزمة باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة التي تمنح المبعوث الدبلوماسي الحصانة ، وبين المادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقضي بتسليم والقبض لمرتكبي الجرائم الواردة في نظامها[4].

وضمن الإطار الذي ينعقد به اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي، لا بد من الإشارة إلى نقطتين هامتين هما:

---

(1) تتنازل الدولة المرسلة عن حصانة دبلوماسييها من إلقاء القبض عليه وليس عن حصانته الدبلوماسية لأنه لا يتمتع بالحصانة أساسا، ولكنه يتمتع بالحصانة من إلقاء القبض عليه. القضاء الدولي الجنائي، الفتلاوي، ص180.

(2) المحكمة الجنائية الدولية، حجازي، ص153.

(3) ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تكوين موقف دولي معارض لإنشاء محكمة جنائية دولية هو اعتبار الدول المعارضة أن القضاء الدولي يعد وسيلة من وسائل التدخل في شؤون الدول الداخلية. اظر: القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، شكري، ص72.

(4)Walliam, Inernational criminal court, P.6.

أولا: إن انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما أسلف الباحث لا يمكن أن يكون إلا بارتكاب المبعوث الدبلوماسي إحدى الجرائم التي نصت عليها المادة (5) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي على سبيل الحصر (جريمة الإبادة الجماعية- الجرائم ضد الإنسانية- جرائم الحرب-جريمة العدوان)، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو عن ماهية وكيفية ارتكاب المبعوث الدبلوماسي لهذه الجرائم؟[1] إذ من المعروف أن نطاق عمل المبعوث الدبلوماسي المكاني ينحصر في إقليم الدولة المستقبلة أو إقليم دولة المرور، فإنه يجوز الطلب من دولته محاكمته على تلك الجرائم أو التنازل عن حصانته لتتولى الدولة المستقبلة ذلك[2]، فينتفي بذلك قيام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن الأصل في إنشاء هذا النظام هو الحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب، وإن معاقبة المبعوث الدبلوماسي على الجرم المرتكب يجعل من المتعذر ممارسة المحكمة لاختصاصها نظرا لأن المادة (20)

---

(1) حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، الشديفات، ص411.

(2) ومن الأمثلة التطبيقية على هذا الموضوع: سابقة قضائية حدثت في دولة قطر، وذلك عندما أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الشرعية حكما برقم (2004/16م- جنايات) قضى بإلغاء القرار الصادر من المحكمة الابتدائية الشرعية- دائرة الجنايات والحدود- في القضية رقم (2003/2681م) في كمواجهة المتهم المستأنف (فلاح العجمي) الكويتي الجنسية ابن المبعوث الدبلوماسي (مستشار سفارة الكويت بدولة قطر)، والتي قضت المحكمة بإدانته بجريمة قيادة مركبة برعونة واستهتار وعدم احتراز، وتسبب هذا في القتل الخطأ، وقضت المحكمة بحبسه لمدة شهر مع وقف التنفيذ ومراقبة التزاماته بضوابط المرور لمدة شهرين متتالين، وتغريمه مبلغ ثلاث آلاف ريال قطري، وإلزامه بأداء دية المتوفي(كورماك ميشيل) الايرلندي الجنسية إلى ذويه وقدرها مئة ألاف ريال قطري، وجاء في حيثيات محكمة الاستئناف بوقوع خطأ من المحكمة الابتدائية عندما أصدرت حكمها بتنفيذ العقوبة لأن الإذن الصادر من سفارة الكويت كان بالتحقيق مع المتهم وفق الإجراءات المتبعة لذلك فقط ، وأن تنفيذ العقوبة يتطلب إذن صريح من السفارة الكويتية وفقا لنص المادة(32) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م والتي تنص على " التنازل عن الحصانة القضائية في دعوى مدنية أو إدارية لا يفترض فيه أنه يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم ولا بد فيما يتعلق بهذه الإجراءات من تنازل قائم بذاته "، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بالإدانة من جهة وأمرت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بحبس المتهم (المستأنف) وتغريمه ثلاث آلاف ريال قطري من جهة أخرى واشترطت عند تنفيذ الحكم النهائي بالدية الحصول على إذن جديد بالتنازل عن حصانة التنفيذ من دولة الكويت أو من رئيس بعثتها الدبلوماسية بسفارة الكويت بدولة قطر.(انظر قرار محكمة الاستئناف الشرعية في قطر رقم 2004/16م- جنايات) نقلا عن: حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، الشديفات، ص411.

من نظام روما الأساسي قد نصت على أنه لا يجوز محاكمة المجرم على جريمته مرتين، وبما أن المبعوث الدبلوماسي قد نال جزاءه، فلا يجوز ضمن مبدأ التكامل الذي أنشأت عليه المحكمة إعادة محاكمة المبعوث الدبلوماسي مرة ثانية.

ثانيا: بموجب مبدأ التكامل الذي نصت عليه ديباجة نظام روما الأساسي[1]، وكذلك المادة (1) من النظام نفسه الذي يعني أن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية إلا إذا امتنع القضاء الوطني عن مباشرة اختصاصه[2]، وإن هذا الامتناع لا يحدث إلا عند عدم رغبة ذلك القضاء في إجراء المحاكمة لعدم قدرته على إجرائها أو بسبب انهيار القضاء الوطني، فتقوم المحكمة الجنائية بممارسة اختصاصها[3].

والمراد من إضافة مبدأ التكامل للمحكمة الجنائية الدولية هو انعقادها في حالة تعرض الدولة أو مؤسساتها القضائية لحالة الانهيار، مما يحول من إقامة محاكمة عادلة وطبيعية في ظل هذه الظروف، وعلى هذا الأساس يستخلص أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد اختصاصها إلا في ظروف الحرب أو عدم الاستقرار، فيستنتج من ذلك عدم جدوى إقامة قضاء جنائي دولي دائم مادام أن انعقاد المحكمة وممارسة دورها التكاملي لا يحدث إلا في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ولأن الهدف الواضح في هذه الحالة ليس موجها إلى المبعوث الدبلوماسي، بل إلى قادة الدول[4]،لذلك رفضت الكثير من الدول تأييد فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة يكون احتمال مثول قادتها أمام تلك المحكمة قائما[5].

ومن جانب آخر، فإن اصطلاح (مكملا للقضاء الوطني) تصلح لوصف قضاء الدولة المستقبلة ومحاكمها أو قضاء الدولة المرسلة على حد سواء، فإذا كان المقصود قضاء الدولة المستقبلة، فإن هذا القضاء ليس مدار البحث لأن الدولة التي يقع في إقليمها الجريمة المرتكبة من المبعوث الدبلوماسي، تمتلك سلطة العقاب دون ولاية القضاء، والحصانة ليست إلا مانعا

---

(1) أكدت ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه المحكمة ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، وعلى هذا الأساس لا بد للدول الأعضاء من موائمة قوانينها بما يضمن هذا التكامل، وللمزيد حول هذا الموضوع راجع: المحكمة الجنائية الدولية الموائمات الدستورية والتشريعية، عتلم، ص300 وما بعدها.

(2) القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، شكري، ص127.

(3) انظر المادة (17/أ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

(4) حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، الشديفات، ص412.

(5) القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، شكري، ص73.

من موانع رفع الدعوى فقط، وكون المحاكمة لن تجري على إقليمها أصلا، وأن قضاءها معفى من أداء هذا الدور سواء في اتفاقية فيينا أو نظام روما الأساسي، حيث لم تجز اتفاقية فيينا وكذلك المحكمة الجنائية الدولية للدولة المستقبلة ممارسة اختصاصها القضائي بمحاكمة المبعوث الدبلوماسي أو القبض عليه إلا بموافقة دولته[1]، لذلك فإن تعرض قضائها للانهيار من عدمه لن يؤثر في هذا الموضوع أصلا، أما إذا كان المقصود به قضاء الدولة المرسلة، فإنه لا يحتمل قيام المبعوث الدبلوماسي بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية[2]، وإذا كان المبعوث الدبلوماسي مرشحا للعمل في إقليم الدولة المستقبلة وارتكب جرائم جنائية قبل ممارسته العمل الدبلوماسي، فإن الموافقة عليه من قبل الدولة المستقبلة مرهون بحجم المعلومات المتوفرة لديها عن هذا المبعوث من خلال مصادر معلوماتها، فإذا تأكد لديها أن هذا المبعوث الدبلوماسي متورط بجرائم يعاقب عليها القانون الدولي، فإنها ليست مضطرة لأن توافق عليه، بل إن اتفاقية فيينا في المادة(9) منها أجازت للدولة المستقبلة عدم الموافقة على قبوله دون ذكر مبررات لذلك[3].

وإن الحالة الوحيدة التي ينطبق عليها هذا الوصف هي حالة كون المبعوث الدبلوماسي يمثل دولة الاحتلال التي نشأ بسببها هذا الانهيار، كما حصل في العراق بعد عام 2003م وإدارته من قبل الحاكم المدني السفير بول بريمر[4].

---

(1) حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، الشديفات، ص413. وقد نصت المادة (32) من اتفاقية فيينا لعام 1961م على أن " للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية لمبعوثيها الدبلوماسيين..." كما نصت المادة (1/98) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على " يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يقتضي من الدولة الموجه إليها أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزامها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية... مالم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة " وفي كلا النصين نجد أن التنازل عن حصانة المبعوث الدبلوماسي أمر تحدده الدولة المرسلة، والخلاف الحاصل هو في الجهة المخولة بتحريك الدعوى ضد الدبلوماسي.

(2) انظر صفحة رقم (82) من هذا البحث.

(3) حصانة المبعوث الدبلوماسي: الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، الشديفات، ص413.

(4) إن إحدى الحالات التي يرتكب فيها المبعوث الدبلوماسي جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي عندما تتولى بعثة دولة الإحتلال في الأراضي المحتلة إدارة تلك الأراضي، فقد يرتكب المبعوثون الدبلوماسيون جرائم حرب أو يتسببون في ارتكابها. ومن المعروف أن أغلب الجرائم التي ارتكبت في العراق كانت زمن السفير بول بريمر. انظر: المرجع السابق، ص413.

وأخيرا يرى الباحث أن الصفة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ستحول بينه وبين مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويشترط نظام روما الأساسي في المادة (1/98) منه لمقاضاة هذا المبعوث الدبلوماسي تخلي دولته عن حصانته، وإن كل ما يمكن أن تفعله المحكمة أمام هذه الحالة (عدم تخلي دولة المبعوث عن حصانته) هو إشعار الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وإن هذا الإشعار لن يفيد شيئا في ظل النفوذ السياسي للدول الكبرى في المحكمة والهيمنة على حرية اتخاذ القرارات الصائبة من أجل المصالح المشتركة بين هذه الدول إلا إذا كانت دولة ضعيفة، مما يؤدي إلى إفراغ المحكمة من محتواها الذي يقتضي ويحتم عليها المساواة في المركز القانوني بين المتهمين على حد سواء، وكذلك تقرير مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

المطلب الثالث: مدى التزام الدولة المعتمد لديها بالقبض على الدبلوماسي

وسيدور الحديث في هذا المطلب حول إمكانية الدولة المعتمد لديها بالقبض على الدبلوماسي، والكيفية التي ستتم بها القبض على الدبلوماسي، وذلك من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: صلاحية القبض على المتهمين الدبلوماسيين

إذا كان القانون الدولي قد اعترف بالحصانة القضائية للعديد من الأشخاص ومن ضمنهم المبعوثين الدبلوماسيين، فهل يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تطلب من دولة ما مساعدة قضائية وتسليم أشخاص يمثلون دولة ثالثة إليها لمحاكمتهم؟ أجابت على هذا التساؤل المادة (27) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقولها " لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء أكانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص".

وطبقا للنص المذكور أعلاه فإن الدبلوماسي لا يتمتع بالحصانة القضائية من المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم إذا ما ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة بعد توافر أركانها كاملة فإنه يخضع لاختصاصها، ومن الطبيعي أن المبعوث الدبلوماسي في دولته لا يعد دبلوماسيا، ولا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ويجوز للمحكمة أن تطلب من دولته تسليمه للمحكمة لإجراء محاكمته عن الجرائم المرتكبة الداخلة في اختصاص المحكمة، وليس لدولته

أن تمتنع عن تسليمه للمحكمة إذا كانت طرفا في النظام الأساسي للمحكمة[1]، أما إذا لم تنضم للنظام الأساسي للمحكمة فهي غير ملزمة بتسليمه[2].

وإذا كان الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها ويعمل لصالح بعثة دبلوماسية أجنبية، ففي هذه الحالة لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، فيجوز لدولته تسليمه للمحكمة إذا كانت طرفا في النظام الأساسي لها حتى وإن كان يحمل الصفة الدبلوماسية[3]، إذ تقوم الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي بتسليمه لكونه من مواطنيها، ودون موافقة الدولة المعتمدة.

الفرع الثاني: إجراءات القبض على الدبلوماسي

استناداً إلى المادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن الصفة الرسمية لم تعد حائلاً دون ممارسة المحكمة لاختصاصها في مواجهة الدبلوماسي الذي يرتكب الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي فإن الدولة المعتمدة للدبلوماسي عليها تسليمه إلى المحكمة إذا كان متواجداً فيها ، كونه لا يتمتع بالحصانة داخل بلده، وليس للدولة المعتمدة للدبلوماسي الامتناع عن تسليمه إذا كانت طرفاً في النظام الأساسي، أما إذا لم تكن طرفاً في النظام الأساسي فهي غير ملزمة بتسليمه[4].

---

(1) ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به حكومة دولة الصرب عام 2008م، بتسليم رئيس جمهورية الصرب السابق (رادوفان كاراديتش) للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة في لاهاي، بتهمة ارتكابه لجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، وجهت إليه في عام 1995م، ويشاركه فيها قائده العسكري (راتكو ملاديتش) أشهرها على الإطلاق مذبحة (سربرينيتشا) التي أودت بحياة 8000 بوسني مسلم عام 1995م، فتسليمه للمحكمة لأن صربيا عضو النظام الأساسي للمحكمة، وهو لا يتمتع بحصانة دولية وهو مقيم في دولته ويتمتع بالحصانة طبقا لدستور صربيا، ودولته هي التي قامت بتسليمه، فهذه الحصانة لا تمنع من تسليمه لأنها حصانة مقررة طبقا للقوانين الداخلية. الحصانة الدبلوماسية في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بداري (ص47).

(2) المرجع السابق، ص47.

(3) انظر المادة (33/2/أ) من اتفاقية فيينا عام 1961م.

(4) Co – Operation By State Not Party To The International Criminal Court, International Review Of The Red Cross, Zuc cote, P. 88.

أما إذا كان الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها ففي هذه الحالة يجب التمييز بين أمرين، هما:

أولا: إذا كان الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها

إذا كان الدبلوماسي المرتكب لجريمة ما من مواطني الدولة المعتمد لديها ويعمل لصالح بعثة دبلوماسية اجنبية ففي هذه الحالة لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فيجوز لدولته تسليمه للمحكمة إذا كانت دولته طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإن كان يحمل الصفة الدبلوماسية، إذ تقوم الدولة المعتمد لديها بتسليمه كونه من مواطنيها وحتى دون أخذ الموافقة من الدولة المعتمدة ، وذلك لأنه ليس من مواطني الدولة المعتمدة وإن دولته (الدولة المعتمد لديها) حرة بتسليمه إلى المحكمة من عدمه[1].

ثانياً: إذا كان الدبلوماسي يحمل جنسية أجنبية

إذا كان الدبلوماسي يعمل في دولة أخرى لصالح دولته ويمارس مهامه الدبلوماسية فإنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي أقرت له بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م وبالمقابل فإن نظام روما الاساسي وفقاً للمادة (27) قد سلب الحصانة الدبلوماسية منه، مما جعل الدولة المعتمد لديها أمام التزامين متناقضين، التزام بمنح الحصانة وفق اتفاقية فيينا لعام 1961م، والتزام بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية حسب المادة (27) من نظام روما الأساسي وبالتالي خضوعه للمحكمة، فهل يجوز للدولة المعتمد لديها الدبلوماسي تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في ظل هذا التناقض؟

لقد أجابت على هذا التساؤل المادة (98) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة[2].

يفهم من هذه المادة أن النظام الاساسي للمحكمة قد سلب الحصانة من الدبلوماسي، لكنه لم يسقط عنه الحصانة من القبض عليه من قبل الدولة المعتمد لديها، لذا فإن الأمر

---

(1) القضاء الدولي الجنائي، الفتلاوي، ص178.

(2) انظر: المادة (98/أ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

يقتضي أن تتنازل دولته المعتمدة عن الحصانة من القبض عليه حتى تتمكن الدولة المعتمد لديها بتسليم الدبلوماسي .

وإذا كانت المادة (98) تقضي بعدم إمكانية المحكمة الجنائية تقديم طلب إلى الدولة المعتمد لديها تسليم الدبلوماسي، فمن هي الجهة التي تستطيع الطلب من دولته أن تتنازل عن حصانته ؟

يتعين على المحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة أن تتقدم بطلب إلى الدولة المعتمدة التي يتبع لها الدبلوماسي لأخذ موافقتها على التنازل عن حصانته من إجراء القبض وبعد ذلك تقدم المحكمة طلباً إلى الدولة المعتمد لديها مع نسخة من التنازل عن الحصانة القضائية الصادر من دولته وتطلب فيها تسليمه إليها، وبناء على ذلك فان الدولة المعتمدة تتنازل عن حصانته، بينما موقف الدولة المعتمد لديها يقتصر على تسليمه للمحكمة، وإن التنازل في هذه الحالة ليس أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه لا يتمتع بالحصانة أمامها، إنما في مواجهة الدولة المعتمد لديها، والتنازل يكون عن القبض والتسليم فحسب[1].

وإذا ما تنازلت دولته عن حصانته من القبض عليه، ففي هذه الحالة يجب القبض عليه وما يتبع ذلك من تفتيش داره وسيارته وموجوداته، أما البعثة الدبلوماسية ومكتبها الرسمي فلا يجوز تفتيشها أو دخولها لأنها تعود للدولة المعتمدة وتتمتع بالحصانة الخاصة بأموال الدول، وإن النظام الأساسي أجاز مقاضاة الدبلوماسي ولم يجز مقاضاة الدول[2].

أما إذا تنازلت الدولة المعتمدة عن حصانة الدبلوماسي من القبض عليه، غير أن هذه الدولة (المعتمد لديها) رفضت تسليم الدبلوماسي، فما هو الاجراء الذي سيتم اتخاذه ؟

في هذا الغرض جاز للمحكمة الجنائية الدولية أن تشعر جمعية الدول الأعضاء في النظام الأساسي وهي الجمعية المسؤولة عن المنظمة، أن تتخذ بدورها ما تراه مناسباً، أما إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل مجلس الأمن فإن المحكمة تشعر مجلس الأمن برفض الدولة المضيفة تسليمه إليها[3].

---

(1) الحصانة الدبلوماسية، الفتلاوي، ص355.

(2) المحكمة الجنائية الدولية، حجازي، ص151.

(3) انظر المادة (7/87) من نظام روما الأساسي.

ولم يحدد النظام الأساسي للمحكمة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن، ويبدو أن ترك النظام الاساسي لهذه الاجراءات هو بالاعتماد على مجلس الأمن لما له من صلاحيات واسعة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الفصليين السادس والسابع[1].

المطلب الرابع: الجهات المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ضد المبعوثين الدبلوماسيين

إن المبعوث الدبلوماسي يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فقط في حالة ارتكابه للجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، وهي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة الحرب وجريمة العدوان، فإذا ما ارتكب الدبلوماسي أحد هذه الجرائم الأربعة، فإن نظام روما الأساسي حدد الجهات التي لها الحق في تحريك الدعوى الجزائية ضد الدبلوماسي، وهي:

الفرع الأول: الدول

يحق لكل دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل إلى المدعي العام جريمة (حالة) أو أكثر يبدو فيها أن واقعة جرمية من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب من المدعي العام التحقيق في هذه الحالة وذلك للبت فيما إذا يتعين توجيه أصابع الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم، وتحدد الحالة قدر المستطاع وحسب الظروف الوقائع ذات الصلة وتكون المستندات المؤيدة الخاصة بالقضية مرفقة بها[2].

فإذا كانت دولة المبعوث الدبلوماسي هي التي أخبرت المحكمة بارتكاب جرائم تخضع لاختصاصها، وكانت هذه الدولة طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ثم ظهر أن أحد دبلوماسيها متورط في هذه الجرائم، فإن على الدولة أن تسلم هذا الدبلوماسي إذا كان مقيماً فيها، أما إذا كان في الدولة المستقبلة، فعليها (أي دولته) أن تتنازل عن حصانته، لكي تقوم الدولة المعتمد لديها بتسليمه، أما اذا كانت الدولة المستقبلة للمبعوث هي التي طلبت من المحكمة محاكمة الدبلوماسي المعتمد لديها لارتكابه جرائم الواردة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها في هذه الحالة لا تستطيع أن تسلمه للمحكمة إلا إذا تنازلت دولته الأم عن حصانته[3].

---

(1) النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، عبد اللطيف، ص145.

(2) انظر المادة (14) من النظام الأساسي للمحكمة.

(3) الحصانة الدبلوماسية، الفتلاوي، ص363.

الفرع الثاني: الادعاء العام

للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، إذ يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له لهذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة[1].

ويمكن لأي شخص إذا ما كان يمتلك معلومات حقيقية وجدية عن واقعة جرمية معينة، تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، أن يرسل هذه المعلومات إلى المدعي العام للمحكمة، والذي بدوره يقع عليه البحث والتحري، وإن اقتنع بالنتيجة جاز له أن يقدم الملف إلى الدائرة التمهيدية (ما قبل المحاكمة) كي يحصل منها على الإذن بفتح التحقيق[2].

كما ويقوم المدعي العام بتبليغ الإحالات التي يتلقاها من أحد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو يتلقاها من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، عن أي حالة يبدو فيها أن جريمة (حالة) أو واقعة جرمية تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت[3].

وإذا ما ارتأى المدعي العام بأن هناك أسساً ودواعي معقولة للبدء في إجراء التحقيق، فإنه يقوم بتقديم طلبا إلى الدائرة التمهيدية للسماح له بإجراء تحقيق مشفوعاً بأية مواد و أدلة مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجنى عليهم والضحايا إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات. وإذا ارتأت الدائرة التمهيدية بعد دراستها للطلب والمواد المؤيدة أن هناك أسبابا معقولة للشروع في إجراء التحقيق والدعوى يبدو أنها تقع في إطار اختصاص المحكمة كان عليها أن تأذن وتسمح بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص، فإذا رفضت الدائرة التمهيدية السماح بإجراء

---

(1) انظر المادة (15/1-2) من النظام الأساسي للمحكمة.

(2) النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، عبد اللطيف، ص108.

(3) المرجع السابق، ص106.

التحقيق، لا يحول ذلك ولا يمنع قيام المدعي العام بتقديم طلب آخر يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة نفسها، فإذا ما استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً جديا و معقولاً لإجراء التحقيق كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة نفسها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة مستحدثة[1].

الفرع الثالث: مجلس الأمن

ويحق لمجلس الأمن الدولي، وهو أحد الأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة أن يحيل للمدعي العام أي جريمة (حالة) يبدو فيها أن واقعة جرمية أو أكثر تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، فعندما يقرر مجلس الأمن إحالة تلك الحالة فإن الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بإحالة هذه الحالة وعلى الفور بصورة قرار خطي من مجلس الأمن إلى المدعي العام مؤيدا بالمستندات والمواد الأخرى التي تكون وثيقة الصلة بقرار مجلس الأمن، وبالمقابل تحال المعلومات التي تقدمها المحكمة إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين العام لمجلس الأمن، ليس هذا فقط ، بل أعطى النظام الأساسي لمجلس الأمن امتيازاً خاصا يختلف في محتواه عن سلطته الخاصة بتحريك الدعوى من أحد الاطراف وتحريكها من المدعي العام.

وقد ورد ذلك في الفقرة الثانية من المادة (12) من النظام الأساسي التي كفلت وأعطت لمجلس الأمن الحق بإحالة الدعوى للمحكمة، ولو انصرفت الحالة إلى جريمة دولية لم تقبل جميع الدول المعنية لها باختصاصها، ومن ثم رتب إعفاء إحالات مجلس الأمن من مقتضيات قاعدة الرضائية(والتي تشترط موافقة مجمل الدول المعنية لتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية)، إلا أنه ومن وجهة أخرى فإن لمجلس الأمن أيضا ووفقاً للمادة(16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الحق باتخاذ قرار يوصي بمقتضاه عدم البدء بالتحقيق والمقاضاة، أو وقفها في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة، أو حتى تأجيل التحقيق برمته في قضية ما، فمن الواضح أن هذه السلطة الممنوحة لمجلس الأمن تشكل قيداً يُكبل المحكمة من الاستمرار بممارسة اختصاصها في نظر أية دعوى وفي أية

---

(1) انظر: المادة (15/3-4-5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

مرحلة كانت ولمدة سنة قابلة للتجديد لمرات غير محدودة[1]، وهكذا أصبحت السياسة تتدخل في القضاء[2]

(1) النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، عبد اللطيف، ص138-145.

(2) وخير دليل على ذلك ، هو ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام لحق النقض (الفيتو) على القرار الذي يقضي بتمديد قوات الطوارئ الدولية العاملة في دولة البوسنة والهرسك (UNMIBH) والتي كانت تنتهي مدة عملها في 2002/6/21 بموجب قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1357 والذي مدد فترة العمل بها لأسباب تقنية وواقعية بموجب القرار 1418 إلى تاريخ 2002/6/30 وبعد هذا التاريخ تقرر تجديد العمل بالقرار 1357 مدة عمل قوات الطوارئ الدولية في البوسنة الهرسك الى 3 / 7 / 2002 وذلك كي يتم افساح المجال للمشاورات، وبعد عدة مفاوضات ومحادثات بين الدول الاعضاء في مجلس الأمن تم التوصل الى القرار رقم 1422 الصادر عن مجلس الامن في 12 / 7 / 2002 والذي تم بموجبه تجديد مدة العمل لقوات الامم المتحدة في البوسنة والهرسك لمدة سنة كاملة بعد ان إدراج فقرة يطلب فيها مجلس الامن من المحكمة الجنائية استناداً الى المادة 16 في نظامها الاساسي ، انه في حال نشوء نزاع أو أثيرت إشكالية حول احد المسؤولين الرسمين والجنود العاملين في القوات الدولية، عدم اجراء أي تحقيق او التوقيف لمدة سنة كاملة، وتجدد هذه المهلة شهراً اخر في كل من 1 تموز وقد صدر القرار بموجب الفصل السابع ،ويتبين من هذه القضية كيفية تحايل ومحاولة التنصل من الولايات المتحدة الامريكية من نص المادة 16 من النظام الأساسي والتي وضعت لغير هذه الغاية لأجل حماية جنودها في الخارج. انظر: عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي، ص441.

خاتمة

وأخيرا لا نستطيع التسليم بأن المجتمعات الدولية تستطيع العيش بدون إنشاء العلاقات وتقويتها ولكن ثمة ما يهدد هذه العلاقة ويزعزع المجتمع الدولي تجاها، لما يتمتع به أصحاب هذه الصفة من حصانات عديدة تمنع مساءلتهم عن أفعالهم الجرمية في محاكم الدولة المستضيفة وإعفائهم من العقاب أحيانا، وكذلك حرمة القنصليات في دولة المقر من الرقابة والتفتيش في حال ارتكبت جرائم داخلها، متذرعين بأنها جزء من إقليم الدولة المضيفة، و ممارسة الإجراءات السابقة وغيرها اعتداء على سيادتها، فأين ذهبت سيادة دولة المقر، وهل الحصانة الدبلوماسية تجيز الملاحقة القضائية أم أنها افلات من العقاب لحاملها، من هنا كانت الانطلاقة لإجراء هذه الدراسة.

وبالرغم من وجود قاعدة رئيسية تقرها كافة الدساتير هي مبدأ المساواة بين المواطنين كافة في الحقوق والواجبات، وتعني هذه القاعدة في نطاقها التشريعي ضرورة التسوية فيما بينهم بالحقوق والواجبات أو بالسلطات والضمانات الإجرائية، ولا شك أن لكل قاعدة جزائية بداية ونهاية، وقيود على تطبيقها سواء أكانت زمنية تتعلق بالوقت الذي يسري فيه التشريع ويصبح نافذا، أم مكانيا تتعلق بالمجال المكاني الذي يقتصر عليه تطبيق التشريع.

هذا وبعد أن تطرق الباحث في الفصل الأخير من هذه الدراسة للقضاء المختص بنظر الجرائم المرتكبة في المقرات الدبلوماسية بدراسة القضاء الوطني والقضاء الأجنبي كجهات اختصاص قضائية عن هذه الجرائم، وكذلك القضاء الدولي متمثلا في المحكمة الجنائية الدولية مع ما لذلك كله من سلبيات وإيجابيات على حد سواء، وصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات آملا من الله تعالى أن يجد الطلاب الباحثين ما يسعفهم في هذا الموضوع إن شاء الله.

أولا: النتائج:

1. لقد عرفت الشريعة الإسلامية السلوك الدبلوماسي منذ مجيئها، ومارسته فعليا على أرض الواقع بصور شتى كإرسال الرسل واستقبالهم زمن الرسول (ﷺ) وما بعده، وأقر الإسلام للمبعوث الدبلوماسي حصانة شخصية تتعلق بتأمين نفسه وماله وأسرته، إن التزم واحترم قوانين وتعاليم الدولة الموفد إليها حتى يلوذ بالمأمن، وأما عن الحصانة القضائية للمبعوث للدبلوماسي في الشريعة الإسلامية فهي حصانة نسبية وليست مطلقة، وذلك واضح من اختلاف فقهاء الشريعة في شأنها.

2. بعد استعراض الأساس القانوني لمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية يجد الباحث أن النظرية الثالثة (نظرية مقتضيات الوظيفة) بالنظر إلى مقوماتها وركائزها هي نظرية لا تشتمل على محظور شرعي وبالتالي فهي لا تتعارض والأساس القانوني لمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية ألا وهو عقد الأمان الذي أشارت له النصوص الشرعية والقواعد الفقهية الكلية، هذا من جهة، ومن أخرى فإنه يحقق مصالح شرعية تعود على الأمة الإسلامية في علاقاتها مع الدول الأخرى.

3. يمكن القول بأن السيادة قد تكون محددا من محددات الحصانات والامتيازات الدبلوماسية الممنوحة لمقر البعثة الدبلوماسية، وفي حين آخر يمكن أن تكون المحرك والباعث الرئيس لفكرة الأمن القومي التي تحدد تلك الحصانات والامتيازات، وسواء تم التعامل معها بهذه النظرة أو تلك، فإنها تعمل على الحد من الحصانة المطلقة للبعثات والمقرات الدبلوماسية.

4. إن التزام الدول بالمعاهدات والمواثيق الدولية قد يشكل في الظاهر تقييدا لحريتها في فرض سيادتها الإقليمية، ولكن في الوقت نفسه فهي أبرمت الاتفاقيات والمعاهدات الدبلوماسية والقنصلية لتحظى بمبدأ المعاملة بالمثل، والالتزام بمالها من حقوق وما عليها من واجبات، وهذا يساعدها في فرض سيادتها أيضا.

5. من أهم القيود التي ترد على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ظاهرة الأمن القومي للدولة وما تشكله بعض أعمال البعثات الدبلوماسية اللامسؤولة من المساس بالأمن القومي كالتجسس مثلا، وغالبا ما تقوم الدول بتفضيل اعتبارات الأمن القومي على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

6. إن مبدأ الولاية القضائية العالمية أو الاختصاص العالمي يلعب دورا كبيرا وهاما في تكريس مبدأ التسليم أو المحاكمة، ومن هنا يتضح وفقا لهذا المبدأ أنه لجميع الدول الحق في طلب تسليم المتهم من أجل محاكمته إذا تنازلت الدولة الأخرى عن حقها في المحاكمة، ، بغض النظر عن اشتراط بعض الدول ازدواجية التجريم لإعمال هذا المبدأ، وهذا مما لا يؤيده الباحث.

7. إن لأساس قيام الولاية القضائية الوطنية في محاكمة ومقاضاة المجرمين الدبلوماسيين صدى كبيرا، حيث إن الكثير من الدول والاتفاقيات الدولية وفقهاء القانون باتوا يؤيدون هذا الرأي مستندين لمبدأ الإقليمية والحفاظ على سيادة الدولة وأمنها القومي.

8. هناك إشكالية تتعلق في خضوع المبعوث الدبلوماسي لاختصاص محاكم دولته عن الأعمال التي يقوم بها بناء على طلب من دولته، وخاصة الأعمال التي صنفت على أنها أعمال سيادية، فرفضه للقيام بهذه الأعمال قد يعرضه لعقوبات تفرضها عليه دولته لعدم تنفيذه لأوامرها، وفي حالة قيامه بتلك الأعمال في إقليم الدولة المستقبلة فإن هذه الدولة ستطلب محاكمته ومقاضاته أمام دولته، متى رأت أن تلك الأعمال تشكل تهديدا لأمنها أو اختراقا لقوانينها، وفي هذه الحالة قد يخضع لاختصاص تلك المحاكم بموجب اتفاقية فيينا.

9. إن الصفة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ستحول بينه وبين مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويشترط نظام روما الأساسي في المادة (1/98) منه لمقاضاة هذا المبعوث الدبلوماسي تخلي دولته عن حصانته، وإن كل ما يمكن أن تفعله المحكمة أمام هذه الحالة (عدم تخلي دولة المبعوث عن حصانته) هو إشعار الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وإن هذا الإشعار لن يفيد شيئا في ظل النفوذ السياسي للدول الكبرى في المحكمة والهيمنة على حرية اتخاذ القرارات الصائبة من أجل المصالح المشتركة بين هذه الدول إلا إذا كانت دولة ضعيفة، مما يؤدي إلى إفراغ المحكمة من محتواها الذي يقتضي ويحتم عليها المساواة في المركز القانوني بين المتهمين على حد سواء، وكذلك تقرير مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

10. إن لمبدأ المعاملة بالمثل دور كبير في العلاقات الدبلوماسية بين الدول وعلى أساسه يتم التعامل مع الكثير من القضايا، وحل الإشكاليات بالطرق الدبلوماسية، هذا وإن كان من جانب أمر إيجابي، إلا أن له دورا سلبيا ينعكس على ضياع الكثير من حقوق الأفراد وإهدارها في سبيل المحافظة على العلاقات بين الدول.

11. هناك جرائم دولية غاية في الخطورة، كالإرهاب والتجسس والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الجرائم الإلكترونية، وهذه الجرائم لا تخضع للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فتحتاج إلى قضاء مختص للنظر فيها والحد من خطورتها.

ثانيا: التوصيات:-

1. يوصي الباحث بعدم التوسع في منح الحصانات والامتيازات لأسرة المبعوث الدبلوماسي، لأن هذا أمر غير مقبول، فالأصل أن القانون الوطني للدولة المستقبلة يسري على كامل إقليمها، وأعضاء البعثة الدبلوماسية مستثنون من هذا الأصل، ولا يجوز التوسع في الاستثناء ولا يجوز القياس عليه كذلك.
2. العمل على إيجاد قوة شرطية دولية (كالإنتربول مثلا) تابعة للمحكمة الجنائية الدولية، وإعطائها الصلاحيات الكاملة في ملاحقة وتسليم المجرمين الدوليين.
3. تعديل صلاحيات مجلس الأمن فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، ويقترح أن تنتقل هذه الصلاحيات الممنوحة له للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع الإبقاء على مجلس الأمن وحصر صلاحياته بالتنفيذ الجبري لما يصدر عن المحكمة من قرارات بما له من سلطة في ذلك.
4. العمل على إيجاد مصدر مالي للمحكمة الجنائية الدولية مستقل، حتى لا يكون تمويلها تابعا لجهات خارجية، وإن كانت من مصادر التمويل التابعة للأمم المتحدة، وهذا من شأنه أن يساعد ويحافظ على الدور الحيادي التام للمحكمة بعيدا عن التأثيرات السياسية والضغوطات الخارجية عليها.
5. لقد نصت الفقرة (4) من المادة (31) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على وجوب خضوع المبعوث الدبلوماسي لاختصاص محاكم دولته، ولم تفرق بين الأعمال التي تتصل بالسيادة في مهام المبعوث الدبلوماسي بناء على رغبة دولته، وبين الأعمال الأخرى، ومن هنا ينشأ التعارض بين هذه الأعمال، فلذلك يوصي الباحث بتعديل أو توضيح نص المادة(31) الفقرة (4) من اتفاقية فيينا عام 1961م للعلاقات الدبلوماسية، كي لا ينشأ تعارض في أعمال المبعوث الدبلوماسي ويقع في حرج بين قوانين محاكم دولته وقوانين محاكم الدولة المستضيفة.
6. ضرورة إعادة النظر في اتفاقية فيينا لعام 1961م، وتعديل بعض نصوصها، وإزالة التعارض بينها وبين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخاصة المادة (27) منه التي ترفع الحصانات عن المبعوثين الدبلوماسيين.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع

- **القرآن الكريم**

أولاً: المراجع العربية

1. *أثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول*، حسين علي محيدلي، ط1، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2014م.
2. *الإجراءات الجنائية في التشريع المصري*، مأمون سلامة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994م
3. *أحكام الرسل والسفراء في الإسلام*، جمال أحمد جميل نجم (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة النجاح الوطنية- نابلس، 2008م.
4. *الأحكام العامة في قانون الأمم-دراسة في كل من الفكر الغربي والإشتراكي والإسلامي*، محمد طلعت الغنيمي، ط2، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1971م.
5. *الإرهاب الدولي والحصانة الدبلوماسية-دراسة للأعمال الموجهة ضد المبعوثين الدبلوماسيين في ضوء أحكام القانون الدولي والإتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة*، عائشة أطلس (رسالة دكتوراه غير منشورة)، جامعة القاهرة، القاهرة، 1998م.
6. *الأساس القانوني لمنح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية*، هايل صالح الزبن، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الشرق الأوسط-الأردن، 2011م.
7. *الإستخبارات العسكرية ودورها في تحقيق الأمن القومي للدولة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي*، زكي زكي زيدان، ط1، القاهرة، جامعة طنطا، (د.ت).
8. *أسنى المطالب في شرح روض الطالب*، زكريا السنيكي، (د.ط)، (د.م)، دار الكتاب الإسلامي، (د.ت).
9. *أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية*، عبدالفتاح الرشدان ومحمد موسى، ط1، عمان، المركز العلمي للدراسات السياسية، 2005م.
10. *الأمن الوطني القومي ونظام الأمن الجماعي الدولي*، مبطوش الحاج، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة سعد دحلب-البليدة، 2005م.

11. *انتهاء المهام الدبلوماسية*، ميمون خيرة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة حسيبة بن بوعلي–الجزائر، 2008م.

12. *بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع*، علاء الدين الكاساني، ط1، مطبعة الجمالية، (د.م)، 1986م.

13. *تاريخ الدبلوماسية–حصانة الدولة بين الإشكالية والمعايير*، حنان اخميس، ط1، لندن، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتيجية. 2004م.

14. *تسليم المجرمين في نطاق المعاهدات الدولية والتشريع الجزائري*، محمد ارزقي عبلاوي، (رسالة دكتوراه غير منشورة)، جامعة الجزائر، الجزائر، 2010م.

15. *التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي*، عبد القادر عودة، ط1، القاهرة، مكتبة دار التراث، (د.ت).

16. *تطور التبادل الدبلوماسي في الإسلام*، محمد الصادق عفيفي، (د.ط). القاهرة، مكتبة الإنجلو المصرية، 1986م.

17. *التعريف بنظام تسليم المجرمين*، محمد طه، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة تطور العلوم الفقهية، النظرية الفقهية، السودان، مركز البصيرة للبحوث والإستشارات والخدمات التعليمية، 2013م.

18. *التقرير الأولي عن الإلتزام بالتسليم أو المحاكمة*، جيسلاف غاليتسكي ، مقدم للجنة القانون الدولي تقرير لجنة القانون الدولي،الدورة الثامنة والخمسون،2006م.

19. *التنظيم الدبلوماسي والقنصلي*، عائشة راتب، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1963م.

20. *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه*، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت، دار طوق النجاة للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1422هـ.

21. *الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي دراسة فقهية وافية حول قواعد وأصول علم الإجرام في ميزان الفقه الإسلامي*، يونس عبد القوي الشافعي، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 2003م.

22. *الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي*، محمد أبو زهرة، ، (د.ط)، القاهرة، دار الفكر العربي، 1998م.

23. *الحصانات الخاصة لمقر البعثة الدبلوماسية والاستثناءات الواردة عليها في ضوء اتفاقية فيينا*، معين إبراهيم حبيب، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الشرق الأوسط–الأردن، 2012م.

24. الحصانات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، وليد الربيع، *مجلة البحث العلمي الإسلامي*، *2* (5)، 70–93.

25. *الحصانات القانونية*، وسيم حسام الدين أحمد، ط1، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010م.

26. الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي دراسة مقارنة، وليد الربيع، *مجلة الفقه والقانون بجامعة الكويت*، (1)، 1–45.

27. *الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي*، عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالرحمن العبيكان، ط1، الرياض، شركة مكتبة العبيكان للأبحاث والتطوير، 2007م.

28. *الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق*، عاطف فهد المغاريز، ط2، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010م.

29. *الحصانة الدبلوماسية في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية*، صالح بداري (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة محمد خيضر–بسكرة، الجزائر، 2015م.

30. *الحصانة الدبلوماسية*، سهيل الفتلاوي، ط1، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2010م.

31. الحصانة القضائية لأفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي، محمد جودة، *مجلة جامعة تكريت للحقوق*، *4* (29)، 362–383.

32. *الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي*، جربوعي كمال، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2017م.

33. حصانة المبعوث الدبلوماسي الملاحقة القضائية أم الإفلات من العقاب، شادي الشديفات، *مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية*، *14* (1)، 420–451.

34. *حصانة المبعوثين الدبلوماسيين*، مرغاد الحاج، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2015م.

35. *حماية البعثات الدبلوماسية في القانون الدولي*، شيماء نبيل الشوا، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الأزهر، غزة.

36. الحماية الدولية للمبعوثين الدبلوماسين في النزاعات المسلحة،أسامة التشة، *مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 27* (4)، 235-264، 2011م.

37. *الدبلوماسية الإسلامية ومتغيرات العصر*، مناع القطان، (د.ط)، الرياض، معهد الدراسات الدبلوماسية. 1992م.

38. *الدبلوماسية الثنائية المعهد الدبلوماسي*، غسان الجندي، (د.ط)، عمان، المعهد الدبلوماسي، 1999م.

39. *الدبلوماسية المعاصرة*، غازي حسن صباريني، ط4، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2017م.

40. *الدبلوماسية النظرية والممارسة*، محمود خلف، ط1، الأردن، دار زهران للنشر، 1997م.

41. *الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق*، سهيل الفتلاوي، ط1، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2010م.

42. *الدبلوماسية والقانون الدبلوماسي*، خالد حسن الشيخ، ط1، (د.م)، مطبعة عدنان عبد الجابر، 1999م.

43. *الدبلوماسية"نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية*، علي حسين الشامي، (د.ط)، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007م.

44. *الدبلوماسية*، فؤاد شباط، ط1، دمشق، مطابع الأديب، 1962م.

45. *الردع في النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية*، أحمد أبو الوفا، ط1، السعودية، السعودية، الشركة السعودية للتوزيع، 1995م.

46. *السفارات الإسلامية إلى أوروبا في العصور الوسطى*، إبراهيم أحمد العدوي، ط1، القاهرة، دار المعارف، (د.ت).

47. *السفارات في الإسلام*، محمد التابعي، ط1، القاهرة، مكتبة المدبولي، (د.ت).

48. *سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية* فاوي الملاح، ط1، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1993م.

49. *سيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل الدبلوماسي*، رحيمة لدغش، (رسالة دكتوراه غير منشورة)، جامعة أبي بكر بلقايد–تلمسان، 2014م.

50. *شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات*، كامل السعيد، (د.ط)، عمان، الدار العلمية الدولية، عمان، 2002م.

51. *شرح قانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمة*، عبود السراج، ط1، دمشق، جامعة دمشق، (د.ت).

52. *شرح قانون العقوبات القسم العام*، عمر الخوري، ط1، الجزائر، المكتبة القانونية في جامعة الجزائر، 2011م.

53. *العلاقات الدبلوماسية والقنصلية–تاريخها وقوانينها وأصولها مع دراسة معمقة لإمتيازات وحصانات الموظفين الدوليين*، هاني الرضا، ط1، بيروت، دار المنهل اللبناني، 2006م.

54. *العلاقات الدبلوماسية*، عبدالواحد الناصر، ط1، العراق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، 1993م.

55. *العلاقات الدولية الإسلامية مقارنة بالقانون الدولي الحديث*، وهبة الزحيلي، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1981م.

56. *العلاقات الدولية في الإسلام*، محمد أبو زهرة، ط1، القاهرة، دار الفكر العربي، 1995م.

57. *العلاقات الدولية في وقت السلم*، علي ابراهيم، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1998م.

58. *فقه العلاقات السياسية الدولية في الشريعة الإسلامية*، السيد أبو عطية، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1997م.

59. القانون الدبلوماسي الإسلامي، أحمد أبو الوفا محمد، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية، 1992م.

60. *القانون الدبلوماسي*، سهيل حسين الفتلاوي، ط1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010م.

61. *القانون الدبلوماسي*، علي صادق أبوهيف، ط2، الإسكندرية، منشأة المعارف، (د.ت).

62. *القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية*، عمر محمد المخزومي، ط1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008م.

63. *القانون الدولي الجنائي*، علي عبد القادر القهوجي، ط1، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت. 2001م.

64. *القانون الدولي العام حقوق الدول وواجباتها*، سهيل حسين الفتلاوي، وغالب حوامدة، ط1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007م.

65. *القانون الدولي العام*، علي صادق أبوهيف، (د.ط)، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1971م.

66. *القانون الدولي العام*، ماهر الملندي وماجد الحموي، (د.ط)، سوريا، الجامعة الإفتراضية السورية، 2018م.

67. *القانون الدولي العام*، محمد السعيد الدقاق، ط1، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1999م.

68. *قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية–دراسات في القانون الدولي والشريعة الإسلامية*، جعفر عبدالسلام، (د.ط)، القاهرة، رابطة الجامعات الإسلامية بجامعة الأزهر، 2010م.

69. *قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية–دراسة تحليلية في الفقه والقضاء الدولي وأحكام اتفاقية فيينا1961م*، عبد العزيز محمد سرحان، ط1، (د.م)، (د.ن)، 1986م.

70. *القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير* علي يوسف شكري، ط1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008م.

71. *القضاء الجنائي الدولي*، سهيل الفتلاوي، ط1، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011م.

72. *كتاب الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها وقوانينها*، سعيد أبوعباه، ط1، فلسطين، دار الشيماء للنشر والتوزيع، 2009م.

73. *المبادىء الأساسية في القانون الدبلوماسي*، قاسم خضير عباس، ط1، بيروت، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، 2009م.

74. *مبادئ القانون الدولي العام*، طالب رشيد يادكار، ط1، أربيل، مؤسسة موكرياني، 2009م.

75. *مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني* عبد القادر جرادة، ط1، غزة، مكتبة أفاق، 2013م.

76. *مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي*، سفيان دخلافي، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الجزائر، الجزائر، 2008م.

77. *مبدأ التسليم أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي*، بوخالفة سعاد، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الجزائر، الجزائر، 2014م.

78. *المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي*، زياد عيتاني، ط1، (د.م)، منشورات الحلبي الحقوقية، 2009م.

79. *المحكمة الجنائية الدولية*، عبدالفتاح بيومي حجازي، ط1، القاهرة، دار الفكر الجامعي، 2005م.

80. *المحكمة الجنائية الدولية،نشأتها ونظامها الأساسي*، محمود شريف بسيوني، (د.ط)، القاهرة، مطابع روز اليوسف الحديثة، القاهرة، 2001م.

81. *مزايا أعضاء البعثات الدبلوماسية، أيت يحيى سكورة*، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف–الجزائر، 2008م.

82. معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية، سموحي فوق العادة، ط1، بيروت، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، 1974م.

83. *المعجم الكبير*، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ط2، 1415 هـ - 1994م.

84. *المعجم الوسيط*، مجمع اللغة العربية، (د.ط)، القاهرة، دار الدعوة، (د.ت).

85. *مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج*، الخطيب الشربيني، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1995م.

86. *المواءمات الدستورية والتشريعية*، شريف عتلم، ط2، القاهرة، منشورات الصليب الأحمر الدولية، القاهرة، 2004م.

87. *مواهب الجليل في شرح مختصر خليل*، شمس الدين الحطاب الرعيني، ط1، (د.م)، دار الفكر، 1992م.

88. *موسوعة القانون الدولي*، عيسى دباح، (د.ط)، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2003م.

89. *النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية* براء منذر كمال عبد اللطيف، ط1، الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2008م.

90. *نظرات في أحكام الحرب والسلم*، محمد اللافي، ط1، ليبيا، دار اقرأ للطباعة والترجمة والنشر، 1989م.

91. *هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة*، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي بن حسين الحلبي، ط1، الدمام، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، (د.ت).

92. *وسائل الإتصال في الدولة الإسلامية ودورها في نشر الوعي الديني*، محمد موسى محمد أحمد البر، ط1، القاهرة، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، 2017م.

93. *الوسيط في قانون العقوبات القسم العام*، أحمد فتحي سرور، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية، 1981م.

94. *الوظيفة الدبلوماسية"نشأتها-قواعدها-قوانينها*، علاء أبوعامر، الأردن، دار الشروق، 2001م.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1. *Arrest Warrant of 1 April 2000 (Democratic of the Congo v)*. Belgium-Judgment-ICJ Reports, 2002.
2. *Diplomacy In The Early Islamic World " A Tenth- Century Treaties On Arab Byzantine Relations*, I.B. Maria Vaio Tauris, London, 2015.
3. *Droit International Public*, Rousseau- S., Paries: Sirey, 1980.
4. *Handbook Of International Relations*, Anthony Aust, 2nd ed., Cambridge University Prees. U.K., 2010.
5. *Inernational criminal court , use force to obtain impunity for genocide crimes against Humanty and war crimes*, Walliam R Pace, Amnesty international – Augest, 2002 .
6. Rethinking diplomatic immunity : A review of Remedial approaches to address the abuses of diplomatic privilege and immunities, Michell Ross, *American university international Law review, 4* , 173-205 ,1989.
7. *Source Book On Public International Law*, Tim Hillier, Cavendish Publishing- London, 1998.

ثالثاً: القوانين والقرارات:

1. اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي 1976م.
2. اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لعام 1969م
3. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م.
4. اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1964م.
5. اتفاقية هافانا حول الموظفين الدبلوماسيين–المؤتمر الأمريكي السادس 1928م.
6. تقرير أعمال معهد القانون الدولي دورة فيينا 1934م.
7. قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم(13) لسنة 2005م.
8. قانون العقوبات الفلسطيني رقم(74) لسنة 1936م المطبق في قطاع غزة.
9. قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960م المطبق في الضفة الغربية.
10. مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 2003م.
11. ميثاق الأمم المتحدة 1945م.
12. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2002م